BruxellesLife

VILLE DE BRUXELLES

RECUEIL OFFICIEL

des huit Codes de la Ville de Bruxelles

Édition du 10 octobre 2026

Contenu du recueil

Code I	Constitution et principes fondamentaux
Code II	Code pénal
Code III	Procédure pénale et d'instruction
Code IV	Police de Bruxelles (procédures opérationnelles)
Code V	Organisation judiciaire et procédures
Code VI	Code civil
Code VII	Travail, fiscalité et commerce
Code VIII	Route et secours

Texte officiel et unique faisant foi. Toute copie modifiée est dépourvue de valeur.

Ce document est verrouillé : il ne peut être ni modifié ni annoté.

Univers de jeu de rôle fictif (IRP) : aucun lien avec l'État belge réel.

Sommaire

Code I	Constitution et principes fondamentaux	3
Code II	Code pénal	12
Code III	Procédure pénale et d'instruction	42
Code IV	Police de Bruxelles (procédures opérationnelles)	53
Code V	Organisation judiciaire et procédures	68
Code VI	Code civil	88
Code VII	Travail, fiscalité et commerce	101
Code VIII	Route et secours	114

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE I
CONSTITUTION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA VILLE DE BRUXELLES

DOCUMENT SUPRÊME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Suprématie Juridique Absolue, Entrée en Vigueur, Application de la Jurisprudence Locale de Bruxelles & Renvois Harmonisés (Codes II à VIII)

CODE I – CONSTITUTION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – DE LA SUPRÉMATIE JURIDIQUE ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR

- Article 1 : Suprématie constitutionnelle et application immédiate dès l'entrée en vigueur
- Article 2 : Valeur de la jurisprudence locale (Jugements rendus à Bruxelles)
- Article 3 : Hiérarchie des normes et articulation avec les Codes II à VIII
- Article 4 : Articulation textuelle, subsidiarité et prépondérance locale
- Article 5 : Conflit entre normes de même rang et interprétation
- Article 6 : Définitions communes à l'ensemble des Codes

TITRE II – DES DROITS FONDAMENTAUX ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE

- Article 10 : Garantie de la liberté individuelle et de la dignité humaine
- Article 11 : Droits inaliénables du prévenu lors des procédures (Renvoi Code III)
- Article 12 : Inviolabilité du domicile et règles de perquisition (Renvoi Code III)
- Article 13 : Présomption d'innocence et droit au silence
- Article 14 : Légalité des infractions et non-rétroactivité des peines
- Article 15 : Non bis in idem
- Article 16 : Égalité devant la loi et non-discrimination
- Article 17 : Vie privée, propriété et secret des communications
- Article 18 : Libertés d'expression, de réunion et d'association
- Article 19 : Droit de porter plainte et droit de recours

TITRE III – DES POUVOIRS PUBLICS ET DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

- Article 20 : Le Pouvoir Exécutif et l'Administration communale
- Article 21 : Le Pouvoir Législatif local
- Article 22 : Le Pouvoir Judiciaire indépendant et le Parquet (Renvoi Code V)
- Article 23 : Le Chef de l'État et le Gouvernement fédéral
- Article 24 : Désignation, mandat et vacance des fonctions publiques
- Article 25 : Serment des agents publics
- Article 26 : Responsabilité des agents publics et abus de pouvoir
- Article 27 : Contrôle de l'action policière

TITRE IV – DES GARANTIES SOCIALES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Article 30 : Droit aux secours, à l'assistance vitale et au traitement digne (Renvoi Code VIII)
- Article 31 : Usage de la force : nécessité, proportionnalité et gradation
- Article 32 : Légitime défense
- Article 33 : Acquisition, détention et port d'armes
- Article 34 : État d'urgence
- Article 35 : L'Armée : missions, interventions et bases militaires
- Article 36 : Monopole de la contrainte légale
- Article 37 : Liberté de la presse et droit d'informer

TITRE V – DE LA CITOYENNETÉ, DU TERRITOIRE ET DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

- Article 40 : Citoyenneté, identité et droit de vote
- Article 41 : Territoire et compétence des juridictions
- Article 42 : Personnalité juridique, décès et disparition

TITRE VI – DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA RÉVISION

- Article 50 : Contrôle de constitutionnalité
- Article 51 : Révision de la Constitution

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

- Article 60 : Publication et entrée en vigueur
- Article 61 : Versions et abrogation
- Article 62 : Dispositions transitoires

TITRE I – DE LA SUPRÉMATIE JURIDIQUE ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 1 – Suprématie constitutionnelle et application immédiate

1. La présente Constitution (Code I) constitue la norme juridique suprême de la Ville de Bruxelles. Toute loi, arrêté, règlement de police ou décision administrative contraire aux principes du présent Code est nul et de nul effet.
2. Entrée en vigueur et force obligatoire : Dès la promulgation et l'entrée en vigueur du présent Code constitutionnel unifié, l'ensemble des acteurs institutionnels, magistrats, forces de l'ordre (Police de Bruxelles) et citoyens sont tenus de s'y conformer de manière exclusive et immédiate.
3. Nulle sanction pénale ou contraventionnelle ne peut être prononcée si elle ne repose pas expressément sur les dispositions du Code Pénal (Code II, Art. 1) ou du Code de Procédure Pénale (Code III).

Article 2 – Valeur de la jurisprudence locale de la Ville de Bruxelles

1. Portée de la jurisprudence : La jurisprudence issue des jugements et décisions de justice rendus antérieurement par les juridictions de la Ville de Bruxelles (Tribunal de Première Instance, Cour d'Assises, Parquet - Code V) conserve une valeur interprétative et peut être invoquée par les parties devant les tribunaux.
2. Limitation territoriale stricte : Seule la jurisprudence établie par les décisions rendues au sein de la Ville de Bruxelles est juridiquement recevable. Aucune décision ou jurisprudence rendue hors du territoire bruxellois ne peut être opposée aux juridictions locales.
3. En cas de contradiction entre une jurisprudence passée et les dispositions explicites des nouveaux Codes (Codes I à VIII), le texte écrit des nouveaux Codes prévaut de plein droit.

Article 3 – Hiérarchie des normes et articulation des Codes

1. Les règles de droit applicables sur le territoire de Bruxelles s'articulent selon la hiérarchie stricte suivante :
a) Code I – Constitution & Principes fondamentaux (Norme Suprême) ;
b) Code II – Code Pénal (Nomenclature des infractions A.01 à D.76) ;
c) Code III – Code de Procédure Pénale et d'Instruction (Garde à vue, Vices de forme) ;
d) Code IV (Police), Code V (Justice), Code VI (Civil/Entreprises), Code VII (Commerce) et Code VIII (Santé/Secours).
2. Tout renvoi opéré dans les Codes subséquents envers des libertés publiques ou des droits fondamentaux s'interprète au regard du présent Titre.

Article 4 – Articulation textuelle, subsidiarité et prépondérance locale

1. Le présent corpus condensé de huit codes constitue la norme de référence exclusive et obligatoire pour l'ensemble des activités juridiques, administratives et policières de la Ville de Bruxelles

2. Application supplétive : Tout code, loi, décret ou article en vigueur dans la législation générale de la Belgique non explicitement repris dans les présents codes peut être invoqué et utilisé à titre supplétif pour combler un vide juridique hors cadre entrant dans l'article 1.

3. Règle de prépondérance absolue : En cas de contradiction, de divergence ou de conflit d'interprétation entre une disposition de la législation belge générale et un article rédigé au sein des huit codes de la Ville de Bruxelles, le texte des huit codes prévaut de plein droit et fait foi de manière absolue.

Article 5 – Conflit entre normes de même rang et interprétation

1. En cas de contradiction entre deux dispositions de même rang dans la hiérarchie de l'Article 3, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale, et la disposition la plus récente sur la plus ancienne.
2. En matière pénale, le texte s'interprète strictement. En cas de doute sur le sens d'une infraction ou d'une peine, l'interprétation la plus favorable à la personne poursuivie est retenue.

Article 6 – Définitions communes à l'ensemble des Codes

Pour l'application des Codes I à VIII, on entend par :
a) Citoyen : toute personne enregistrée auprès de l'Administration communale conformément à l'Article 40 ;
b) Agent public : toute personne exerçant une fonction au sein de la Police, des Secours, de la Justice, de l'Armée, du Gouvernement ou de l'Administration communale ;
c) Flagrant délit : infraction en train de se commettre ou venant de se commettre, ou dont l'auteur est poursuivi à vue ou trouvé en possession d'objets laissant penser qu'il vient d'y participer ;
d) Territoire : le territoire défini à l'Article 41 ;
e) Délais : sauf mention contraire, tous les délais s'entendent en heures ou en jours réels.

TITRE II – DES DROITS FONDAMENTAUX ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE

Article 10 – Garantie de la liberté individuelle et de la dignité humaine

1. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu que dans les cas prévus par le Code Pénal (Code II) et selon les formes prescrites par le Code de Procédure Pénale (Code III).
2. Tout individu a droit au respect irrévocable de sa dignité physique et morale (Code III, Art. 6).

Article 11 – Droits inaliénables du prévenu lors des procédures

1. Toute personne interpellée ou placée sous les verrous bénéficie immédiatement de la notification formelle de ses droits (Droits Salduz / Assistance d'un Avocat - Code III, Art. 3).
2. L'assistance d'un défenseur (Ordre des Avocats - Code V) est un droit garanti à tous les stades de la procédure pénale.
3. L'absence de respect de ces garanties fondamentales entraîne la nullité de la procédure pour vice de forme (Code III, Art. 40 à 43).
4. Toute personne a droit à un avocat commis d'office, pris en charge par l'État, sans condition de ressources (Code III, Art. 65 ; Art. 16).

Article 12 – Inviolabilité du domicile et règles de perquisition

1. Le domicile est inviolable. Aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut avoir lieu sans un mandat écrit et motivé délivré par un Juge d'Instruction (Code III, Art. 11).
2. Par exception, la perquisition sans mandat préalable n'est autorisée qu'en cas de flagrant délit avéré ou de poursuite à vue d'un suspect commettant un crime ou délit majeur (Code II, Sections C & D).

Article 13 – Présomption d'innocence et droit au silence

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision rendue par une juridiction compétente (Code V).
2. Nul n'est tenu de s'incriminer lui-même. Le silence ne peut jamais être retenu comme un aveu ni comme une circonstance aggravante (Code III).
3. Le doute profite toujours à la personne poursuivie.

Article 14 – Légalité des infractions et non-rétroactivité des peines

1. Nulle infraction ne peut être retenue et nulle peine ne peut être prononcée sans un texte écrit en vigueur au moment des faits (Code II).
2. Une peine plus sévère que celle applicable au moment des faits ne peut être appliquée. Une disposition pénale plus douce, entrée en vigueur après les faits, s'applique à la personne poursuivie.
3. Les modifications des Codes ne s'appliquent qu'aux faits commis après leur entrée en vigueur (Articles 60 à 62).

Article 15 – Non bis in idem

Nul ne peut être poursuivi ni condamné une seconde fois pour les mêmes faits après un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation, sauf dans les cas de révision expressément prévus par le Code V.

Article 16 – Égalité devant la loi et non-discrimination

1. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les agents publics, les magistrats et les membres du Gouvernement sont soumis aux mêmes infractions et aux mêmes peines que tout citoyen, sans autre immunité que celles expressément prévues par les Codes (Article 26).
2. Aucune distinction fondée sur l'origine, le sexe, la religion, l'orientation, le handicap, l'âge ou la fortune ne peut être faite dans l'application des Codes, l'accès à la justice, aux secours ou aux services publics.

Article 17 – Vie privée, propriété et secret des communications

1. La vie privée, la correspondance et les communications privées (téléphone, messages) sont protégées. Leur interception, leur consultation ou leur saisie ne peuvent intervenir que sur ordonnance motivée d'un Juge d'Instruction (Code III).
2. Les fouilles corporelles et de véhicules sont strictement encadrées par le Code III et le Code IV et doivent respecter la dignité de la personne (Article 10).
3. Nul ne peut être privé de sa propriété (véhicule, bien immobilier, argent, objets, entreprise) que dans les cas et selon les formes prévus par les Codes, sur décision d'un magistrat ou pour cause d'utilité publique moyennant une juste indemnité.

Article 18 – Libertés d'expression, de réunion et d'association

1. La liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association (associations, entreprises) sont garanties.
2. Toute manifestation sur la voie publique est déclarée à l'Administration communale au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. Elle ne peut être interdite que si elle menace gravement l'ordre public (Code IV).
3. Ces libertés ne couvrent ni l'incitation à la violence, ni la diffamation, ni les infractions prévues par le Code II.

Article 19 – Droit de porter plainte et droit de recours

1. Toute personne peut porter plainte auprès de la Police de Bruxelles ou du Parquet. Le dépôt d'une plainte ne peut être refusé sans motif légal ; un refus injustifié constitue une faute de service (Article 26).
2. Toute décision de justice peut faire l'objet d'un appel dans les conditions fixées par le Code V.
3. Toute décision administrative individuelle peut être contestée devant la juridiction compétente (Code V).

TITRE III – DES POUVOIRS PUBLICS ET DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

Article 20 – Le Pouvoir Exécutif et l'Administration communale

Le Pouvoir Exécutif local veille à l'exécution des lois, à la gestion du domaine public et au maintien de la tranquillité publique sous le contrôle de la loi et des règlements administratifs (Code IV & VIII).

Article 21 – Le Pouvoir Législatif local

Le Pouvoir Législatif local est exercé par le Gouvernement de la Ville et le Conseil Communal dans le strict respect de la présente Constitution (Code I). Le Gouvernement propose les lois. Elles entrent en vigueur après validation par le Conseil Communal, puis publication au Registre des lois, tenu sur le Portail juridique de la Ville de Bruxelles (Article 60).

Article 22 – Le Pouvoir Judiciaire indépendant et le Parquet

1. Le Pouvoir Judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Les juges sont inamovibles dans l'exercice de leurs fonctions de jugement (Code V).
2. Le Procureur du Roi dirige l'action publique et veille à l'application des peines édictées par le Code Pénal (Code II, Articles A.01 à D.76).
3. Le juge en chef (Premier Président) nomme les juges et le Procureur du Roi (Code V, Art. 56 à 58).

Article 23 – Le Chef de l'État et le Gouvernement fédéral

1. Le Roi est le Chef de l'État. Il promulgue les Codes et leurs modifications et en ordonne la publication (Article 60). Ses actes sont contresignés par un membre du Gouvernement fédéral, qui en endosse la responsabilité.
2. Le Gouvernement fédéral conduit la politique générale de la Ville, dirige l'Administration communale, la Police (Code IV) et les Secours, et veille à l'exécution des Codes.
3. Le Gouvernement rend compte de son action au Conseil Communal et ne peut agir en dehors des pouvoirs que lui reconnaissent les Codes.

Article 24 – Désignation, mandat et vacance des fonctions publiques

1. Le Premier Ministre, qui représente le Gouvernement, est désigné par le Conseil Communal.
2. Le mandat du Premier Ministre prend fin par la démission ou la destitution.
3. Le Conseil Communal peut destituer le Premier Ministre pour faute grave (abus de pouvoir, corruption, manquement caractérisé à ses devoirs), à la majorité des deux tiers de ses membres et après avoir entendu l'intéressé.
4. En cas de vacance, le Gouvernement assure l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau Premier Ministre, dans un délai de sept (7) jours réels.

Article 25 – Serment des agents publics

1. Avant d'entrer en fonction, les magistrats et les membres de la Police, des Secours, du Gouvernement et de l'Administration communale prêtent serment devant l'autorité désignée par le Gouvernement : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
2. La prestation de serment est consignée par écrit. Un agent qui n'a pas prêté serment ne peut accomplir aucun acte de contrainte (arrestation, perquisition, saisie, jugement).

Article 26 – Responsabilité des agents publics et abus de pouvoir

1. Nul agent public n'est au-dessus de la loi. Il répond de ses actes devant les juridictions comme tout citoyen.
2. L'abus d'autorité, la corruption, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, la violation du secret professionnel et l'usage de la fonction à des fins privées sont punis par le Code II. La qualité d'agent public est une circonstance aggravante.
3. Un agent public ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. L'obéissance à un ordre hiérarchique ne l'exonère pas de sa responsabilité dans ce cas.
4. Un agent public ne peut ni intervenir, ni décider, ni juger dans une affaire qui le concerne personnellement ou qui concerne un proche, sauf urgence. Il se déporte au profit d'un autre agent (Code V).
5. Les sanctions disciplinaires (avertissement, suspension, révocation) sont prononcées par la hiérarchie sans préjudice des poursuites pénales.

Article 27 – Contrôle de l'action policière

1. Il est institué une Inspection Générale de la Police qui est composée de commissaires, agissant sous l'autorité du Parquet.
2. Toute personne s'estimant victime d'un abus de la Police peut saisir l'Inspection Générale ou le Parquet. Aucune représaille ne peut être exercée contre le plaignant.
3. Toute arrestation, fouille ou usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit, communicable au Parquet et à la défense (Code III et Code IV).

TITRE IV – DES GARANTIES SOCIALES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Article 30 – Droit aux secours, à l'assistance vitale et au traitement digne

1. Toute personne se trouvant sur le territoire de la Ville de Bruxelles a droit à l'assistance médicale d'urgence et aux secours (Code VIII).
2. Les personnes retenues ou privées de liberté conservent le droit fondamental à l'accès à l'eau potable, à l'alimentation et aux soins de santé (Code III, Art. 4 & 6). Le refus d'assistance vitale constitue une atteinte grave punie par le Code Pénal (Code II, Art. B.19).

Article 31 – Usage de la force : nécessité, proportionnalité et gradation

1. Les forces de l'ordre ne recourent à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure proportionnée à la menace.
2. L'usage de la force est gradué : sommation et injonction verbale, puis maîtrise physique, puis arme à impulsion électrique, et en dernier recours seulement l'arme à feu (modalités détaillées : Code IV).
3. L'arme à feu n'est employée qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou d'un tiers. Il est interdit de tirer sur une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate.
4. Tout usage de la force fait l'objet du rapport prévu à l'Article 27. L'usage excessif de la force est une infraction punie par le Code II.

Article 32 – Légitime défense

1. N'est pas punissable la personne qui repousse une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente, dirigée contre elle-même ou contre autrui, par un moyen nécessaire et proportionné.
2. La légitime défense est exclue lorsque la personne a provoqué volontairement l'agression ou lorsqu'elle poursuit l'agresseur qui prend la fuite.
3. La défense des biens est permise, avec des moyens proportionnés, pour empêcher ou faire cesser un vol, une intrusion ou une dégradation en cours. Elle ne permet jamais de viser à tuer, ni de poursuivre celui qui s'enfuit.

Article 33 – Acquisition, détention et port d'armes

1. L'acquisition, la détention et le port d'une arme sont soumis à une autorisation préalable délivrée par la Police de Bruxelles dans les conditions du Code IV.
2. Le port d'une arme sans autorisation est une infraction punie par le Code II.
3. L'autorisation ne confère aucun droit d'utiliser l'arme en dehors des cas de légitime défense (Article 32).

Article 34 – État d'urgence

1. En cas de menace grave et exceptionnelle contre l'ordre public ou la sécurité (émeute, prise d'otages de grande ampleur, attaque coordonnée, catastrophe), le Gouvernement peut proclamer l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire par arrêté motivé et publié.
2. L'état d'urgence dure soixante-douze (72) heures au maximum. Il peut être renouvelé une seule fois pour la même durée par décision motivée du Gouvernement. Toute prolongation au-delà exige un vote du Conseil Communal (Article 21).
3. Pendant l'état d'urgence, le Gouvernement peut notamment ordonner un couvre-feu, des périmètres interdits, des contrôles renforcés et le déploiement de renforts.
4. Les droits garantis par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 ne peuvent jamais être suspendus. L'état d'urgence prend fin dès la disparition de la menace. Toute mesure abusive peut être contestée devant le Parquet et les juridictions.

Article 35 – L'Armée : missions, interventions et bases militaires

1. L'Armée a pour mission la protection du territoire (Article 41) et de la Nation. Elle n'exerce aucune mission de police ordinaire.
2. L'Armée n'intervient sur le territoire qu'à la demande ou avec l'accord du Gouvernement, du Commissaire divisionnaire ou d'un Commissaire de la Police de Bruxelles, et seulement dans des cas exceptionnels : menace grave contre la Nation, fusillades multiples, attaques terroristes ou manque d'effectifs de la Police lors d'une situation de crise (Article 34). Son intervention prend fin dès que la demande est levée.
3. Les bases militaires sont inviolables. Nul ne peut y pénétrer sans autorisation ; l'accès non autorisé est puni par l'Article B.63 du Code II (Article 41, al. 2).
4. Les militaires peuvent maintenir toute personne qui pénètre sans autorisation dans une base militaire, le temps strictement nécessaire à l'arrivée de la Police, qu'ils préviennent sans délai. Ils n'ont aucun pouvoir d'arrestation, de garde à vue, de palpation ni de

fouille, qui relèvent de la Police (Code III, Art. 7). Le maintien d'une personne au-delà de l'arrivée de la Police est une détention arbitraire (Code II, Art. D.67).

Article 36 – Monopole de la contrainte légale

1. La contrainte légale (arrestation, garde à vue, fouille et palpation, perquisition, saisie, usage de la force au nom de la collectivité) est réservée aux agents de la Police de Bruxelles ayant prêté serment (Article 25), dans les conditions des Codes III et IV. Aucune autre personne, aucun autre service et aucune entreprise ne peut s'en prévaloir.
2. Par exception : a) l'Armée peut maintenir une personne dans les limites de l'Article 35, alinéa 4 ; b) toute personne peut agir en légitime défense dans les conditions de l'Article 32 ; c) tout citoyen peut maîtriser l'auteur d'un flagrant délit (Article 6) pour le remettre sans délai à la Police, à condition de ne pas se mettre lui-même en danger ; il avise immédiatement la Police et ne peut ni fouiller, ni palper, ni interroger la personne, ni la retenir au-delà de l'arrivée de la Police ; d) l'agent de sécurité privée agit dans les limites de l'Article 50 du Code VII.
3. Toute arrestation, retenue, fouille ou saisie accomplie en dehors de ces cas est illicite. Elle est punie selon les circonstances par le Code II (détention arbitraire D.67, séquestration D.02, violences, usurpation de fonction C.15) et, pour la sécurité privée, par les Articles B.71 et B.72 du Code II.

Article 37 – Liberté de la presse et droit d'informer

1. Les médias ont le droit d'informer le public et de filmer, photographier et enregistrer dans l'espace public, y compris les interventions des forces de l'ordre et des secours.
2. La Police ne peut contraindre un journaliste : ni à cesser de filmer, ni à effacer ou remettre ses images, ni à révéler ses sources. Son matériel n'est saisi que dans les conditions du Code III.
3. Le journaliste respecte les périmètres de sécurité fixés par la Police, ne gêne pas l'intervention et respecte la vie privée (Code II, Art. A.38 et B.41).
4. Le journaliste qui commet une infraction répond comme tout citoyen (Article 26).

TITRE V – DE LA CITOYENNETÉ, DU TERRITOIRE ET DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Article 40 – Citoyenneté, identité et droit de vote

1. Est citoyen toute personne qui est enregistrée auprès de l'Administration communale. L'enregistrement est gratuit et ne peut être refusé que pour un motif prévu par les Codes.
2. Le citoyen est tenu de décliner son identité sur demande d'un agent de la Police dans les cas prévus par le Code III. Le refus injustifié est puni par le Code II.
3. La majorité civile et pénale est fixée à dix-huit (18) ans.
4. Tout citoyen majeur inscrit au registre de l'Administration communale peut voter et se porter candidat lors des scrutins que le Gouvernement organise par arrêté, dans les conditions que cet arrêté fixe.

Article 41 – Territoire et compétence des juridictions

1. Le territoire de la Ville de Bruxelles comprend l'ensemble des zones accessibles, y compris la voie publique, les bâtiments publics, l'aéroport, les établissements pénitentiaires et les zones gouvernementales.
2. Les zones sensibles (Palais de Justice, commissariats, établissement pénitentiaire, hôpitaux, bâtiments gouvernementaux, bases militaires) sont soumises à des règles d'accès fixées par le Code IV. L'accès non autorisé est puni par le Code II.
3. Les juridictions de la Ville sont compétentes pour toute infraction commise sur le territoire ou dont l'auteur ou la victime est un citoyen de la Ville.
4. L'île de Cayo Perico est hors du territoire de la Ville. Son accès est restreint et dangereux.
5. Par exception à l'alinéa 3, les Codes et les juridictions de la Ville ne s'y appliquent pas. Les faits qui s'y déroulent, y compris les actes d'agents de la Police ou de l'Armée envoyés sur place, ne relèvent d'aucune juridiction de la Ville.
6. L'envoi d'agents de la Police ou de l'Armée sur l'île exige l'accord préalable du Gouvernement, sauf menace imminente.

Article 42 – Personnalité juridique, décès et disparition

1. La personnalité juridique commence à l'enregistrement de la personne (Article 40). Elle prend fin par le décès constaté par un médecin (Code VIII) ou par la disparition définitive de la personne.
2. La fin de la personnalité juridique met fin aux poursuites dirigées contre la personne concernée, mais n'éteint pas les poursuites contre les tiers qui ont causé le décès.
3. Les biens de la personne (comptes, véhicules, propriétés, entreprise) sont traités conformément au Code VI. À défaut de dispositions, ils sont dévolus à l'héritier désigné par écrit auprès de l'Administration communale.

TITRE VI – DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA RÉVISION

Article 50 – Contrôle de constitutionnalité

1. Toute personne peut soulever devant une juridiction qu'une loi, un arrêté, un règlement de police, une décision administrative ou une disposition d'un Code II à VIII est contraire à la présente Constitution.
2. Le Tribunal de Première Instance, siégeant en formation constitutionnelle composée de son Président et d'au moins un autre magistrat, est seul compétent pour constater la nullité prévue à l'Article 1.
3. L'annulation prend effet à compter de la décision. En matière pénale, elle profite aux personnes poursuivies ou condamnées sur le fondement de la disposition annulée.

Article 51 – Révision de la Constitution

1. La révision peut être proposée par le Gouvernement ou la majorité du Conseil Communal.
2. Elle est adoptée par le Conseil Communal à la majorité des deux tiers de ses membres, puis promulguée par le Roi (Article 23).
3. Les Articles 5 et 10 à 19 ne peuvent être ni supprimés ni restreints par une révision.
4. Toute révision est soumise aux Articles 14 et 60 à 62.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 60 – Publication et entrée en vigueur

1. Les Codes, leurs modifications et les arrêtés d'application sont publiés au Registre des lois, tenu sur le Portail juridique de la Ville de Bruxelles. Le Registre des lois rassemble les versions officielles (fichiers PDF) des Codes, de leurs modifications et des arrêtés d'application.
2. Sauf disposition contraire, un texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Nul ne peut invoquer l'ignorance d'un texte régulièrement publié pour justifier une infraction. Un texte qui n'est pas publié au Registre des lois n'est pas applicable et ne peut être opposé à personne.

Article 61 – Versions et abrogation

1. Chaque Code porte un numéro de version et une date de mise à jour. La dernière version publiée fait foi.
2. Les versions antérieures sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la nouvelle version, sauf pour les faits commis sous leur empire (Article 14).
3. Toute disposition contraire à la présente Constitution est abrogée de plein droit.

Article 62 – Dispositions transitoires

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur d'une modification se poursuivent selon les règles les plus favorables à la personne poursuivie. Les décisions de justice définitives rendues avant cette date demeurent valables.

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE II
CODE PÉNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Textes Intégraux Redépartis en Articles, Fourchettes de Peines & Renvois Inter-Codes Systematiques

CODE II – CODE PÉNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET MODULATION DES PEINES

- Article 1 : Principe de légalité et appréciation souveraine du juge
- Article 2 : Classification des infractions
- Article 3 : Peines applicables et personnalité des peines
- Article 4 : Récidive, circonstances aggravantes et atténuantes
- Article 4 bis : Imprudence et négligence
- Article 5 : Cause d'irresponsabilité pénale et légitime défense
- Article 6 : Primauté de la Constitution
- Article 7 : Légalité, non-rétroactivité et loi pénale plus douce
- Article 8 : Présomption d'innocence, droit au silence et non bis in idem
- Article 9 : Infractions commises par un agent public
- Article 10 : Légitime défense et usage de la force : précisions
- Article 11 : Saisies, confiscations et mises en fourrière : définitions
- Article 12 : Conditions et formalités de la saisie
- Article 13 : Régime des saisies selon la nature des biens
- Article 14 : Durée de la saisie, restitution et recours
- Article 15 : Mise en fourrière administrative
- Article 16 : Mise en fourrière judiciaire
- Article 17 : Frais de fourrière, restitution et responsabilité

TITRE II – DES CONTRAVENTIONS (SECTION A - INFRACTIONS ROUTIÈRES ET DE VOIE PUBLIQUE)

- Articles A.01 à A.53 (Règles de circulation, nuisances, manquements mineurs)
- Article A.54 : Refus injustifié de décliner son identité (Renvoi Code I, Art. 40)
- Articles A.55 à A.58 (Obligations déclaratives : accident du travail, déclarations fiscales et sociales, documents comptables, pêche en zone interdite)

TITRE III – DES DÉLITS MINEURS (SECTION B - ATTEINTES AUX PERSONNES ET BIENS MINEURS)

- Articles B.01 à B.59 (Vols simples, dégradations, menaces, stupéfiants mineurs)
- Articles B.60 à B.64 (Saisies et fourrière, état d'urgence, zones sensibles, communications privées)
- Articles B.65 à B.72 (Travail dissimulé, emploi de mineurs, discrimination, activité non enregistrée, fraude fiscale, poursuite d'activité interdite, sécurité privée sans agrément et dépassement des pouvoirs)

TITRE IV – DES DÉLITS MAJEURS (SECTION C - ATTEINTES GRAVES À L'ORDRE PUBLIC ET À L'ÉTAT)

- Articles C.01 à C.48 (Armes, stups majeurs, agressions, braquages de commerce)
- Articles C.49 à C.53 (Usage excessif de la force, détournement, représailles, serment, biens saisis)
- Articles C.54 à C.58 (Banqueroute frauduleuse, travail clandestin organisé, gangs, guerre de territoire, proxénétisme)

TITRE V – DES CRIMES ET GRANDES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ NATIONALE (SECTION D)

- Articles D.01 à D.76 (Homicides, terrorisme, braquages majeurs, trahison, cartel)

TITRE I – PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODULATION DES PEINES

Article 1 – Principe de légalité et appréciation souveraine

1. Nul ne peut être puni pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction définie par le présent Code au moment où elle a été commise, conformément à l'Article 1 de la Constitution (Code I).
2. Les peines de prison exprimées dans le présent Code sous forme de mois de prison représentent le milieu de la fourchette légale.
3. Le magistrat dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain lui permettant de moduler les peines à l'intérieur des fourchettes prévues, en fonction du comportement du prévenu, du remboursement volontaire des dommages aux victimes (Code VI) ou des circonstances atténuantes.

Article 2 – Classification des infractions

1. Contraventions (Section A) : Infractions de sécurité routière ou d'ordre public gérées sur le terrain. Elles n'entraînent pas l'ouverture d'un casier judiciaire. Certaines contraventions routières peuvent toutefois être punies de prison lorsque l'article d'incrimination le prévoit (par exemple A.23 et A.24).
2. Délits Mineurs (Section B) : Infractions d'une gravité modérée traitées par les agents de police. Elles donnent lieu à l'ouverture d'un casier judiciaire et à une peine de 3 à 15 mois de prison.
3. Délits Majeurs (Section C) : Infractions graves traitées sous l'autorité d'un Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou d'un Juge. Elles entraînent des peines allant de 5 à 35 mois de prison.
4. Crimes (Section D) : Infractions d'une extrême gravité nécessitant la comparution obligatoire devant un Juge d'Instruction. Elles sont jugées par le Tribunal Correctionnel ou, exceptionnellement, par la Cour d'Assises (Code V, Art. 2 et 3). Elles sont sanctionnées par des peines allant de 15 à 60 mois de prison, voire la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 3 – Peines applicables et personnalité des peines

1. Les peines prévues par le présent Code sont l'amende, la peine de prison, la réclusion criminelle (Section D) et, lorsque l'article d'incrimination le prévoit, les mesures complémentaires : saisie, confiscation, mise en fourrière, retrait du permis de conduire (Articles 11 à 17).
2. Nul n'est puni que pour son propre fait. Tentative : la tentative d'un délit ou d'un crime (Sections B, C et D) est punie comme l'infraction consommée. Il y a tentative lorsque l'auteur a commencé à exécuter l'infraction et ne l'a interrompue ou manquée que pour une cause indépendante de sa volonté. Celui qui renonce volontairement, avant la fin de l'exécution, n'est pas puni de la tentative, sans préjudice des infractions déjà commises. Coauteur et complice : est coauteur celui qui participe directement à l'exécution de l'infraction (tire, frappe, vole, séquestre) ; il est puni comme l'auteur. Est complice celui qui, sans l'exécuter, aide, conseille, fournit un moyen, guette ou donne l'ordre de la commettre, avant ou pendant les faits. La peine du complice ne peut dépasser la moitié de la peine encourue par l'auteur principal (prison et amende) ; le juge la fixe dans cette limite (Art. 4) et motive la qualité de coauteur ou de complice. Ces règles valent pour toutes les infractions des Sections B, C et D, même si l'article d'incrimination ne prévoit ni la tentative ni la complicité. Les contraventions (Section A) ne sont punies ni en tentative ni en complicité. Les articles spéciaux de tentative et de complicité (par exemple B.04, B.30, C.43 et D.15) restent applicables ; en cas de différence de peine, la règle du présent alinéa prévaut.
3. Le juge ne peut prononcer que les peines et les mesures prévues par le présent Code (Code V, Art. 34, al. 4).

Article 4 – Récidive, circonstances aggravantes et atténuantes

1. Constitue un état de récidive le fait de commettre une nouvelle infraction de même nature dans un délai rapproché. La récidive entraîne le doublement automatique de l'amende pécuniaire ainsi qu'une majoration systématique de la peine de prison (+5 mois pour délit mineur, +10 mois pour délit majeur, +15 mois pour crime).
2. Toute agression, tir ou violence ciblant un représentant de la force publique (Police de Bruxelles - Code IV), un secouriste ou médecin (Code VIII) ou un magistrat (Code V) constitue une circonstance aggravante qui augmente la peine et la place dans la partie haute de la fourchette légale.
3. Les violences, trafics et braquages commis en bande ou au profit d'un gang constituent une circonstance aggravante qui augmente la peine et la place dans la partie haute de la fourchette légale.
4. Constituent également des circonstances aggravantes, qui augmentent la peine et la placent dans la partie haute de la fourchette légale, entre autres : a) l'usage ou la menace d'une arme ; b) la préméditation ; c) le fait de viser une victime vulnérable (blessée, inconsciente ou mineure) ; d) la fuite après l'infraction.
5. Constituent des circonstances atténuantes, qui diminuent la peine et la placent dans la partie basse de la fourchette légale, entre autres : a) les aveux spontanés et la coopération avec la Police ou la Justice ; b) la réparation ou le remboursement volontaire du dommage (Code VI) ; c) l'absence d'antécédents ; d) la provocation ou l'excès de légitime défense (Article 10,

alinéa 4) ; e) un rôle secondaire dans l'infraction ; f) le fait de se constituer prisonnier.
6. Les listes des alinéas 2 à 5 ne sont pas exhaustives : le juge peut retenir toute autre circonstance sérieuse, qu'il motive. Il indique dans son jugement les circonstances retenues (Code V, Art. 34) et, lorsque des circonstances aggravantes et atténuantes se cumulent, il les met en balance. Une circonstance aggravante ne permet jamais de dépasser le plafond de la fourchette : seule la récidive majore la peine (alinéa 1).

Article 4 bis – Imprudence et négligence

1. L'imprudence est le fait d'agir sans la précaution qu'aurait prise une personne raisonnable et prévoyante placée dans les mêmes circonstances (Code VI, Art. 30, al. 2). La négligence est le fait de ne pas agir alors qu'on le devait.
2. L'imprudence ou la négligence est grave lorsque l'auteur ne pouvait ignorer le danger pour autrui, ou lorsqu'il commet un manquement qu'une personne même peu attentive n'aurait pas commis. Exemples : conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, laisser une arme chargée à portée d'autrui, ignorer une consigne de sécurité évidente.
3. Les infractions qui exigent une imprudence ou une négligence grave (par exemple B.35, B.55 et D.26) se réfèrent à ces définitions.
4. L'imprudence ou la négligence simple n'est punissable que lorsqu'un article l'incrimine expressément. L'absence d'intention n'écarte pas la peine, mais le juge en tient compte dans la fourchette (Art. 4).

Article 5 – Cause d'irresponsabilité pénale et légitime défense

1. N'est pas pénalement responsable la personne qui agit en état de légitime défense proportionnée pour elle-même ou pour autrui face à une agression imminente et injustifiée.
2. N'est pas pénalement responsable la personne ayant agi sous l'empire d'une contrainte physique ou morale irrésistible, y compris celle résultant d'un trouble mental constaté par un expert (Code V, Art. 49).

Article 6 – Primauté de la Constitution

1. Le présent Code s'applique sous réserve de la Constitution (Code I). Toute disposition du présent Code contraire à la Constitution est nulle (Code I, Art. 1 et 50)..
2. Les définitions de l'Article 6 du Code I (citoyen, agent public, flagrant délit, délais) s'appliquent à l'ensemble du présent Code.

Article 7 – Légalité, non-rétroactivité et loi pénale plus douce

1. Nulle infraction ne peut être retenue et nulle peine ne peut être prononcée sans un texte en vigueur au moment des faits (Article 1 du présent Code ; Code I, Art. 14).
2. Une peine plus sévère que celle applicable au moment des faits ne peut être appliquée. Une disposition plus douce, entrée en vigueur après les faits, s'applique à la personne poursuivie.
3. Les modifications du présent Code ne s'appliquent qu'aux faits commis après leur entrée en vigueur (Code I, Art. 60 à 62).
4. Le texte pénal s'interprète strictement. En cas de doute, l'interprétation la plus favorable à la personne poursuivie est retenue (Code I, Art. 5).

Article 8 – Présomption d'innocence, droit au silence et non bis in idem

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à la décision d'une juridiction compétente (Code I, Art. 13). Le doute profite à la personne poursuivie.
2. Le silence d'une personne ne vaut jamais aveu et ne constitue jamais une circonstance aggravante (Code III).
3. Nul ne peut être poursuivi ni condamné deux fois pour les mêmes faits après un jugement définitif, sauf dans les cas de révision prévus par le Code V (Code I, Art. 15).
4. Un même fait unique ne peut être sanctionné sous deux qualifications cumulées : la qualification la plus grave est retenue, et les infractions moindres commises au cours du même comportement sont absorbées. Les faits distincts, dont le résultat produit sur une victime, restent cumulés conformément à l'Article 35 du Code V.

Article 9 – Infractions commises par un agent public

1. L'infraction commise par un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions constitue une circonstance aggravante qui augmente la peine et la place dans la partie haute de la fourchette légale, comme l'Article 4 le prévoit pour les infractions commises contre un agent public (Code I, Art. 26).
2. L'agent public ne peut invoquer l'obéissance à un ordre hiérarchique manifestement illégal. L'auteur d'un tel ordre répond de l'infraction comme complice.
3. Si l'usage excessif de la force par un agent public cause des blessures ou la mort, les infractions de violences ou d'homicide du présent Code s'appliquent avec l'aggravation de l'alinéa 1, la qualification la plus grave étant retenue (Article 8).

4. Les sanctions disciplinaires (avertissement, suspension, révocation) sont prononcées par la hiérarchie sans préjudice des poursuites pénales. Pendant l'enquête de l'Inspection Générale de la Police (Code I, Art. 27), la hiérarchie peut suspendre l'agent à titre conservatoire.

Article 10 – Légitime défense et usage de la force : précisions

1. Le présent article précise l'Article 5 sans le modifier (Code I, Art. 31 et 32).
2. La légitime défense suppose une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente, dirigée contre soi-même ou contre autrui, repoussée par un moyen nécessaire et proportionné.
3. Elle est exclue lorsque la personne a volontairement provoqué l'agression ou lorsqu'elle poursuit l'agresseur qui prend la fuite.
4. La défense disproportionnée reste punissable, mais le juge peut retenir l'excès comme circonstance atténuante (Article 1, alinéa 3).
5. Les forces de l'ordre ne recourent à la force que lorsque cela est strictement nécessaire, de manière graduée et proportionnée : sommation, maîtrise physique, arme à impulsion électrique, puis arme à feu en dernier recours (Code IV). L'arme à feu n'est employée qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou d'un tiers, et jamais contre une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate. Tout usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit ; son excès est puni par l'Article C.49.
6. La défense des biens est permise avec des moyens proportionnés, sans jamais viser à tuer (Code I, Art. 32, al. 3). Le moyen disproportionné reste punissable (alinéa 4).

Article 11 – Saisies, confiscations et mises en fourrière : définitions

Pour l'application du présent Code et des mesures complémentaires qu'il prévoit, on entend par :
a) Saisie conservatoire : mise sous main de justice d'un bien en attendant la décision de l'autorité compétente. Elle ne transfère pas la propriété ;
b) Saisie temporaire : retrait provisoire d'un bien ou d'un document (permis de conduire, véhicule) pour la durée fixée par l'article d'incrimination ou par l'Article 14 ;
c) Confiscation : dépossession définitive prononcée par décision de justice. Elle s'applique de plein droit aux biens illicites par nature (armes prohibées ou portées illégalement, stupéfiants, faux documents, matériels prohibés, explosifs) ;
d) Mise en fourrière : retrait d'un véhicule de la voie publique et garde dans un lieu désigné, à titre administratif (Article 15) ou judiciaire (Article 16) ;
e) Restitution : remise du bien à son propriétaire ou à son ayant droit ;
f) Destruction : élimination d'un bien illicite ou dangereux dans les conditions de l'Article 13.

Article 12 – Conditions et formalités de la saisie

1. Peuvent saisir : l'agent de police en cas de flagrant délit ou lors d'un contrôle ou d'une interpellation régulière (Code IV), et l'Officier de Police Judiciaire. Toute saisie à domicile, de comptes ou de communications exige l'ordonnance motivée d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 12 et 17 ; Code III).
2. Toute saisie fait l'objet d'un procès-verbal immédiat mentionnant la date, l'heure, le lieu, l'identité de l'agent et de la personne concernée, la description précise du bien (nature, quantité, immatriculation) et l'article du Code qui la justifie. Une copie doit être remise à la personne si demandé.
3. Les biens saisis sont inventoriés, mis sous scellés et déposés sans délai au service de conservation des pièces à conviction (Commissariat de Police, Code V). Aucun agent ne peut les utiliser, les consommer, les céder ni en disposer.
4. Une saisie opérée sans procès-verbal ou hors des cas prévus est irrégulière : elle est nulle et le bien est restitué sans délai (Code III). L'agent en cause engage sa responsabilité (Articles 9 et C.53).
5. Les effets personnels sans lien avec l'infraction (clés, papiers, vêtements) ne sont pas saisis : ils sont consignés pendant la rétention et restitués à la libération (Code III). Un téléphone ne peut être consulté que sur ordonnance du Juge d'Instruction (Code I, Art. 17).

Article 13 – Régime des saisies selon la nature des biens

1. Armes : toute arme détenue ou portée illégalement est saisie immédiatement, la confiscation définitive étant prévue par les articles d'incrimination. L'arme détenue légalement mais utilisée hors des cas de légitime défense est saisie à titre conservatoire (Code I, Art. 33).
2. Stupéfiants et matériels prohibés : la saisie, la pesée et le décompte sont consignés au procès-verbal en présence de la personne. Un échantillon est conservé comme preuve ; le reste est détruit dans les sept (7) jours réels suivant la saisie, sur autorisation du Parquet.

3. Argent et valeurs : le montant est compté devant la personne, consigné au procès-verbal et déposé auprès du Commissariat de Police. Il n'est confisqué définitivement que si son origine illicite est établie (Articles C.10 et C.39) ; à défaut, il est restitué. Les comptes ne peuvent être saisis que sur ordonnance du Juge d'Instruction.
4. Biens volés : conservés le temps strictement nécessaire à la procédure (photographie, constatation), puis restitués à la victime.
5. Faux documents et faux titres d'identité : saisis et détruits après décision.
6. Véhicules : voir les Articles 15 à 17.

Article 14 – Durée de la saisie, restitution et recours

1. Saisie conservatoire : elle dure jusqu'à la décision de l'autorité compétente (Parquet, Juge d'Instruction, juridiction de jugement). Sans décision dans un délai de quatorze (14) jours, le bien est restitué de plein droit, sauf prolongation motivée du Juge d'Instruction.
2. Saisie temporaire : sa durée est fixée par l'article d'incrimination ; à défaut, elle ne peut excéder soixante-douze (72) heures.
3. Restitution : en cas de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement ou de nullité de la procédure, les biens sont restitués dans les quarante-huit (48) heures, à l'exception des biens illicites par nature.
4. Recours : la personne dépossédée peut contester la saisie, sa durée ou le refus de restitution devant le juge compétent (Code V ; Code I, Art. 19). La copie du procès-verbal lui est remise à cette fin.
5. Tout bien perdu, détérioré ou détourné pendant la saisie ouvre droit à indemnisation (Code VI), sans préjudice des poursuites prévues par l'Article C.53.

Article 15 – Mise en fourrière administrative

1. Un agent de la Police de Bruxelles peut ordonner la mise en fourrière administrative d'un véhicule dans les cas où le présent Code la prévoit (notamment les Articles A.07, A.11, A.12 et A.13), ou lorsque le véhicule gêne gravement la circulation, présente un danger ou est abandonné.
2. Lorsque le conducteur est présent, apte à conduire et peut faire cesser immédiatement la cause de l'infraction, l'agent l'invite à le faire avant de recourir à la fourrière, sauf infraction grave ou refus.
3. Le conducteur peut récupérer ses effets personnels avant l'enlèvement. Un état des lieux du véhicule (dégâts, contenu) est consigné au procès-verbal.
4. La mise en fourrière administrative dure au maximum soixante-douze (72) heures réelles. Le véhicule est restitué dès que la cause de la mesure a cessé et que les frais de l'Article 17 ont été payés.
5. Un véhicule non réclamé après quatorze (14) jours réels et notification écrite au propriétaire peut être vendu aux enchères ou détruit par l'Administration communale. Le produit de la vente couvre les frais ; le solde est consigné au profit du propriétaire.

Article 16 – Mise en fourrière judiciaire

1. Un Officier de Police Judiciaire, le Procureur du Roi ou le Juge d'Instruction peut ordonner la mise en fourrière judiciaire d'un véhicule qui est l'objet, l'instrument ou le produit d'une infraction, ou qui doit être conservé comme preuve (notamment les Articles B.20, C.01, C.35 et C.45).
2. Le véhicule est tenu à la disposition de la justice. Les délais de l'Article 14, alinéa 1, s'appliquent. La fourrière judiciaire ne peut être levée que par l'autorité qui l'a ordonnée et prime sur la fourrière administrative.
3. Un véhicule volé est restitué sans frais à son propriétaire légitime dès la fin des constatations, sur justification de ses droits.
4. Le véhicule n'est confisqué que si l'article d'incrimination le prévoit ou par décision motivée du juge.

Article 17 – Frais de fourrière, restitution et responsabilité

1. Les frais d'enlèvement et de garde sont fixés à un forfait de 300 € à 600 € pour les soixante-douze (72) premières heures réelles, puis à 100 € par tranche de vingt-quatre (24) heures réelles supplémentaires.
2. Ces frais sont à la charge du contrevenant. Ils ne peuvent jamais être mis à la charge du propriétaire victime d'un vol ou de l'infraction à l'origine de la mesure.
3. Le véhicule est restitué sur présentation des documents du véhicule (Article A.33) et du permis de conduire (Article A.25) du demandeur ou de son mandataire.
4. L'État répond des dommages causés au véhicule par sa faute pendant la garde (Code VI). Aucun agent ne peut utiliser un véhicule en fourrière ni en disposer (Article C.53).
5. La sortie irrégulière d'un véhicule de la fourrière est réprimée par l'Article B.61.

TITRE II – DES CONTRAVENTIONS (SECTION A - VOIE PUBLIQUE ET CIRCULATION)

Article A.01 – Franchissement d'une ligne continue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.02 – Stationnement gênant ou interdit
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 400 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.03 – Usage abusif du klaxon ou avertisseur sonore
• Sanctions pécuniaires : Amende de 300 € à 500 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.04 – Conduite de nuit sans feux d'éclairage
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.05 – Conduite hors route / sur piste non autorisée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.06 – Non-respect de la signalisation des feux tricolores
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.07 – Maintien d'un véhicule endommagé sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière immédiate.

Article A.08 – Nuisances sonores et tapage public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.09 – Excès de vitesse léger (1 à 10 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 200 € à 250 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Avertissement verbal ou rappel à l'ordre possible.

Article A.10 – Excès de vitesse modéré (10 à 30 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.11 – Demi-tour interdit sur chaussée publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière administrative.

Article A.12 – Circulation interdite sur autoroute ou voie rapide
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

• Mesure complémentaire : Mise en fourrière administrative.

Article A.13 – Conduite sans assurance automobile valide
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière administrative (Code VIII).

Article A.14 – Attentat à la pudeur ou comportement indécent
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.15 – Entrave intentionnelle à la circulation routière
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière + Retrait du permis de conduire.

Article A.16 – Ivresse publique ou consommation de stupéfiants sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Placement en cellule de dégrisement (Code III).

Article A.17 – Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou stupéfiant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Fourrière + Retrait immédiat du permis de conduire.

Article A.18 – Conduite dangereuse, agressive ou acrobaties (drift)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis de conduire.

Article A.19 – Circulation à contresens sur la chaussée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis de conduire.

Article A.20 – Vitesse inadaptée aux conditions météorologiques ou de circulation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 400 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.21 – Excès de vitesse en zone scolaire ou zone de travaux
• Sanctions pécuniaires : Amende de 300 € à 500 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.22 – Alcoolémie légère au volant (0.22 à 0.34 mg/l d'air expiré)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Dépistage alcootest obligatoire par la Police.

Article A.23 – Alcoolémie modérée au volant (0.35 à 0.50 mg/l d'air expiré)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Saisie temporaire du véhicule.

Article A.24 – Alcoolémie grave au volant (+ de 0.50 mg/l d'air expiré)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait du permis pour une durée minimale de 1h30.

Article A.25 – Défaut de présentation du permis de conduire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.26 – Conduite avec plaque d'immatriculation masquée ou illisible
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.27 – Véhicule non conforme aux normes (modifications illégales)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Immobilisation immédiate du véhicule (Code VIII).

Article A.28 – Non-respect du signal d'arrêt obligatoire (Stop)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.29 – Non-respect des règles de priorité à droite
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.30 – Refus de priorité aux piétons engagés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Circonstance aggravante en cas de choc physique.

Article A.31 – Dépassement dangereux entre véhicules
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.32 – Dépassement interdit sur ligne continue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.33 – Manque de documents officiels du véhicule
• Sanctions pécuniaires : Amende de 600 € à 1 100 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.34 – Marche arrière dangereuse sur voie rapide ou autoroute
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.35 – Demi-tour non autorisé sur voie rapide ou autoroute
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.

• Sanction pénale : -.

Article A.36 – Défaut de port de la ceinture par le conducteur
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.37 – Défaut de port de la ceinture par un passager
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Sanction appliquée au conducteur ou au passager.

Article A.38 – Captation, enregistrement ou diffusion d'images intimes à l'insu d'autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Captation dans un lieu privé ou lors d'un moment intime.

Article A.39 – Non-respect des distances de sécurité réglementaires
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.40 – Usage du téléphone portable tenu en main au volant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.41 – Appel abusif ou injustifié des services d'urgence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.42 – Circulation ou arrêt abusif sur la bande d'arrêt d'urgence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.43 – Usage de feux de croisement ou plein phare inadaptés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.44 – Défaut de port du casque de sécurité pour motocycliste
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 400 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.45 – Responsabilité dans un accident routier avec dégâts matériels
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Rapport d'accident obligatoire pour la compagnie d'assurance.

Article A.46 – Menaces verbales simples ou propos d'intimidation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.47 – Participation à une bagarre ou altercation sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.

• Sanction pénale : -.

Article A.48 – Stockage non sécurisé de produits dangereux ou conteneurs
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.49 – Vol à l'étalage au sein d'un commerce activement ouvert
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Remboursement intégral de la victime + Saisie des marchandises.

Article A.50 – Dégradation légère du domaine public ou privé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Obligation de remise en état ou d'indemnisation (Code VI).

Article A.51 – Actes de vandalisme, dégradations légères et graffitis non autorisés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Garde à vue administrative possible (Code III).

Article A.52 – Outrage verbal envers un agent de la force publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.53 – Perturbation de l'ordre public lors d'un rassemblement ou manifestation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.54 – Refus injustifié de décliner son identité à un agent de la force publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Vérification d'identité par la Police dans les cas prévus par le Code III.

Article A.55 – Défaut de déclaration d'un accident du travail
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Déclaration à régulariser auprès du Gouvernement et conservation des éléments utiles à l'enquête.

Article A.56 – Omission ou retard de dépôt d'une déclaration fiscale ou sociale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 800 € à 1 500 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Régularisation de la déclaration + paiement des sommes dues avec majorations et intérêts (Code VII, Art. 22 et 27).

Article A.57 – Défaut de conservation ou de présentation des documents comptables et sociaux
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 700 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Remise des documents à l'inspecteur du Gouvernement dans le délai fixé par procès-verbal.

Article A.58 – Pêche en zone interdite ou sans équipement adapté
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.

• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Reconduite hors de la zone interdite (Code VII, Art. 54).

TITRE III – DES DÉLITS MINEURS (SECTION B - ATTEINTES AUX PERSONNES ET BIENS MINEURS)

Article B.01 – Menaces et actes d'intimidation caractérisés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.02 – Dégradation ou détérioration de biens appartenant au domaine public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.03 – Dégradation volontaire de biens privés appartenant à autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Indemnisation et remboursement obligatoire des dégâts (Code VI).

Article B.04 – Tentative de vol simple de bien meuble
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.05 – Vol simple de bien meuble, grivèlerie ou racket simple
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Restitution immédiate des biens dérobés.

Article B.06 – Possession de stupéfiants en quantité mineure (de 5g à 40g)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des produits stupéfiants.

Article B.07 – Possession d'objets ou matériels prohibés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation immédiate des matériels prohibés.

Article B.08 – Organisation ou participation à une manifestation non autorisée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.09 – Actes de harcèlement répétitifs contre une personne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.10 – Cyberharcèlement, menaces ou injures en ligne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.11 – Port ou exhibition d'une arme blanche en espace public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme blanche.

Article B.12 – Excès de vitesse majeur (supérieur à 30 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis de conduire.

Article B.13 – Excès de vitesse grave (supérieur à 40 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 900 € à 3 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Saisie du véhicule + Retrait du permis de conduire.

Article B.14 – Excès de vitesse extrême (supérieur à 50 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 300 € à 4 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière + Retrait immédiat du permis.

Article B.15 – Dissimulation volontaire du visage sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 300 € à 4 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.16 – Port non autorisé d'un gilet pare-balles de protection
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 300 € à 4 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.17 – Vente ou distribution illégale de produits réglementés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article B.18 – Diffamation publique portée envers une personne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 000 € à 5 500 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.19 – Non-assistance à personne en péril imminente
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.20 – Recel ou conduite d'un véhicule d'origine illicite ou volé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière + Retrait du permis de conduire.

Article B.21 – Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de police
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis si commis au volant.

Article B.22 – Conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière du véhicule (Code VIII).

Article B.23 – Fabrication, détention ou usage de faux documents
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.24 – Violation ou intrusion non autorisée dans une propriété privée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.25 – Attaque, dégradation ou braquage d'un distributeur d'argent (ATM)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article B.26 – Conduite sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation + Fourrière + Retrait du permis de conduire.

Article B.27 – Conduite sous l'emprise combinée d'alcool et de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des stupéfiants + Fourrière.

Article B.28 – Refus de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie ou dépistages
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Comportement équivalent légalement à un test positif.

Article B.29 – Conduite d'un véhicule malgré la suspension ou le retrait du permis
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait de permis prolongé + Saisie du véhicule.

Article B.30 – Complicité active dans la commission d'un délit mineur
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.31 – Refus de céder le passage à un convoi d'urgence prioritaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.32 – Vol commis sous la menace d'une arme sur un individu
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.33 – Entrave volontaire à la circulation d'une ambulance ou véhicule de secours
• Sanctions pécuniaires : Amende de 600 € à 1 100 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.34 – Délit de fuite commis après un accident ayant causé des dégâts matériels
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.35 – Responsabilité dans un accident routier ayant occasionné des blessures légères
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.36 – Stationnement non autorisé au sein d'une zone de sécurité restreinte
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.37 – Menaces de mort caractérisées proférées contre autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article B.38 – Coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité légère
• Sanctions pécuniaires : Amende de 800 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.39 – Appels publics à la haine, à la discrimination ou à la violence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.40 – Calomnie et dénonciation calomnieuse envers autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.41 – Atteinte ou violation manifeste du droit à la vie privée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.42 – Agissements répétés de harcèlement sur le lieu de travail
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.43 – Stalking, surveillance intrusive ou filature obsessionnelle
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.44 – Organisation ou participation à un combat clandestin hors cadre légal
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Participation à une confrontation singulière non autorisée.

Article B.45 – Chantage, pression ou tentative d'extorsion envers un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.46 – Consommation évidente de produits stupéfiants dans l'espace public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.47 – Culture ou production mineure de plantes à effet stupéfiant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

• Mesure complémentaire : Confiscation matérielle et destruction de la culture.

Article B.48 – Manœuvres d'escroquerie simple ou abus de confiance
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.49 – Dégradation grave occasionnant des dommages importants sur un bien
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Détérioration sérieuse affectant la valeur du bien.

Article B.50 – Piratage informatique simple ou intrusion dans un système non sécurisé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.51 – Rébellion simple et résistance physique passive lors d'une interpellation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 800 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Opposition physique aux gestes d'arrestation.

Article B.52 – Détournement ou vol d'un véhicule par la menace ou force (Carjacking)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.53 – Utilisation d'une fausse identité ou usurpation de pièces d'état civil
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie des faux titres d'identité.

Article B.54 – Inexécution ou refus d'obtempérer à une décision de justice signifiée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.55 – Responsabilité dans un accident routier ayant provoqué des blessures graves
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.56 – Port illégal ou non autorisé d'un uniforme de service public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.57 – Violences commises en réunion ou agression physique collective
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.58 – Entrave volontaire ou blocage physique de la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.59 – Révélation ou violation d'une obligation de secret professionnel
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.

• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.60 – Soustraction, détérioration ou destruction d'un bien saisi ou de scellés

• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Remise du bien sous scellés + Confiscation du bien soustrait (Articles 11 à 14).

Article B.61 – Reprise ou sortie irrégulière d'un véhicule placé en fourrière

• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Remise en fourrière aux frais du contrevenant + Retrait du permis de conduire.

Article B.62 – Violation d'un couvre-feu, d'un périmètre interdit ou d'une mesure d'état d'urgence

• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Reconduite immédiate hors du périmètre.

Article B.63 – Accès non autorisé à une zone sensible

• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Expulsion immédiate de la zone (commissariat, Palais de Justice, établissement pénitentiaire, hôpital, base militaire). Les enceintes gouvernementales relèvent de l'Article C.19.

Article B.64 – Interception, consultation ou saisie illégale de communications privées

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Destruction des données obtenues + Confiscation du matériel d'interception.

Article B.65 – Travail dissimulé ou sous-déclaration de rémunération

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Régularisation des déclarations, maintien des droits du salarié (Code VI, Art. 23) + fermeture administrative possible (Code VII, Art. 34).

Article B.66 – Emploi d'un mineur en violation de l'interdiction du travail des mineurs

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Rupture immédiate de l'emploi, maintien de la rémunération due au mineur + sanctions administratives (Code VII, Art. 34).

Article B.67 – Discrimination à l'embauche, à l'accès à un établissement ou au licenciement

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Nullité de la décision discriminatoire + réparation du préjudice (Code VI, Art. 30).

Article B.68 – Exercice d'une activité commerciale non enregistrée ou sans licence spéciale

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Scellés d'urgence par la Police + saisie du matériel (Articles 11 à 14 ; Code VII, Art. 34).

Article B.69 – Fraude fiscale simple : dissimulation partielle de revenus ou fausse déclaration

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Paiement des sommes éludées avec majorations et intérêts (Code VII, Art. 42, al. 3).

Article B.70 – Poursuite d'une activité malgré une suspension, une fermeture administrative ou une radiation

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Fermeture effective sous scellés + saisie du matériel d'exploitation (Articles 11 à 14).

Article B.71 – Exercice d'une activité de sécurité privée sans déclaration ni agrément

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Cessation immédiate de l'activité, scellés et saisie du matériel et des uniformes (Articles 11 à 14) ; renvoi Code VII, Art. 50. Cette infraction vise l'entreprise non déclarée ou non agréée, ainsi que toute personne qui se présente comme agent de sécurité sans être salariée d'une entreprise agréée.

Article B.72 – Dépassement des pouvoirs d'un agent de sécurité privée

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Interdiction définitive d'exercer en sécurité privée + retrait de l'agrément de l'entreprise en cas de manquement grave ou répété (Code VII, Art. 34 et 50). Vise l'arrestation, la palpation, la fouille, la saisie, l'interrogatoire, le port d'une arme ou l'intervention hors de l'établissement. Les violences, la séquestration et la détention arbitraire restent punies par leurs articles propres.

TITRE IV – DES DÉLITS MAJEURS (SECTION C - ATTEINTES GRAVES À L'ORDRE PUBLIC ET À L'ÉTAT)

Article C.01 – Démantèlement, découpe ou recel de véhicules volés

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article C.02 – Exhibition ou port d'une arme à feu découverte en espace public

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme à feu.

Article C.03 – Usurpation d'identité en vue de commettre des actes préjudiciables

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.

Article C.04 – Vol qualifié commis avec menaces, violences ou agressions

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Restitution intégrale des biens ou valeurs volés.

Article C.05 – Recel de biens, matériels ou fonds de grande valeur

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.06 – Possession de produits stupéfiants majeurs (quantité supérieure à 40g)

• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 200 € à 7 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des produits + amende complémentaire par unité.

Article C.07 – Agression physique caractérisée contre un citoyen civil
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 200 € à 7 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.08 – Entrave volontaire au déroulement d'une enquête judiciaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 200 € à 7 800 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.09 – Intimidation grave exercée sur une personne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.10 – Détention ou manipulation de fonds issus d'activités illicites
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et confiscation définitive des fonds illicites.

Article C.11 – Attaque ou braquage d'un conteneur sécurisé ou fret commercial
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des produits et cargaisons volés.

Article C.12 – Braquage à main armée d'un commerce ou d'une supérette
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.13 – Attaque ou braquage d'un établissement de dépôt de fonds / cash
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.14 – Attaque ou braquage d'un établissement de commerce de proximité
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 600 € à 10 400 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.15 – Usurpation de fonction publique ou de la qualité d'officier d'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article C.16 – Exploitation ou culture d'un site majeur de production de drogue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation matérielle et saisie des installations.

Article C.17 – Participation active à un affrontement armé ou une fusillade
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article C.18 – Outrage grave ou diffamation contre un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.19 – Intrusion ou violation d'une enceinte ou propriété gouvernementale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article C.20 – Trafic et distribution de produits stupéfiants majeurs (+ de 40g)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de la drogue et des recettes.

Article C.21 – Faux témoignage sous serment rendu devant une juridiction (Parjure)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.22 – Port d'arme illégal relatif à un pistolet ou arme de poing
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme de poing.

Article C.23 – Port d'arme illégal relatif à une arme blanche de catégorie A
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme blanche.

Article C.24 – Port d'arme illégal relatif à un fusil semi-automatique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation de l'arme + Révocation définitive du PPA.

Article C.25 – Divulgation non autorisée d'informations gouvernementales confidentielles
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article C.26 – Participation ou affiliation à une association de malfaiteurs
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article C.27 – Agression physique commise contre un représentant de l'État en service
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.28 – Actes d'entrave caractérisée à l'exercice de la Justice
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.29 – Entrave volontaire ou obstruction à une intervention de police
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.30 – Tentative de corruption portée envers un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.31 – Soustraction frauduleuse ou fraude fiscale d'ampleur
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article C.32 – Inexécution répétée d'une ordonnance judiciaire civile
• Sanctions pécuniaires : Amende de 12 600 € à 23 400 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article C.33 – Abus de pouvoir ou dépassement de fonctions par un agent public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.34 – Non-respect grave d'une décision de justice par une entreprise
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article C.35 – Organisation ou participation à une course de rue illégale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie du véhicule + Sanction de l'ensemble des participants.

Article C.36 – Délit de fuite commis après un accident ayant entraîné des blessures
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.37 – Coups et blessures graves ayant occasionné une incapacité lourde
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de prise en charge intégrale des frais médicaux.

Article C.38 – Subornation, achat ou pressions exercées sur un témoin
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Manœuvres pour acheter ou intimider un témoin.

Article C.39 – Blanchiment de capitaux ou conversion de fonds illicites
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et confiscation des sommes blanchies.

Article C.40 – Violences volontaires commises à l'aide d'un objet contondant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.41 – Menaces directes envers un policier, secouriste ou pompier en service
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Intimidation ciblée sur les personnels de secours ou de force.

Article C.42 – Participation à une rixe armée avec usage d'armes par destination
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Confiscation des armes et objets utilisés.

Article C.43 – Complicité active dans des violences physiques graves
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.44 – Menace directe exercée sous l'empire d'une arme à feu ou blanche
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 400 € à 4 600 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.45 – Altération, falsification ou effacement du numéro de série d'un bien/véhicule
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie conservatoire du véhicule ou bien.

Article C.46 – Vol portant sur des biens d'une valeur exceptionnelle
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et restitution des biens de haute valeur.

Article C.47 – Évasion simple d'un lieu de rétention ou garde à vue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Évasion commise hors du complexe pénitentiaire d'État.

Article C.48 – Récidive caractérisée d'actes d'outrage ou de rébellion
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.49 – Usage excessif ou disproportionné de la force par un agent public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Suspension immédiate de fonctions + Saisine de l'Inspection Générale de la Police (Code I, Art. 27).

Article C.50 – Détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt ou usage de la fonction à des fins privées
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Restitution intégrale des sommes + Révocation administrative ou sanctions judiciaires.

Article C.51 – Représailles contre un plaignant ou entrave à l'Inspection Générale de la Police
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Suspension immédiate de fonctions si l'auteur est un agent public.

Article C.52 – Accomplissement d'actes de contrainte sans avoir prêté serment
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Nullité des actes accomplis (Code III) + Interdiction d'exercer jusqu'à la prestation de serment.

Article C.53 – Détournement, vol ou utilisation d'un bien saisi ou mis en fourrière par un agent public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Restitution immédiate du bien + Révocation administrative ou sanctions judiciaires.

Article C.54 – Banqueroute frauduleuse : organisation frauduleuse d'insolvabilité

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inopposabilité des actes frauduleux (Code VI, Art. 54) + interdiction de diriger une entreprise (Code V, Art. 36) + confiscation des biens dissimulés.

Article C.55 – Travail clandestin en réseau organisé ou exploitation massive de main-d'œuvre non déclarée

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Fermeture de l'établissement, confiscation des gains + interdiction de diriger une entreprise (Code VII, Art. 47, al. 3).

Article C.56 – Participation ou affiliation à un gang

• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes, des véhicules et des gains du gang. Constitue un gang un groupe durable de personnes qui revendique un nom, un quartier ou un territoire (Article 4, al. 3).

Article C.57 – Guerre de territoire entre gangs

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes et des véhicules (Articles 11 à 14). Vise les affrontements ou violences entre gangs pour le contrôle d'un quartier.

Article C.58 – Proxénétisme : organisation, contrainte ou exploitation de la prostitution d'autrui

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des gains + fermeture de l'établissement concerné (Articles 11 à 14) ; renvoi Code VII, Art. 52.

TITRE V – DES CRIMES ET GRANDES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ NATIONALE (SECTION D)

Article D.01 – Tentative d'enlèvement ou de séquestration de personne

• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.02 – Crime d'enlèvement, de kidnapping ou de séquestration

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.

Article D.03 – Prise d'otage commise sur un citoyen civil

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.04 – Tentative d'évasion commise hors d'un pénitencier d'État

• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Action de soustraction au régime de détention.

Article D.05 – Destruction par incendie criminel de bâtiments ou infrastructures

• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.

• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de suivi et bilan psychologique judiciaire.

Article D.06 – Actes de torture, barbarie ou traitements inhumains
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de suivi et bilan psychologique judiciaire.

Article D.07 – Commission d'actes de nature terroriste contre la population
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de suivi et bilan psychologique judiciaire.

Article D.08 – Port d'arme illégal de catégorie lourde relatif à un fusil automatique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme de guerre.

Article D.09 – Port d'arme illégal relatif à un lance-roquettes (RPG) ou arme lourde
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'équipement lourd.

Article D.10 – Port d'arme illégal relatif à une mitrailleuse lourde
• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.
• Sanction pénale : 42 à 84 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme lourde.

Article D.11 – Trafic, importation ou distribution illégale d'armes de guerre
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.12 – Braquage à main armée d'un convoi sécurisé ou fédéral
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.13 – Braquage à main armée d'une bijouterie ou commerce de luxe
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie des armes, fonds et bijoux dérobés.

Article D.14 – Prise d'otage commise sur un représentant de l'État ou fonctionnaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article D.15 – Tentative d'homicide volontaire contre un citoyen civil
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.

Article D.16 – Braquage à main armée d'un établissement bancaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.17 – Braquage à main armée de la Banque Nationale de Bruxelles
• Sanctions pécuniaires : Amende de 38 500 € à 71 500 €.
• Sanction pénale : 42 à 84 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.18 – Détention ou transport d'explosifs militaires (C4, grenades)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation immédiate du matériel explosif.

Article D.19 – Formulation de menaces de nature terroriste ou d'attentat
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.20 – Meurtre aggravé commis contre un agent de la force publique ou de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.

Article D.21 – Meurtre commis sous l'emprise de stupéfiants ou de substances
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.22 – Meurtre ou homicide volontaire simple commis sans préméditation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Acte de donner volontairement la mort + Saisies.

Article D.23 – Complicité active dans la commission d'un meurtre simple
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.24 – Complicité active dans la commission d'un meurtre aggravé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.25 – Assassinat (meurtre commis avec préméditation ou guet-apens)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 31 500 € à 58 500 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.26 – Homicide involontaire causé par imprudence ou négligence grave
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.27 – Tentative d'homicide volontaire ciblée sur un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.

• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.

Article D.28 – Empoisonnement ou administration de substances mortelles
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.29 – Tuerie de masse ou fusillade aveugle contre la population
• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.
• Sanction pénale : 42 à 84 mois de prison.

Article D.30 – Délit de fuite commis à la suite d'un homicide routier
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.31 – Trafic, prélèvement ou commerce illégal d'organes humains
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et saisie des organes ou matériels.

Article D.32 – Défiguration ou mutilation volontaire (usage d'acide ou brûlure)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.33 – Organisation, direction ou gestion d'un réseau de trafic illégal
• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie intégrale des structures du réseau.

Article D.34 – Trafic international de produits ou matériels prohibés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie intégrale des cargaisons et véhicules.

Article D.35 – Transport ou convoyage de quantités criminelles de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des stupéfiants.

Article D.36 – Stockage ou logistique de quantités criminelles de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 12 200 € à 22 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des stupéfiants.

Article D.37 – Installation ou exploitation d'un laboratoire de fabrication de drogue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des stupéfiants et matériels.

Article D.38 – Détention ou trafic de stupéfiants au sein d'un établissement pénitentiaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Confiscation et saisie des produits stupéfiants.

Article D.39 – Fonctionnaire armé exerçant ou intervenant sous l'emprise de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 28 000 € à 52 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.40 – Corruption active commise envers un magistrat ou fonctionnaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation administrative ou sanctions judiciaires.

Article D.41 – Corruption passive commise par un agent ou représentant public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.42 – Homicide involontaire ou décès par overdose imputable au trafic
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.43 – Direction ou appartenance active à un cartel de la drogue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité (ou 36 à 60 mois de prison).
• Mesure complémentaire : Saisie intégrale des biens + RECLUSION À PERPÉTUITÉ.

Article D.44 – Fabrication illégale d'armes à feu ou armes de guerre
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes et des outils de production.

Article D.45 – Importation illégale d'armes à feu sur le territoire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes importées.

Article D.46 – Exportation illégale d'armes à feu hors du territoire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes destinées à l'export.

Article D.47 – Tirs par arme à feu dirigés contre un véhicule occupé ou non
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.48 – Tirs par arme à feu dirigés contre un agent de l'État en service
• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.49 – Fabrication ou assemblage d'engins explosifs ou grenades artisanales
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des matériels et engins explosifs.

Article D.50 – Récidive légale en matière de port d'arme illégal
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.51 – Braquage à main armée d'un fourgon blindé de transport de fonds
• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie des armes, véhicules et valeurs dérobées.

Article D.52 – Soustraction, piratage ou vol de bases de données gouvernementales
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.53 – Trafic d'influence auprès de responsables ou magistrats publics
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.54 – Actes de pillage commis en situation de crise ou catastrophe nationale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et restitution des objets pillés.

Article D.55 – Vol ou détournement d'un véhicule officiel de l'État ou des secours
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.56 – Récidive légale en matière de vols commis avec violences
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.57 – Récidive légale en matière de braquages à main armée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 600 € à 10 400 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.58 – Destruction volontaire de preuves destinées à une procédure pénale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.

Article D.59 – Faux témoignage rendu dans le cadre d'une instruction pénale criminelle
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.60 – Évasion de détention pénitentiaire commise avec usage de la violence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 12 200 € à 22 800 €.

• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.61 – Complicité active ou fourniture de moyens destinés à une évasion
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.62 – Détention d'armes ou d'objets prohibés au sein d'un pénitencier
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie immédiate des objets prohibés en détention.

Article D.63 – Participation ou incitation à une mutinerie pénitentiaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.64 – Participation active à une émeute violente ou insurrection urbaine
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.65 – Attroupement armé menaçant la sécurité ou l'ordre public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes présentées.

Article D.66 – Abus de pouvoir ou forfaiture grave commise par un agent de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 31 500 € à 58 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.67 – Arrestation, privation de liberté ou détention arbitraire par un agent
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.68 – Fuite, vente ou divulgation de documents classifiés défense
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.69 – Actes d'espionnage au profit d'entités ou puissances étrangères
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.

Article D.70 – Crime de haute trahison envers la Nation et les Institutions
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.

Article D.71 – Complot ou conspiration visant à renverser les institutions légales
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.72 – Création, direction ou affiliation à une organisation terroriste
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.

• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.

Article D.73 – Planification logistique ou préparation active d'un attentat

• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.74 – Commission ou exécution d'un attentat terroriste sur le territoire

• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité (ou 36 à 60 mois de prison).
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + RECLUSION À PERPÉTUITÉ.

Article D.75 – Cyberattaque visant les infrastructures stratégiques de l'État

• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.76 – Formulation de menaces directes d'atteinte physique contre un magistrat

• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE III
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET D'INSTRUCTION DE LA VILLE DE BRUXELLES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Procédures de Garde à Vue, Rôles des OPJ/APJ, Mandats, Perquisitions, Vices de Forme & Droits Inaliénables du Prévenu

CODE III – CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA VILLE DE BRUXELLES

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – DES ACTEURS DE LA PROCÉDURE ET DES HABILITATIONS

- Article 01 : Rôles et compétences des APJ et OPJ de la Police de Bruxelles
- Article 02 : Contrôle judiciaire par le Procureur du Roi et le Juge d'Instruction

TITRE II – DE LA GARDE À VUE ET DU TRAITEMENT DES DÉTENUS

- Article 3 : Notification obligatoire des droits du prévenu (Droits Salduz / Assistance Avocat)
- Article 4 : Durée légale de garde à vue et obligation absolue d'alimentation (Eau / Nourriture)
- Article 5 : Accord préalable de l'OPJ pour toute privation de liberté
- Article 6 : Traitement digne, examen médical et interdiction des violences
- Article 7 : Interpellation et arrestation du prévenu
- Article 8 : Registre de garde à vue, prolongation et contrôle
- Article 9 : Fin de la garde à vue et décision du Parquet

TITRE III – DES ENQUÊTES, PERQUISITIONS ET SÉQUESTRATIONS

- Article 10 : Cadre des contrôles d'identité et de palpation de sécurité
- Article 11 : Perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels
- Article 12 : Saisie des preuves, scellés et confiscation matérielle des armes/stupéfiants
- Article 13 : Saisie des véhicules et mise en fourrière administrative
- Article 14 : Constatation des infractions, plaintes et procès-verbal initial
- Article 15 : Scène de crime et préservation des preuves
- Article 16 : Auditions des victimes et des témoins
- Article 17 : Interrogatoire du prévenu et procès-verbal d'audition
- Article 18 : Formalités des saisies lors d'un contrôle ou d'une interpellation
- Article 19 : Fouilles corporelles, fouilles de véhicules et consultation de téléphones

TITRE IV – DES MANDATS JUDICIAIRES ET DES MANDATS D'ARRÊT

- Article 20 : Délivrance des mandats de recherche, de perquisition et de dématérialisation
- Article 21 : Forme, validité et exécution des mandats
- Article 22 : Interception, consultation de communications et réquisition de données
- Article 23 : Déroulement des perquisitions
- Article 24 : Exécution du mandat d'arrêt, recherche et évadés

TITRE V – DE L'INSTRUCTION, DU RENVOI ET DES SUITES DE LA PROCÉDURE

- Article 30 : Saisine du Juge d'Instruction et ouverture de l'instruction
- Article 31 : Actes d'instruction et rôle du Juge d'Instruction
- Article 32 : Première comparution et inculpation
- Article 33 : Détention préventive, liberté provisoire et contrôle judiciaire
- Article 34 : Clôture de l'instruction : non-lieu ou renvoi
- Article 35 : Citation et comparution devant la juridiction de jugement
- Article 36 : Droits de la défense et de la victime pendant la procédure
- Article 37 : Articulation avec le jugement, les recours et l'exécution des peines
- Article 38 : Amende forfaitaire et règlement des contraventions
- Article 39 : Prescription de l'action publique

TITRE VI – DES VICES DE FORME ET NULLITÉS DE PROCÉDURE

- Article 40 : Causes d'annulation de la procédure et vice de forme (Dépassement de durée, absence d'accord OPJ, non-respect des droits)
- Article 41 : Effets de l'annulation : Libération immédiate et restitution des biens

- Article 42 : Écartement des preuves irrégulières et soulèvement des nullités
- Article 43 : Causes complémentaires de nullité
- Article 44 : Régularisation des irrégularités mineures
- Article 45 : Responsabilité de l'agent et recours de la personne lésée

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I ET II

- Article 50 : Primauté de la Constitution
- Article 51 : Articulation avec le Code I : droits fondamentaux dans la procédure
- Article 52 : Articulation avec le Code II : qualification, peines et mesures complémentaires
- Article 53 : Procédure pendant l'état d'urgence
- Article 54 : Délais et computation
- Article 55 : Rapport d'usage de la force

TITRE VIII – COMPLÉMENTS SUR LA GARDE À VUE, L'AVOCAT ET LES DROITS DU PRÉVENU

- Article 60 : Assistance de l'avocat
- Article 61 : Conditions de rétention de la personne retenue
- Article 62 : Personne retenue blessée ou malade
- Article 63 : Vérification d'identité
- Article 64 : Procédure visant un agent public
- Article 65 : Avocat commis d'office et aide juridictionnelle

TITRE I – DES ACTEURS DE LA PROCÉDURE ET DES HABILITATIONS

Article 01 – Rôles et compétences des APJ et OPJ de la Police de Bruxelles

1. Agent de Police Judiciaire (APJ) : Habilité à constater les infractions (Code II), à établir des procès-verbaux, à procéder à des interpellations sur le fait qualifié et à exécuter les consignes des officiers (Code IV).
2. Officier de Police Judiciaire (OPJ) : Habilité à diriger les enquêtes, notifier les gardes à vue, autoriser les rétentions, valider les procès-verbaux et solliciter des mandats auprès des magistrats du Parquet (Code V).
3. Aucun agent non habilité OPJ ne peut ordonner ou valider de lui-même une privation de liberté prolongée au-delà du contrôle d'identité strict.

Article 02 – Contrôle judiciaire par le Procureur du Roi et le Juge d'Instruction

1. Le Procureur du Roi et ses substituts contrôlent l'exercice des missions de police judiciaire menées sur le territoire de Bruxelles (Code I, Art. 22).
2. Toute garde à vue faisant suite à un délit majeur (Section C) ou crime (Section D - Code II) doit être signalée au Parquet dans les meilleurs délais.
3. Le Juge d'Instruction est seul compétent pour délivrer des mandats d'arrêt pénitentiaires ou ordonner des perquisitions hors flagrant délit.
4. Le Procureur du Roi et ses substituts sont joignables vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre par Radio D Justice (Code V, Art. 55 bis).

TITRE II – DE LA GARDE À VUE ET DU TRAITEMENT DES DÉTENUS

Article 3 – Notification obligatoire des droits du prévenu

Dès le début de toute privation de liberté (arrestation ou placement en garde à vue), l'agent ou l'OPJ est dans l'obligation formelle de notifier au prévenu l'ensemble de ses droits constitutionnels (Code I, Art. 11 et 13 ; Code II, Art. 8) :
1. Le droit de connaître immédiatement le motif de son interpellation et les articles du Code II reprochés.
2. Le droit de garder le silence, toute déclaration pouvant être retenue contre lui.
3. Le droit d'être assisté par un Avocat dès le début de la procédure (Code V).
4. Le droit de demander un examen médical s'il présente des blessures physiques.
5. Le droit d'informer un proche ou son employeur (Code VII) de sa rétention.

Article 4 – Durée légale de garde à vue et obligation d'alimentation

1. Durée de rétention : La durée de la garde à vue en poste de police est strictement calibrée sur le temps nécessaire au traitement du dossier, ne pouvant excéder les plafonds de détention provisoire fixés au Code II (3 à 45 mois de prison).
2. Obligation absolue d'alimentation : Tout individu placé sous les verrous de la Police de Bruxelles doit obligatoirement se voir proposer de l'eau et de la nourriture s'il en formule la demande. Le refus caractérisé de fournir de l'eau ou des vivres constitue une violation grave des droits fondamentaux (Code I, Art. 10 et 30).

Article 5 – Accord préalable de l'OPJ pour toute privation de liberté

1. Aucun individu ne peut être maintenu en cellule de rétention sans l'accord explicite et préalable d'un Officier de Police Judiciaire (OPJ) présent ou saisi du dossier.
2. L'absence d'accord formel d'un OPJ rend la détention totalement illégale (Code II, Art. D.02 et D.67 - Séquestration / Détention arbitraire) et entraîne un vice de forme immédiat (Art. 40).

Article 6 – Traitement digne, examen médical et interdiction des violences

1. Tout prévenu doit être traité avec humanité et respect de sa dignité humaine (Code I, Art. 10 et 30).
2. Les violences illégitimes, bousculades inutiles, insultes ou actes d'humiliation commis par des policiers font l'objet de poursuites pénales (Code II, Art. 9, C.49 et D.06) et de sanctions disciplinaires immédiates (Code IV, Art. 82 à 84).

Article 7 – Interpellation et arrestation du prévenu

1. L'interpellation est possible sur le fait (flagrant délit), en exécution d'un mandat d'arrêt (Art. 21) ou en cas de soupçons sérieux portant sur un délit majeur ou un crime (Code II, Section C & D). L'agent annonce sa qualité, indique l'infraction reprochée et relève l'heure de l'arrestation, qui marque le début de la garde à vue.
2. La force employée doit être strictement nécessaire et proportionnée à la résistance rencontrée. Le menottage est autorisé pour la sécurité de l'agent et du prévenu et n'est maintenu que tant que le risque le justifie.
3. Dès l'arrestation, les droits de l'Article 3 sont notifiés et un OPJ est avisé pour validation de la rétention (Art. 5).

Article 8 – Registre de garde à vue, prolongation et contrôle

1. Toute garde à vue est inscrite au registre : identité du prévenu, heure de début, motif, OPJ responsable, notification des droits (Art. 3), repas et soins prodigués (Art. 4 et 6).
2. La garde à vue ne peut être prolongée au-delà du temps initialement nécessaire qu'avec l'accord de l'OPJ responsable, sans jamais dépasser les plafonds fixés à l'Article 4.
3. Le Procureur du Roi est informé de toute prolongation concernant un délit majeur ou un crime (Art. 2). Il peut à tout moment ordonner la libération du prévenu ou son transfert.

Article 9 – Fin de la garde à vue et décision du Parquet

1. À l'issue de la garde à vue, et après avis au Parquet, l'une des suites suivantes est décidée :
a) libération sans poursuite (classement sans suite) lorsque l'infraction n'est pas caractérisée ou que les preuves sont insuffisantes ;
b) libération avec convocation devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel (Code V, Art. 2) pour les contraventions et les délits ne nécessitant pas d'instruction ;
c) règlement par amende forfaitaire, lorsque le Code II le prévoit pour l'infraction constatée ;
d) déferrement devant le Juge d'Instruction pour les délits majeurs complexes et les crimes (Art. 30).
2. En tout état de cause, les amendes et contraventions administratives constatées sont formellement notifiées au prévenu dès la phase initiale au poste, indépendamment de la décision finale du Procureur du Roi quant à sa détention.
3. La décision est notifiée au prévenu, consignée au registre de garde à vue et versée au dossier.

TITRE III – DES ENQUÊTES, PERQUISITIONS ET SÉQUESTRATIONS

Article 10 – Cadre des contrôles d'identité et de palpation de sécurité

1. La Police de Bruxelles peut procéder au contrôle d'identité de toute personne pour prévenir une atteinte à l'ordre public ou en cas de suspicion d'infraction (Code IV).
2. La palpation de sécurité est exclusivement destinée à vérifier l'absence d'armes ou d'objets dangereux (Code II, Art. C.02 et C.22 à C.24). Elle doit être réalisée par un agent du même sexe dès que les conditions opérationnelles le permettent.

Article 11 – Perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels

1. Aucune perquisition ou fouille de lieu privé (domicile, siège d'entreprise - Code VII) ne peut être effectuée sans un mandat écrit signé par un Juge d'Instruction (Code I, Art. 12).
2. Exception du Flagrant Délit : La perquisition sans mandat préalable est autorisée uniquement si les policiers poursuivent un suspect en fuite ou constatent un crime ou délit grave commis à l'instant même (Code II, Section C & D).

Article 12 – Saisie des preuves, scellés et confiscation matérielle

1. Les armes prohibées (Code II, Art. C.02, C.22 à C.24 et D.08 à D.10), produits stupéfiants (Code II, Art. B.06, C.06 et C.20), objets volés ou argent sale (Code II, Art. C.10 et C.39) découverts lors d'une procédure font l'objet d'une saisie matérielle immédiate sous scellés.
2. Les objets inventoriés doivent être enregistrés dans le registre officiel des preuves.
3. Les formalités, les délais de conservation, la restitution et la destruction des biens saisis suivent les Articles 11 à 14 du Code II. La saisie est consignée sur procès-verbal remis à la personne (Art. 18).
4. Un bien saisi sans scellés ni inventaire ne peut être produit comme preuve (Art. 43).

Article 13 – Saisie des véhicules et mise en fourrière administrative

Tout véhicule ayant servi à la commission d'un délit (délit de fuite, refus d'obtempérer, rodéo, trafic) ou dépourvu d'assurance/permis valide peut être saisi et placé immédiatement en fourrière administrative aux frais du propriétaire (Code VIII).
Les formalités, la durée, les frais et la restitution relèvent des Articles 15 à 17 du Code II ; la fourrière judiciaire est régie par l'Article 16 du même Code.

Article 14 – Constatation des infractions, plaintes et procès-verbal initial

1. Une infraction parvient à la connaissance de la police par constatation directe, plainte de la victime, dénonciation d'un tiers ou découverte à l'occasion d'un contrôle. Toute plainte doit être enregistrée.
2. Le flagrant délit désigne l'infraction en train de se commettre ou venant de se commettre, ainsi que le cas de l'auteur poursuivi par la clameur publique ou trouvé en possession d'objets laissant penser qu'il vient de la commettre.
3. L'APJ ou l'OPJ dresse un procès-verbal initial indiquant la date, l'heure, le lieu, les faits, les personnes impliquées et les éléments saisis. Ce procès-verbal est validé par un OPJ (Art. 1) puis transmis au Parquet.

Article 15 – Scène de crime et préservation des preuves

1. Le premier agent arrivé sur les lieux porte secours aux victimes, sécurise un périmètre et empêche toute altération des indices.
2. Nul ne peut pénétrer dans le périmètre ni toucher aux éléments sans l'autorisation de l'OPJ, qui dirige les constatations. Les

photographies, relevés et prélèvements sont consignés au procès-verbal.
3. Les éléments recueillis sont saisis et placés sous scellés (Art. 12), puis présentés à l'audience (Code V, Art. 22).

Article 16 – Auditions des victimes et des témoins

1. Les victimes et les témoins sont entendus par un APJ ou un OPJ. Leur audition est consignée dans un procès-verbal relu et signé par la personne entendue.
2. Le témoin n'est pas privé de liberté et peut quitter les lieux à l'issue de son audition. S'il apparaît comme suspect en cours d'audition, il est traité comme prévenu et ses droits lui sont notifiés (Art. 3).
3. Le faux témoignage et les menaces ou pressions exercées sur un témoin sont poursuivis conformément au Code II.

Article 17 – Interrogatoire du prévenu et procès-verbal d'audition

1. L'interrogatoire du prévenu est dirigé par un OPJ et n'a lieu qu'après la notification de ses droits (Art. 3). Si le prévenu demande un avocat, l'interrogatoire est suspendu jusqu'à son arrivée, sauf renonciation expresse consignée au procès-verbal ou carence constatée selon l'Article 60.
2. Le procès-verbal d'audition mentionne l'heure de début et de fin, les pauses, les repas fournis (Art. 4), les questions posées et les réponses données. Il est relu et signé par le prévenu. Un refus de signer est mentionné.
3. Le silence du prévenu ne peut être interprété comme un aveu. Les aveux obtenus par la violence ou la contrainte sont frappés de nullité (Art. 40).

Article 18 – Formalités des saisies lors d'un contrôle ou d'une interpellation

1. Toute saisie opérée au cours d'un contrôle, d'une interpellation ou d'une perquisition suit les formalités des Articles 11 à 14 du Code II : procès-verbal immédiat, inventaire et scellés.
2. Le bien saisi est déposé sans délai au service de conservation des pièces à conviction. Aucun agent ne peut l'utiliser, le consommer ni en disposer (Code II, Art. C.53).
3. Un bien détenu légalement et sans lien avec l'infraction n'est pas saisi ; les effets personnels sont consignés puis restitués à la libération (Code II, Art. 12, al. 5).
4. Une saisie irrégulière est nulle et le bien est restitué sans délai (Art. 41 et 43).

Article 19 – Fouilles corporelles, fouilles de véhicules et consultation de téléphones

1. La palpation de sécurité reste régie par l'Article 10. La fouille corporelle approfondie n'est possible qu'après une arrestation, sur décision d'un OPJ consignée au procès-verbal, par un agent du même sexe, à l'abri des regards, dans le respect de la dignité (Code I, Art. 10).
2. Le véhicule peut être fouillé sur la voie publique sur le fait, en cas de soupçons sérieux d'infraction ou avec l'accord du conducteur. Un véhicule situé dans un lieu privé est assimilé au domicile (Art. 11).
3. Le téléphone et les communications privées ne peuvent être consultés que sur ordonnance motivée d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 17 ; Art. 22), sauf accord exprès de la personne consigné au procès-verbal. Toute consultation illégale est punie par l'Article B.64 du Code II.
4. Chaque fouille est proportionnée à son objet et consignée au procès-verbal.

TITRE IV – DES MANDATS JUDICIAIRES ET DES MANDATS D'ARRÊT

Article 20 – Délivrance des mandats de recherche et de perquisition

1. Les mandats d'arrêt, de recherche ou de perquisition sont rédigés et visés par un Magistrat ou un Juge d'Instruction.
2. Le mandat doit comporter l'identité ou le signalement du suspect, l'adresse exacte du lieu ciblé et la qualification des infractions reprochées (Code II).

Article 21 – Forme, validité et exécution des mandats

1. Tout mandat est écrit, daté et signé. Il mentionne les éléments de l'Article 20, alinéa 2, ainsi que sa durée de validité.
2. Un mandat de perquisition ou de recherche est valable sept (7) jours réels, renouvelables par décision motivée. Un mandat d'arrêt reste valable jusqu'à son exécution ou sa levée.
3. L'agent présente le mandat ou en donne lecture et en remet copie à la personne ; le mandat est annexé au procès-verbal.
4. Le mandat ne vaut que pour la personne, les faits et les lieux qu'il vise. Les saisies sans lien avec ces faits ne sont possibles qu'en cas de flagrant délit.
5. Un mandat non conforme ou périmé entraîne la nullité des actes accomplis (Art. 43).

Article 22 – Interception, consultation de communications et réquisition de données

1. L'interception, la consultation ou la saisie de communications privées (téléphone, messages, comptes) exige une ordonnance motivée du Juge d'Instruction (Code I, Art. 17 ; Code II, Art. B.64).

2. Elle n'est possible que pour un délit majeur ou un crime (Code II, Sections C et D). L'ordonnance précise la ligne ou le compte visé, les infractions recherchées et une durée maximale de sept (7) jours réels, renouvelable par décision motivée.
3. Les données sans lien avec l'infraction sont détruites. Les échanges entre une personne et son avocat ou son médecin ne peuvent jamais être exploités (Code II, Art. B.59).
4. Les données recueillies sont placées sous scellés et inventoriées (Code II, Art. 12).

Article 23 – Déroulement des perquisitions

1. La perquisition a lieu en présence de l'occupant ou de son représentant. À défaut, elle a lieu en présence d'un témoin étranger aux forces de l'ordre, ou avec mention de l'impossibilité au procès-verbal.
2. Elle se limite aux lieux et objets visés par le mandat, de manière proportionnée. Les dégâts inutiles ouvrent droit à indemnisation (Code VI).
3. Un procès-verbal et un inventaire sont dressés sur place ; les saisies suivent les Articles 11 à 14 du Code II. Une copie est remise à l'occupant.
4. Pour les locaux d'un avocat, d'un médecin ou d'un magistrat, la perquisition a lieu en présence du Juge d'Instruction ou de son délégué, dans le respect du secret professionnel (Code II, Art. B.59). Pour le cabinet d'un avocat, le bâtonnier ou, avant la création de l'Ordre, le juge en chef est également présent (Code V, Art. 45, al. 4).
5. Les perquisitions sans mandat sont limitées au flagrant délit défini à l'Article 11, alinéa 2 (Code I, Art. 12).

Article 24 – Exécution du mandat d'arrêt, recherche et évadés

1. L'agent qui exécute un mandat d'arrêt annonce sa qualité, notifie les droits de l'Article 3 et avise un OPJ. La personne arrêtée est présentée au Juge d'Instruction dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.
2. Un évadé ou un fugitif peut être repris sur-le-champ sans nouveau mandat (Code II, Art. C.47, D.04 et D.60) puis remis au Parquet.
3. Le mandat prend fin à son exécution, à la remise en liberté ou sur décision du juge.

TITRE V – DE L'INSTRUCTION, DU RENVOI ET DES SUITES DE LA PROCÉDURE

Article 30 – Saisine du Juge d'Instruction et ouverture de l'instruction

1. Pour les délits majeurs complexes et les crimes, le Procureur du Roi saisit le Juge d'Instruction par réquisitoire. La victime peut également le saisir en se constituant partie civile.
2. Le Juge d'Instruction ne peut instruire que les faits dont il est saisi.
3. Le dossier d'instruction comprend les procès-verbaux, auditions, saisies, rapports d'expertise et pièces transmis par la police (Art. 14 à 17).

Article 31 – Actes d'instruction et rôle du Juge d'Instruction

1. Le Juge d'Instruction instruit à charge et à décharge. Il entend les témoins et les inculpés, organise des confrontations, ordonne les perquisitions (Art. 11), les saisies (Art. 12), les expertises (Code V, Art. 21) et délivre les mandats (Art. 20 et 21).
2. Il peut déléguer des actes d'enquête à un OPJ par commission rogatoire, sous son contrôle.
3. Toute partie peut demander l'accomplissement d'actes complémentaires. Le refus du Juge d'Instruction doit être motivé.

Article 32 – Première comparution et inculpation

1. Le prévenu déféré est présenté au Juge d'Instruction, qui vérifie son identité, lui notifie les faits reprochés et ses droits (Art. 3) et recueille ses déclarations en présence de son avocat.
2. Le Juge d'Instruction inculpe le prévenu lorsqu'il existe des indices sérieux de culpabilité. À défaut, il ordonne sa remise en liberté.

Article 33 – Détention préventive, liberté provisoire et contrôle judiciaire

1. Le Juge d'Instruction peut délivrer un mandat d'arrêt (Art. 21) lorsque la gravité des faits, le risque de fuite, le risque de destruction de preuves, la pression sur des témoins ou le risque de récidive l'exigent. La détention préventive ne peut excéder les plafonds fixés au Code II.
2. Il peut, à la place, laisser l'inculpé en liberté sous contrôle judiciaire : obligation de pointage, interdiction de contact avec la victime ou les témoins, interdiction de territoire, bracelet électronique ou caution.
3. L'inculpé ou son avocat peut demander la mise en liberté à tout moment. La décision est motivée et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel (Code V).

Article 34 – Clôture de l'instruction : non-lieu ou renvoi

1. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est communiqué au Procureur du Roi pour ses réquisitions.
2. S'il n'existe pas de charges suffisantes, un non-lieu est prononcé : l'inculpé est remis en liberté et les biens saisis non confisqués lui sont restitués (Art. 41).

3. S'il existe des charges suffisantes, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de Police pour les infractions routières, devant le Tribunal Correctionnel pour les délits et les crimes, ou devant la Cour d'Assises pour les crimes qui lui sont réservés (Code V, Art. 2, 3 et 7).

Article 35 – Citation et comparution devant la juridiction de jugement

1. Le prévenu est cité à comparaître par un acte indiquant les faits, leur qualification (Code II), la date, l'heure et la juridiction compétente. Le prévenu détenu est transféré à l'audience.
2. Les parties civiles, les témoins et les experts sont convoqués dans les mêmes formes.
3. Pour les délits simples constatés en flagrant délit et dont les preuves sont réunies, le Procureur du Roi peut recourir à une procédure accélérée devant le Tribunal Correctionnel.

Article 36 – Droits de la défense et de la victime pendant la procédure

1. Le prévenu ou l'inculpé est présumé innocent. Son avocat a accès au dossier dès l'inculpation et peut demander des actes d'enquête.
2. La victime est informée des suites données à sa plainte et peut se constituer partie civile pour obtenir réparation.

Article 37 – Articulation avec le jugement, les recours et l'exécution des peines

1. À partir du renvoi, la procédure se poursuit devant la juridiction de jugement selon le Code V : audience (Art. 10 à 13), preuves (Art. 20 à 22) et jugement (Art. 30).
2. Les voies de recours (appel, pourvoi en cassation) et l'exécution des peines, y compris leurs aménagements, relèvent du Code V (Art. 31 à 33).

Article 38 – Amende forfaitaire et règlement des contraventions

1. Pour une contravention de la Section A du Code II, l'agent peut notifier une amende forfaitaire comprise dans la fourchette prévue (Code II, Art. 1, al. 3). L'avis est remis avec copie à la personne.
2. Le paiement dans les sept (7) jours réels éteint l'action publique et n'ouvre pas de casier judiciaire (Code II, Art. 2).
3. La personne peut contester l'amende devant le Tribunal de Police dans le même délai (Code V). À défaut de paiement et de contestation, le Parquet peut la citer (Art. 35).
4. Les mesures complémentaires (fourrière, retrait de permis) s'appliquent indépendamment du paiement (Code II, Art. 15 à 17).
5. Les amendes constatées sont notifiées dès la phase initiale, conformément à l'Article 9, alinéa 2.

Article 39 – Prescription de l'action publique

1. L'action publique se prescrit par sept (7) jours pour les contraventions (Section A), quatorze (14) pour les délits mineurs (Section B), trente (30) pour les délits majeurs (Section C) et soixante (60) pour les crimes (Section D) (Code II, Art. 2).
2. Le délai court à compter du jour des faits. Pour une infraction continue (séquestration, prise d'otage, trafic en cours), il court à compter du jour où elle cesse. Pour une infraction dissimulée (fraude, corruption, blanchiment), il court à compter du jour où les faits sont découverts par le Parquet, la Police ou la victime, sans pouvoir dépasser le double du délai normal.
3. Sont imprescriptibles les crimes réservés à la Cour d'Assises (Code V, Art. 3, al. 4), notamment le meurtre, l'assassinat, la torture, la tuerie de masse, le terrorisme et la haute trahison (Code II, Art. D.06, D.07, D.22, D.25, D.29, D.70 et D.74), ainsi que leur tentative et leur complicité.
4. Suspension : le délai est suspendu lorsque l'auteur est inconnu et qu'une enquête est ouverte, lorsqu'il est en fuite, ou lorsque la victime ne peut pas agir (mineure, dans le coma). Il reprend à la fin de la cause de suspension.
5. Interruption : tout acte d'enquête, d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai complet. Le total ne peut dépasser le triple du délai initial, sauf pour les crimes imprescriptibles.
6. Prescription de la peine : la peine prononcée définitivement et non exécutée se prescrit par le double du délai de prescription de l'infraction. Les peines des crimes imprescriptibles ne se prescrivent pas.
7. La juridiction constate l'extinction de l'action publique ; la prescription ne rend pas la procédure nulle.

TITRE VI – DES VICES DE FORME ET NULLITÉS DE PROCÉDURE

Article 40 – Causes d'annulation de la procédure et vice de forme

Constitue un vice de forme majeur entraînant la nullité de plein droit de la procédure pénale engagée :
1. L'absence de notification formelle des droits du prévenu (Art. 3) au début de la détention.
2. L'absence d'accord ou de validation par un OPJ habilité lors du placement en rétention (Art. 5).
3. Le refus caractérisé de fournir de l'eau ou de la nourriture à un prévenu qui en fait la demande formelle (Art. 4).
4. Le dépassement injustifié et abusif des temps légaux de garde à vue ou l'obtention d'aveux sous la torture ou la violence illégitime (Code II, Art. D.06).
5. L'exécution d'une perquisition à domicile sans mandat et hors du cadre strict du flagrant délit (Art. 11).

Article 41 – Effets de l'annulation : Libération immédiate et restitution

1. La constatation d'un vice de forme par un Juge, un Magistrat ou l'OPJ responsable entraîne l'abandon immédiat des poursuites liées au vice.
2. Le prévenu doit être immédiatement remis en liberté et les saisies effectuées de manière illégale annulées (Code I, Art. 12 ; Code II, Art. 14 ; Code VI, Art. 30).

Article 42 – Écartement des preuves irrégulières et soulèvement des nullités

1. Toute preuve obtenue en violation des droits du prévenu (Art. 3), sans l'accord d'un OPJ (Art. 5) ou en dehors du cadre légal d'une perquisition (Art. 11) est écartée des débats (Code V, Art. 22).
2. La nullité peut être soulevée par le prévenu ou son avocat à tout stade de la procédure, ou relevée d'office par le juge. Les actes réguliers du dossier, qui ne dépendent pas de l'acte annulé, demeurent valables.
3. L'agent responsable d'un vice de forme s'expose à des sanctions disciplinaires.

Article 43 – Causes complémentaires de nullité

Sans préjudice de l'Article 40, entraînent la nullité des actes concernés (effets : Art. 41 et 42) :
1. Une saisie sans procès-verbal, sans inventaire ou sans scellés (Code II, Art. 12).
2. Une fouille hors du cadre de l'Article 19, ou une interception ou consultation de communications sans ordonnance (Code I, Art. 17 ; Code II, Art. B.64).
3. Un acte de contrainte accompli par un agent n'ayant pas prêté serment (Code I, Art. 25 ; Code II, Art. C.52).
4. Un mandat non conforme aux Articles 20, 22 ou 23, ou exécuté après sa durée de validité.
5. Un interrogatoire mené en l'absence de l'avocat demandé par le prévenu, sans renonciation expresse ni carence constatée (Art. 17 et 60).
6. Une détention ou une garde à vue décidée sans motif légal (Code II, Art. D.67).

Article 44 – Régularisation des irrégularités mineures

1. Une erreur matérielle (faute de frappe, heure erronée, orthographe) n'entraîne pas la nullité si elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense. L'OPJ la rectifie par une mention datée et signée avant la clôture du dossier, ou le juge la rectifie.
2. Les causes de nullité des Articles 40 et 43 ne peuvent jamais être régularisées.
3. En cas de doute sur l'heure ou sur une mention du procès-verbal, le doute profite à la personne poursuivie (Code I, Art. 5 et 13).

Article 45 – Responsabilité de l'agent et recours de la personne lésée

1. L'agent à l'origine d'une nullité s'expose à des sanctions disciplinaires (Art. 42, al. 3). Si l'irrégularité est volontaire, il est poursuivi pénalement (Code II, Art. C.33, C.49, C.53, D.66 et D.67).
2. La personne lésée peut saisir l'Inspection Générale de la Police ou le Parquet (Code I, Art. 19 et 27). Les représailles contre elle sont punies par l'Article C.51 du Code II.
3. La détention ou la saisie irrégulière ouvre droit à indemnisation (Code VI).

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I ET II

Article 50 – Primauté de la Constitution

1. Le présent Code s'applique sous réserve de la Constitution (Code I), norme suprême (Code I, Art. 1 et 3). Toute disposition contraire est nulle (Code I, Art. 1 et 50).
2. Les définitions de l'Article 6 du Code I (citoyen, agent public, flagrant délit, délais) s'appliquent au présent Code.

Article 51 – Articulation avec le Code I : droits fondamentaux dans la procédure

Les articles suivants mettent en œuvre les garanties de la Constitution :
a) Droits du prévenu et assistance d'un avocat (Code I, Art. 11) : Articles 3, 17 et 60 ;
b) Présomption d'innocence et droit au silence (Code I, Art. 13) : Articles 3, 17 et 36 ;
c) Légalité et non-rétroactivité (Code I, Art. 14 et 62) : les actes de procédure restent régis par le texte en vigueur au jour où ils sont accomplis ;
d) Non bis in idem (Code I, Art. 15) : nul ne peut être poursuivi de nouveau pour les mêmes faits après un jugement définitif (Art. 34) ;
e) Inviolabilité du domicile (Code I, Art. 12) : Articles 11, 20 et 24 ;
f) Vie privée et communications (Code I, Art. 17) : Articles 19 et 23 ;
g) Dignité et secours (Code I, Art. 10 et 30) : Articles 4, 6, 61 et 62 ;
h) Plainte et recours (Code I, Art. 19) : Articles 14, 33 et 45 ;
i) Égalité devant la loi (Code I, Art. 16) : la procédure est la même pour tous, y compris les agents publics (Art. 64).

Article 52 – Articulation avec le Code II : qualification, peines et mesures complémentaires

1. Tout acte de procédure vise l'article du Code II (A, B, C ou D) qui fonde la poursuite. Les fourchettes de peines, le cumul et la Mise en Fédérale sont ceux du Code II (Art. 1, 2 et 4), du Code V pour le cumul (Art. 35) et du Code IV pour la Mise en Fédérale (Art. 51).
2. Les saisies, confiscations et mises en fourrière suivent les Articles 11 à 17 du Code II, complétés par les Articles 12, 13, 18 et 19 du présent Code.
3. La Section A n'ouvre pas de casier. Pour les Sections B, C et D, l'OPJ vérifie le casier avant de retenir la récidive (Code II, Art. 2 et 4).
4. Les infractions liées à la procédure sont : le refus de décliner son identité (A.54), la soustraction de biens saisis (B.60), la sortie irrégulière de fourrière (B.61), la violation d'un couvre-feu (B.62), l'accès non autorisé à une zone sensible (B.63), l'interception illégale (B.64), l'usage excessif de la force (C.49), le détournement et l'abus de fonction (C.50), les représailles (C.51), l'acte sans serment (C.52) et le détournement d'un bien saisi (C.53).
5. Les mesures complémentaires du Code II ne sont exécutées qu'après notification à la personne.

Article 53 – Procédure pendant l'état d'urgence

1. Pendant l'état d'urgence proclamé selon le Code I (Art. 34), les couvre-feux et périmètres interdits s'appliquent ; leur violation est punie par l'Article B.62 du Code II.
2. Les droits garantis par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I ne sont jamais suspendus : notification des droits, avocat, durées légales, alimentation et soins demeurent dus.
3. En cas d'arrestations nombreuses, chaque personne fait l'objet d'un procès-verbal et d'une inscription individuels au registre (Art. 8).
4. À la fin de l'état d'urgence, les mesures cessent, sans effet sur les poursuites pour les faits commis.

Article 54 – Délais et computation

1. Sauf mention contraire, les délais de procédure s'entendent en heures ou en jours (Code I, Art. 6).
2. Un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 23 h 59, heure officielle de la Ville de Bruxelles.
3. L'heure de chaque acte est consignée au procès-verbal (Art. 14 et 44).

Article 55 – Rapport d'usage de la force

1. Tout usage de la force par un agent (maîtrise physique, arme à impulsion électrique, arme à feu) fait l'objet d'un rapport écrit transmis à l'OPJ (Code I, Art. 27 et 31).
2. Le rapport indique l'heure, le lieu, le motif, les moyens employés selon la gradation du Code I (Art. 31, al. 2), les blessures et les soins prodigués.
3. En cas de blessure, un examen médical est proposé (Art. 6). En cas de lésion grave, l'Inspection Générale de la Police est informée (Code I, Art. 27).
4. L'usage disproportionné de la force est puni par l'Article C.49 du Code II.

TITRE VIII – COMPLÉMENTS SUR LA GARDE À VUE, L'AVOCAT ET LES DROITS DU PRÉVENU

Article 60 – Assistance de l'avocat

1. Dès la notification de l'Article 3, le prévenu peut demander un avocat de son choix ou un avocat commis d'office (Code V). L'avocat est avisé sans délai (Code I, Art. 11).
2. Si l'avocat choisi est injoignable ou n'arrive pas dans les quinze (15) minutes suivant la notification des droits, un avocat commis d'office est requis. Si aucun avocat n'est arrivé dans les dix (10) minutes suivant cette réquisition, soit vingt-cinq (25) minutes au total, l'OPJ constate la carence au procès-verbal et l'interrogatoire peut se poursuivre sans avocat. Le prévenu peut renoncer à l'avocat dès le début ; l'OPJ consigne cette renonciation au procès-verbal.
3. Un entretien confidentiel d'au moins cinq (5) minutes a lieu avant le premier interrogatoire, sans écoute ni enregistrement (Code II, Art. B.64).
4. L'avocat assiste aux interrogatoires et aux confrontations et a accès au procès-verbal d'arrestation et aux pièces essentielles (Art. 36).
5. La renonciation est libre et révocable à tout moment ; l'OPJ la consigne au procès-verbal, sans document distinct à signer. Une demande d'avocat, ou la révocation d'une renonciation, faite après l'expiration des vingt-cinq (25) minutes ne suspend pas l'interrogatoire en cours : elle vaut pour les interrogatoires suivants et pour la suite de la procédure (Art. 65, al. 2). Toute entrave à l'accès de l'avocat entraîne la nullité (Art. 40 et 43).
6. Les avocats sont joignables vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre par Radio D Justice (Code V, Art. 55 bis). Leur nomination et le barreau relèvent du Code V (Art. 59).
7. Si aucun avocat n'est disponible, la personne se défend seule ou demande, une seule fois, un report de quarante-huit (48) heures pour en trouver un. Ces quarante-huit (48) heures suspendent la garde à vue : elles ne comptent pas dans sa durée maximale et ne s'appliquent qu'une fois. À l'expiration, si aucun avocat n'est arrivé, la carence est consignée au procès-verbal et la procédure se poursuit sans avocat (al. 2).

Article 61 – Conditions de rétention de la personne retenue

1. La personne est retenue dans un local sûr et salubre. En cas d'ivresse, elle est placée en cellule de dégrisement (Code II, Art. A.16).
2. Ses effets personnels sont consignés, inventoriés et restitués à sa libération (Code II, Art. 12, al. 5). La fouille suit l'Article 19.
3. Les personnes impliquées dans une même affaire sont séparées pendant les auditions.
4. L'OPJ contrôle régulièrement la situation de la personne et le consigne au registre (Art. 8). L'eau, la nourriture et les besoins naturels sont assurés (Art. 4).

Article 62 – Personne retenue blessée ou malade

1. La personne blessée, malade ou en détresse est examinée sans délai par les secours (Code VIII ; Code I, Art. 30). Le temps passé en soins est consigné et n'est pas décompté de la garde à vue, la personne restant sous surveillance d'un agent.
2. Le refus de porter assistance est puni par l'Article B.19 du Code II.
3. La personne peut refuser les soins non vitaux ; ce refus est consigné.
4. Le certificat médical est versé au dossier (Art. 40, al. 4 et Art. 55).

Article 63 – Vérification d'identité

1. La personne qui refuse de décliner ou de justifier son identité lors d'un contrôle (Art. 10) peut être retenue pour vérification pendant quinze (15) minutes au plus, sous le contrôle d'un OPJ (Code I, Art. 40 ; Code II, Art. A.54).
2. Passé ce délai, elle est libérée, sauf si elle est arrêtée pour une infraction, auquel cas l'Article 3 s'applique.
3. L'usage d'une fausse identité ou de faux documents est puni par le Code II (Art. B.23, B.53 et C.03).
4. La mesure est inscrite au registre (Art. 8).

Article 64 – Procédure visant un agent public

1. L'agent public soupçonné d'une infraction est traité comme tout citoyen et bénéficie des mêmes droits (Code I, Art. 16 et 26 ; Art. 3).
2. L'enquête visant un policier est menée par l'Inspection Générale de la Police sous l'autorité du Parquet (Code I, Art. 27), jamais par le service de l'agent mis en cause (Code I, Art. 26, al. 4). Celle visant un magistrat est confiée au juge désigné par le Code V.
3. L'agent peut être suspendu à titre conservatoire (Code II, Art. 9, al. 4). Ses armes, insignes et accès sont remis, et les preuves (rapport, enregistrements) sont saisies à titre conservatoire (Code II, Art. 11 à 14).
4. Les faits sont qualifiés selon les Articles C.33, C.49, C.50, D.40, D.41, D.66 et D.67 du Code II.

Article 65 – Avocat commis d'office et aide juridictionnelle

1. Toute personne retenue, prévenue ou accusée qui n'a pas d'avocat a droit à un avocat commis d'office, désigné sans délai à sa demande par le Parquet ou par le magistrat saisi (Art. 3 et 60 ; Code I, Art. 11 et 16).
2. La demande peut être faite à tout stade : garde à vue, audition, instruction ou audience. L'agent qui la reçoit la consigne au procès-verbal et la transmet sans délai ; il ne peut ni la refuser, ni la décourager, ni la retarder.
3. L'avocat commis d'office est payé par le Gouvernement, pour chaque intervention et sans condition de ressources de la personne (Code I, Art. 11, al. 4 ; Code V, Art. 59, al. 7).
4. L'avocat commis d'office a les mêmes droits, les mêmes devoirs et la même indépendance que l'avocat choisi (Art. 60 ; Code V, Titre V). Il ne peut refuser sa mission sans motif légitime, et la personne peut en changer une fois par motif sérieux.
5. Toute entrave à la désignation ou à l'accès de l'avocat commis d'office entraîne la nullité des actes accomplis sans lui, sauf renonciation expresse ou carence constatée selon l'Article 60 (Art. 40 et 43).
6. La fausse déclaration d'intervention de l'avocat commis d'office est un manquement grave (Code V, Art. 59, al. 8).

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE IV
CODE DE LA POLICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE BRUXELLES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Procédures Normalisées d'Opération (SOP), Vitesses, Patrouilles, Interventions, Opérations Spéciales, Saisies & Discipline

CODE IV – CODE DE LA POLICE DE LA VILLE DE BRUXELLES

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – PRINCIPES DIRECTEURS, DÉFINITIONS ET LIMITES DE VITESSE

- Article 1 : Cadre général, légalité, nécessité et proportionnalité
- Article 2 : Définitions clés (Appréhension, Arrestation, Détention)
- Article 3 : Limitations de vitesse sur le territoire et règles de centrale (PolBru)
- Article 4 : Principes directeurs de l'action policière et non-discrimination
- Article 5 : Primauté de la Constitution et articulation avec les Codes I à III
- Article 6 : APJ, OPJ et correspondance avec les grades
- Article 7 : Serment et habilitations
- Article 8 : Correspondance des définitions avec le Code III

TITRE II – ORGANISATION, GRADES ET CADRE JURIDIQUE DE LA POLICE

- Article 10 : Hiérarchie et grille des grades (Cadre Agent, Cadre de Base, Cadre Moyen et Officier)
- Article 11 : Droits fondamentaux des citoyens et garanties individuelles
- Article 12 : Limites strictes de l'action policière et interdictions d'abus de pouvoir
- Article 13 : Garanties constitutionnelles dans l'action policière
- Article 14 : Usage de la force et des armes
- Article 15 : Inspection Générale de la Police et plaintes contre les agents
- Article 16 : Contrôle des armes et du permis de port
- Article 17 : Ordres manifestement illégaux et conflit d'intérêts
- Article 17 bis : Policier hors service
- Article 18 : Commissaire divisionnaire

TITRE III – PROCÉDURE D'APPRÉHENSION ET CONTRÔLE D'IDENTITÉ

- Article 20 : Détection, évaluation du comportement suspect et analyse contextuelle
- Article 21 : Interception, contact initial, positionnement et demande d'identité
- Article 22 : Décision de libération ou passage à la phase d'arrestation
- Article 23 : Contrôle d'identité : cadre légal et limites
- Article 24 : Palpation de sécurité et fouille
- Article 25 : Contrôle de véhicule
- Article 26 : Consultation du casier et des données personnelles

TITRE IV – PROCÉDURE D'ARRESTATION ET SÉCURISATION DU SUSPECT

- Article 30 : Justification légale de l'arrestation et menottage / sécurisation
- Article 31 : Arrivée au poste, prise d'empreinte, fouille et notification des droits (Droits Salduz)
- Article 32 : Audition avec l'avocat, fouilles corporelles approfondies et placement en GAV
- Article 33 : Validation par un OPJ et inscription au registre
- Article 34 : Droits du prévenu, avocat et soins
- Article 35 : Interrogatoire du prévenu
- Article 36 : Conditions de rétention

TITRE V – PATROUILLES, INTERVENTIONS ET COURSES-POURSUITES

- Article 40 : Patrouille classique (composition, leadership et radios)
- Article 41 : Intervention sur véhicule en mouvement (course passive, interdictions)
- Article 42 : Refus d'obtempérer et délit de fuite
- Article 43 : Course-poursuite : encadrement

TITRE VI – DOSSIER JUDICIAIRE, VÉRIFICATIONS ET TRANSFERT FÉDÉRAL

- Article 50 : Rédaction rigoureuse du dossier judiciaire et du rapport d'intervention

- Article 51 : Procédure de transfert en prison fédérale (Seuil de 30 mois / 30 min)
- Article 52 : Procédure de libération (abandon de charges et restitution des biens)
- Article 53 : Contenu minimal du procès-verbal initial
- Article 54 : Qualification, amendes et casier
- Article 55 : Nullités et responsabilité de l'agent
- Article 56 : Libération, classement sans suite et restitution

TITRE VII – PROCÉDURE DE MISE EN SAISIE ET SORTIE DE VÉHICULE

- Article 60 : Contexte de saisie, immobilisation par dépannage et consignes de fourrière
- Article 61 : Sortie de saisie et restitution au propriétaire (Garage et frais)
- Article 62 : Régime juridique de la saisie de véhicule
- Article 63 : Droits du propriétaire, frais et saisie des autres biens

TITRE VIII – OPÉRATIONS SPÉCIALES (BARRAGES, PERQUISITIONS, LIEUX ILLÉGAUX, OTAGES)

- Article 70 : Barrages routiers (effectif, distance et fouilles)
- Article 71 : Perquisitions (mandat, présence propriétaire, retranchement)
- Article 72 : Positions et lieux illégaux (temps de campement, contrôles)
- Article 73 : Prise d'otage (négociations, ambulanciers, interdiction d'assaut)
- Article 74 : Droit de manifestation, encadrement et présence minimale
- Article 75 : Cadre commun des opérations spéciales
- Article 76 : Perquisitions : mandat et déroulement
- Article 77 : Barrages routiers : base légale et limites
- Article 78 : Manifestations : déclaration, encadrement et maintien de l'ordre
- Article 79 : Prise d'otage et incidents graves

TITRE IX – RÈGLES INTERNES, DÉONTOLOGIE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

- Article 80 : Interdictions strictes au commissariat et sur le terrain
- Article 81 : Négociations, patrouilles et devoirs généraux du policier
- Article 82 : Sanctions disciplinaires (Avertissement, Mise à pied, Licenciement)
- Article 83 : Déontologie et responsabilité pénale des agents
- Article 84 : Procédure disciplinaire
- Article 85 : Secret professionnel et confidentialité

TITRE I – PRINCIPES DIRECTEURS, DÉFINITIONS ET LIMITES DE VITESSE

Article 1 – Cadre général, légalité, nécessité et proportionnalité

1. La présente Procédure Normalisée d'Opération (SOP) établit le cadre structuré obligatoire pour toute appréhension, arrestation et détention menée par la Police de Bruxelles (POLBRU).

2. Principes directeurs :
- Légalité : Toute intervention doit être fondée sur une base légale explicite (Constitution et Codes I à III).
- Nécessité : Les mesures de contrainte doivent être strictement adaptées aux circonstances de terrain.
- Proportionnalité : Les moyens employés doivent être proportionnés à la gravité de l'infraction commise.
- Respect des droits fondamentaux : Traitement sans aucune forme de discrimination.

3. La base légale de l'action policière est la Constitution (Code I), le Code pénal (Code II) pour les infractions et les sanctions, et le Code de procédure pénale (Code III) pour la procédure. Le présent Code les met en œuvre sans pouvoir y déroger (Art. 5).

Article 2 – Définitions clés

1. Appréhension : Interception d'une personne suspectée d'infraction pour identification rapide ou évaluation de la situation.

2. Arrestation : Privation temporaire de liberté basée sur des motifs légaux raisonnables et avérés.

3. Détention : Placement sous supervision en cellule en attente d'une procédure judiciaire ou d'un transfert.

Article 3 – Limitations de vitesse et habilitation radio PolBru

1. Limitations de vitesse réglementaires :
- En ville : 80 Km/h maximum.
- Village : 100 Km/h maximum.
- Autoroute : 150 Km/h maximum.
- En dehors des agglomérations : 120 Km/h maximum.

2. Habilitation Charlie (PolBru) :
- PolBru est le leader de la communication radio.
- PolBru est désigné de par son habilitation Charlie. Seul un membre ayant cette habilitation pourra prendre en main PolBru.
- Le premier dispatch de la journée se passe obligatoirement au commissariat.
- Lors d'un dispatch personne ne doit parler et une vérification de l'équipement doit être faite. Même lors d'une patrouille, ça reste PolBRU.

3. Les excès de vitesse sont sanctionnés par les Articles A.09, A.10, A.21 et B.12 à B.14 du Code II.

Article 4 – Principes directeurs de l'action policière et non-discrimination

1. L'ensemble des missions de police est exécuté dans le respect absolu de la dignité humaine et des libertés individuelles.

2. Aucune discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la religion ou la condition sociale n'est tolérée dans l'exercice des fonctions policières.

3. Cette obligation découle de la Constitution (Code I, Art. 10 et 16). Les garanties sont détaillées à l'Article 13.

Article 5 – Primauté de la Constitution et articulation avec les Codes I à III

1. Le présent Code est subordonné à la Constitution (Code I), au Code pénal (Code II) et au Code de procédure pénale (Code III), selon la hiérarchie du Code I (Art. 3). Aucune SOP, aucun ordre de service ni aucune consigne interne ne peut y déroger.

2. En cas de contradiction avec un Code de rang supérieur, ce dernier prévaut de plein droit (Code I, Art. 1, 3 et 5). Une disposition du présent Code contraire à la Constitution est nulle (Code I, Art. 50).

3. Les infractions et les sanctions sont celles du Code II. La procédure (arrestation, garde à vue, perquisition, saisie, nullités) est celle du Code III. Le présent Code détaille leur mise en œuvre sur le terrain.

4. Les définitions du Code I (Art. 6 : citoyen, agent public, flagrant délit, délais) s'appliquent au présent Code.

Article 6 – APJ, OPJ et correspondance avec les grades

1. Les qualités d'Agent de Police Judiciaire (APJ) et d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) sont celles du Code III (Art. 01). Selon le grade (Art. 10) : le Cadre Agent et le Cadre de Base sont APJ ; le Cadre Moyen et le Cadre Officier sont OPJ.

2. Seul un OPJ peut valider une rétention (Code III, Art. 5), diriger un interrogatoire (Code III, Art. 17), solliciter un mandat (Code III, Art. 01) et autoriser une opération spéciale (Art. 70, 71 et 76).

3. L'agent qui accomplit un acte réservé à un OPJ sans en avoir la qualité commet une irrégularité qui entraîne la nullité de l'acte (Code III, Art. 40 et 43) et engage sa responsabilité (Art. 83).

Article 7 – Serment et habilitations

1. Avant d'entrer en fonction, tout membre de la Police prête serment (Code I, Art. 25). Tant que le serment n'a pas été prêté, il ne peut accomplir aucun acte de contrainte (arrestation, perquisition, saisie, fouille). L'acte accompli est nul (Code III, Art. 43) et puni par l'Article C.52 du Code II.

2. Les habilitations spécifiques (Charlie pour PolBru, ASU, AAB, UPR, RAGO, négociateur) sont délivrées par le Cadre Officier. Nul ne peut exercer une mission pour laquelle il n'est pas habilité (Art. 3, 40, 70 et 81).

3. L'usurpation de fonction et le port irrégulier d'un uniforme sont punis par le Code II (Art. C.15 et B.56).

Article 8 – Correspondance des définitions avec le Code III

1. L'appréhension (Art. 2) correspond au contrôle d'identité et à la palpation de sécurité du Code III (Art. 10).

2. L'arrestation (Art. 2) correspond à l'interpellation du Code III (Art. 7) : l'heure de l'arrestation marque le début de la garde à vue.

3. La détention (Art. 2) correspond à la garde à vue du Code III (Art. 3 à 9 et 60 à 62), qui exige l'accord préalable d'un OPJ (Code III, Art. 5).

4. Le flagrant délit s'entend au sens du Code I (Art. 6) et du Code III (Art. 14).

TITRE II – ORGANISATION, GRADES ET CADRE JURIDIQUE DE LA POLICE

Article 10 – Hiérarchie et grille des grades

1. La structure de la Police de Bruxelles est organisée selon une chaîne de commandement rigoureuse répartie en quatre cadres distincts :
- Cadre Agent : Agent de police (AAP), personnel de base chargé des patrouilles d'accompagnement (interdiction formelle de patrouiller seul) et de l'assistance aux contrôles.
- Cadre de Base : Inspecteur de police, chargé des interventions de terrain, des constatations et de la rédaction des premiers PV.
- Cadre Moyen : Inspecteur principal, supervisant les équipes et participant à la coordination des opérations locales.
- Cadre Officier : Commissaire et officiers supérieurs, responsables de la direction générale, de la validation des grands dossiers et des autorisations exceptionnelles (sorties de fourrière, perquisitions).

2. Les qualités d'APJ et d'OPJ attachées à chaque cadre sont fixées à l'Article 6 ; le serment préalable à l'Article 7.

Article 11 – Droits fondamentaux des citoyens et garanties individuelles

1. Tout citoyen soumis à un contrôle ou à une mesure privative de liberté conserve l'intégralité de ses droits constitutionnels.

2. Le recours au dialogue et à la négociation doit toujours précéder l'usage de la contrainte physique, sauf en cas de menace immédiate et imminente.

3. Ces droits sont garantis par le Code I (Art. 10, 11, 13, 16, 17 et 19) et détaillés au Code III (Art. 3, 60 et suivants). Voir l'Article 13.

Article 12 – Limites strictes de l'action policière et interdictions

1. Il est strictement interdit aux fonctionnaires de police de commettre des abus de pouvoir, de provoquer à la commission d'une infraction ou d'outrepasser les compétences de leur grade.

2. L'usage d'outils d'investigation avancés (comme le lecteur d'empreintes numériques) est strictement encadré et réservé aux locaux du poste de police.

3. Tout abus de pouvoir est puni par le Code II (Art. C.33, C.49, D.66 et D.67). Voir l'Article 83.

Article 13 – Garanties constitutionnelles dans l'action policière

1. Présomption d'innocence et silence : toute personne est présumée innocente ; son silence ne vaut jamais aveu (Code I, Art. 13 ; Code III, Art. 17).

2. Égalité : les contrôles, arrestations et sanctions sont les mêmes pour tous, sans distinction d'origine, de fonction ou de fortune (Code I, Art. 16 ; Art. 4).

3. Dignité : les fouilles, le menottage, les photographies et la rétention respectent la dignité de la personne (Code I, Art. 10 ; Code III, Art. 6).

4. Vie privée : le téléphone, les messages et les comptes ne sont consultés que sur ordonnance d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 17 ; Code III, Art. 19 et 22). La consultation illégale est punie par l'Article B.64 du Code II.

5. Plainte et recours : la Police enregistre toute plainte (Code III, Art. 14). Refuser sans motif légal de prendre une plainte est une faute de service (Code I, Art. 19).

6. Libertés de réunion et d'expression : Art. 78 (Code I, Art. 18).

Article 14 – Usage de la force et des armes

1. La force n'est employée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée à la menace (Code I, Art. 31, al. 1 ; Art. 1 et 11).

2. La gradation est obligatoire : sommation et injonction verbale, maîtrise physique, arme à impulsion électrique, puis arme à feu en dernier recours (Code I, Art. 31, al. 2 ; Code II, Art. 10).

3. L'arme à feu n'est employée qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou d'un tiers. Il est interdit de tirer sur une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate (Code I, Art. 31, al. 3). La riposte de l'Article 41, alinéa 2, s'exerce dans ces limites.

4. La légitime défense est régie par le Code I (Art. 32) et le Code II (Art. 5 et 10).

5. Tout usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit conforme au Code III (Art. 55). L'usage excessif ou disproportionné est puni par l'Article C.49 du Code II.

Article 15 – Inspection Générale de la Police et plaintes contre les agents

1. L'Inspection Générale de la Police, composée de commissaires et placée sous l'autorité du Parquet, contrôle l'action policière (Code I, Art. 27).

2. Toute personne qui s'estime victime d'un abus peut la saisir, ainsi que le Parquet. Aucune représaille n'est tolérée contre le plaignant (Code I, Art. 27) ; elle est punie par l'Article C.51 du Code II.

3. L'agent mis en cause remet sans délai à l'Inspection Générale les rapports, enregistrements et pièces demandés. L'entrave est punie par l'Article C.51 du Code II.

4. Un agent ne mène jamais l'enquête sur un collègue de son propre service ni sur un proche (Code I, Art. 26 ; Code III, Art. 64).

5. L'enquête n'empêche pas la suspension conservatoire de l'agent (Code II, Art. 9, al. 4 ; Art. 82).

Article 16 – Contrôle des armes et du permis de port

1. L'acquisition, la détention et le port d'une arme sont soumis à une autorisation de la Police (Code I, Art. 33). Lors d'un contrôle, l'agent peut demander la présentation de l'autorisation (PPA).

2. L'arme portée ou exhibée sans autorisation est saisie immédiatement (Code II, Art. C.02, C.22 à C.24 et Art. 13). Le PPA peut être révoqué dans les cas prévus par le Code II.

3. L'arme détenue légalement mais utilisée hors des cas de légitime défense est saisie à titre conservatoire (Code II, Art. 13, al. 1).

4. La saisie suit les formalités du Code II (Art. 12) et du Code III (Art. 18) ; l'arme est mentionnée au rapport (Art. 50).

Article 17 – Ordres manifestement illégaux et conflit d'intérêts

1. Aucun agent ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. L'obéissance hiérarchique ne l'exonère pas et l'auteur de l'ordre répond comme complice (Code I, Art. 26, al. 3 ; Code II, Art. 9, al. 2).

2. L'agent ne participe ni à une intervention, ni à une enquête, ni à une décision qui le concerne ou concerne un proche, sauf urgence. Il se déporte au profit d'un collègue (Code I, Art. 26, al. 4).

3. L'agent qui refuse un ordre illégal le signale à un officier et le consigne au rapport. Il ne peut être sanctionné pour ce refus.

Article 17 bis – Policier hors service

1. Le policier hors service garde sa qualité d'agent de police. Il peut intervenir en cas de flagrant délit ou de danger, mais comme un citoyen : il maîtrise la personne sans plus (Code I, Art. 6) et ne procède ni à une arrestation ni à une fouille. Il est tenu d'aider une personne en danger.

2. Il s'identifie en montrant sa carte. Il n'utilise son arme de service qu'en cas de légitime défense (Code I, Art. 32) et prévient dès que possible un collègue en service.

3. Dès qu'il s'est identifié et tant qu'il intervient, il est protégé comme un agent en service : l'agression, l'outrage, la menace ou la rébellion dont il est victime sont punis comme ceux commis contre un représentant de l'État en service (Code II, Art. A.52, B.51 et C.27). Avant son identification, les faits sont jugés comme ceux commis contre un citoyen.

Article 18 – Commissaire divisionnaire

1. Le Commissaire divisionnaire est le plus haut grade et dirige la Police de Bruxelles. Il est nommé par le Gouvernement, pour une durée indéterminée, et est révocable selon la procédure disciplinaire (Art. 82 à 84).

TITRE III – PROCÉDURE D'APPRÉHENSION ET CONTRÔLE D'IDENTITÉ

Article 20 – Détection, évaluation du comportement suspect et analyse contextuelle

1. Les agents doivent identifier toute infraction potentielle et évaluer le niveau de menace (faible, moyen ou élevé) ainsi que les facteurs aggravants.

2. Observation : Tout comportement inhabituel (conduite dangereuse, rassemblement illégal, port d'armes visibles) déclenche une évaluation du danger potentiel pour la sécurité publique.

3. Analyse contextuelle : Évaluation de la présence d'armes, de comportements hostiles ou de tentatives de fuite pour décider de l'intervention immédiate ou d'une surveillance continue.

Article 21 – Interception, contact initial et demande d'identité

1. Contact initial : Approcher le suspect de manière non agressive (si menace faible), en maintenant une distance sécurisée. Utilisation de signaux visuels (sirènes, gyrophares) et ordres clairs : « Bonjour, police de Bruxelles. Nous devons vous parler. Veuillez rester où vous êtes. »

2. Demande d'identité : Vérifier les papiers d'identité si possible. (Attention : Le lecteur d'empreinte digitale ne peut être utilisé qu'au poste de police !)

3. Interroger le suspect sur ses activités (« Que faites-vous ici ? Où allez-vous ? ») et analyser ses réponses pour repérer incohérences ou nervosité. Si nécessaire, procéder à une fouille préventive limitée (recherche d'armes visibles uniquement).

4. Le contrôle d'identité suit l'Article 23 ; le refus de décliner son identité est puni par l'Article A.54 du Code II (Code I, Art. 40). La fouille préventive suit l'Article 24.

Article 22 – Décision de libération ou passage à la phase d'arrestation

1. Si aucun comportement illégal ou dangereux n'est confirmé, les agents libèrent le suspect avec un avertissement ou des instructions.

2. Si une infraction est confirmée ou que le comportement reste suspect, les agents enclenchent immédiatement la phase d'arrestation.

3. La libération avec avertissement est consignée. Si une infraction du Code II est constatée, l'agent établit un procès-verbal initial (Code III, Art. 14 ; Art. 53).

Article 23 – Contrôle d'identité : cadre légal et limites

1. La Police peut contrôler l'identité de toute personne pour prévenir une atteinte à l'ordre public ou en cas de suspicion d'infraction (Code III, Art. 10).

2. Le citoyen est tenu de décliner son identité sur demande d'un agent (Code I, Art. 40). Le refus injustifié est puni par l'Article A.54 du Code II.

3. En cas de refus, l'agent peut retenir la personne pour vérification pendant quinze (15) minutes au plus, sous le contrôle d'un OPJ (Code III, Art. 63). Cette rétention n'est pas une garde à vue : la personne est libérée à l'issue du délai, sauf arrestation pour une infraction (Art. 22 et 30).

4. Le lecteur d'empreintes reste réservé au poste de police (Art. 12 et 21).

5. Un contrôle ne peut être fondé sur l'origine, la fonction, la fortune ou toute autre discrimination (Code I, Art. 16 ; Art. 4).

Article 24 – Palpation de sécurité et fouille

1. La palpation de sécurité vise uniquement à vérifier l'absence d'armes ou d'objets dangereux. Elle est faite par un agent du même sexe dès que les conditions opérationnelles le permettent (Code III, Art. 10).

2. La fouille corporelle approfondie n'est possible qu'après une arrestation, sur décision d'un OPJ consignée au procès-verbal, par un agent du même sexe et à l'abri des regards (Code III, Art. 19, al. 1 ; Code I, Art. 10).

3. La fouille préventive de l'Article 21 est limitée à la recherche d'armes visibles. La fouille détaillée au poste est celle de l'Article 31, alinéa 4.

4. Les objets saisis suivent l'Article 12 du Code II et l'Article 18 du Code III. Les effets personnels sans lien avec l'infraction ne sont pas saisis (Code II, Art. 12, al. 5).

Article 25 – Contrôle de véhicule

1. Le véhicule peut être fouillé sur le fait, en cas de soupçons sérieux d'infraction ou avec l'accord du conducteur (Code III, Art. 19, al. 2). Un véhicule situé dans un lieu privé est assimilé au domicile (Code III, Art. 11).

2. L'agent peut demander les documents du véhicule, l'assurance et le permis de conduire (Code II, Art. A.13, A.25 et A.33). Les plaques masquées et les modifications illégales relèvent des Articles A.26 et A.27.

3. Il est interdit de vérifier le contenu de la cargaison d'un véhicule dont le conducteur n'a commis aucun délit (Art. 41, al. 3).

4. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article B.21 du Code II (Art. 42).

Article 26 – Consultation du casier et des données personnelles

1. L'agent ne consulte le casier judiciaire ou les données d'une personne que si elle est interpellée ou recherchée (Art. 70, al. 5), ou si une procédure en cours l'exige.

2. Toute consultation est justifiée par un motif légitime et peut être contrôlée par l'Inspection Générale (Art. 15).

3. La consultation à des fins privées, la divulgation d'informations et la violation du secret professionnel sont punies par le Code II (Art. B.41, B.59 et C.25).

TITRE IV – PROCÉDURE D'ARRESTATION ET SÉCURISATION DU SUSPECT

Article 30 – Justification légale de l'arrestation et menottage

1. Motifs légaux : L'arrestation est justifiée lorsqu'un suspect a commis une infraction avérée, lorsqu'il représente un danger immédiat pour autrui ou lorsqu'il refuse de coopérer / tente de s'enfuir.

2. Sécurisation : Palper l'individu avant de le placer dans le véhicule de police. Placer le suspect menotté en veillant à sa sécurité (pas d'accès à des objets dangereux) et garder un œil constant pendant le trajet.

3. L'arrestation suit l'Article 7 du Code III : l'agent annonce sa qualité, indique l'infraction reprochée et relève l'heure, qui marque le début de la garde à vue. Le menottage n'est maintenu que tant que le risque le justifie. La force employée respecte l'Article 14.

Article 31 – Arrivée au poste, prise d'empreinte, fouille et notification des droits

1. Garer le véhicule dans le parking sécurisé du poste. Sortir le suspect en le tenant fermement (main sur le bras ou l'épaule) et surveiller les alentours.

2. Prise d'empreinte : Enlever au poste tout casque ou masque. Saisir le lecteur d'empreinte pour vérifier l'identité réelle (une carte d'identité pouvant être faussée).

3. Notification des droits (Droits Salduz) : Annoncer clairement et de façon audible : « Monsieur Prénom NOM, il est actuellement HH:MM, vous êtes en état d'arrestation pour [motif]. Vous avez le droit de garder le silence, d'avoir un avocat, des soins médicaux, ainsi que de boire et manger. Avez-vous bien compris vos droits ? » Expliquer brièvement ses droits.

4. Fouille du suspect : Procéder à une fouille détaillée pour confisquer toute arme ou objet illégal.

5. Un OPJ est avisé dès l'arrivée et valide la rétention avant le placement en cellule (Art. 33). La fouille respecte l'Article 24 et les objets saisis suivent le Code II (Art. 12) ; ils sont mentionnés au rapport (Art. 50).

Article 32 – Audition, avocat et placement en garde à vue

1. Avocat : S'il y a un avocat en service, le contacter et lui rappeler les droits du client (avocat, nourriture, boisson, médecin). Noter les détails (heure, lieu, motif précis, objets confisqués). Si aucun avocat n'est présent, passer à l'étape suivante.

2. Privation de liberté & Biens personnels : Demander à l'individu de déposer à l'accueil ses effets personnels dans une boîte étiquetée (restitution à la sortie).

3. Prise de photo : Prendre 4 photos du suspect dans la salle dédiée (une de face, une de dos, deux de profil gauche/droite), en sous-vêtements et sans accessoires.

4. Cellule : Placer l'individu dans une cellule jusqu'à la fin de son temps de garde à vue.

5. Les droits du prévenu, l'avocat et les soins sont précisés aux Articles 34 à 36 ; l'interrogatoire à l'Article 35.

Article 33 – Validation par un OPJ et inscription au registre

1. Dès l'arrivée au poste, un OPJ est avisé et valide expressément la rétention avant le placement en cellule (Code III, Art. 5 et 7). Sans accord d'un OPJ, la détention est illégale (Code II, Art. D.67) et la procédure est nulle (Code III, Art. 40).

2. La garde à vue est inscrite au registre : identité, heure de début, motif, OPJ responsable, droits notifiés, repas et soins (Code III, Art. 8).

3. La durée de la garde à vue est limitée au temps nécessaire au traitement du dossier, dans les plafonds du Code III (Art. 4). Toute prolongation exige l'accord de l'OPJ (Code III, Art. 8).

4. Pour un délit majeur ou un crime (Code II, Sections C et D), le Parquet est informé (Code III, Art. 02 et 8).

Article 34 – Droits du prévenu, avocat et soins

1. Les droits notifiés à l'Article 31 sont ceux du Code III (Art. 3) : motif et articles du Code II reprochés, silence, avocat, examen médical, information d'un proche ou de l'employeur.

2. L'avocat choisi ou commis d'office est avisé sans délai. S'il n'arrive pas dans les quinze (15) minutes, un avocat commis d'office est requis ; si aucun avocat n'est arrivé dix (10) minutes plus tard (vingt-cinq (25) minutes au total), l'OPJ constate la carence au procès-verbal et l'interrogatoire peut se poursuivre sans avocat. Le prévenu peut aussi renoncer à l'avocat dès le début ; l'OPJ le consigne au procès-verbal (Code III, Art. 60).

3. Un entretien confidentiel d'au moins cinq (5) minutes précède le premier interrogatoire (Code III, Art. 60).

4. Un prévenu blessé ou malade est examiné sans délai par les secours (Code VIII ; Code III, Art. 62). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.

5. L'eau et la nourriture sont proposées à toute personne qui en fait la demande (Code III, Art. 4 ; Code I, Art. 30).

6. En attendant l'avocat, les étapes de l'Article 32 (effets personnels, photographies, cellule) peuvent se poursuivre ; seul l'interrogatoire est suspendu (Code III, Art. 17).

Article 35 – Interrogatoire du prévenu

1. L'interrogatoire est dirigé par un OPJ et n'a lieu qu'après notification des droits (Code III, Art. 17).

2. Si le prévenu demande un avocat, l'interrogatoire est suspendu jusqu'à son arrivée, sauf renonciation expresse consignée au procès-verbal (Code III, Art. 17 et 60).

3. Le procès-verbal d'audition mentionne l'heure de début et de fin, les pauses, les repas, les questions et les réponses. Il est relu et signé ; le refus de signer est mentionné (Code III, Art. 17).

4. Les aveux obtenus par la violence ou la contrainte sont nuls (Code III, Art. 17 et 40). Les violences et la torture sont punies par le Code II (Art. D.06 et C.49).

5. Les faits reconnus ou non reconnus sont consignés selon la méthode de l'Article 50, alinéa 2.

Article 36 – Conditions de rétention

1. La personne est retenue dans un local sûr et salubre. En cas d'ivresse, elle est placée en cellule de dégrisement (Code III, Art. 61 ; Code II, Art. A.16).

2. Les effets personnels déposés à l'accueil (Art. 32, al. 2) sont inventoriés et restitués à la libération (Code II, Art. 12, al. 5).

3. Les personnes impliquées dans une même affaire sont séparées pendant les auditions (Code III, Art. 61).

4. L'agent de garde contrôle régulièrement la cellule et le consigne au registre (Code III, Art. 8 et 61). L'accès à l'eau, à la nourriture et aux besoins naturels est assuré.

5. Les photographies de l'Article 32, alinéa 3, sont prises dans la salle dédiée, à l'abri des regards, et versées au dossier (Code I, Art. 10).

TITRE V – PATROUILLES, INTERVENTIONS ET COURSES-POURSUITES

Article 40 – Patrouille classique

1. Nombre de participants : 2 minimum et 3 maximum.

2. Le plus haut gradé doit prendre le lead de la patrouille, le second policier lui devra faire les communications radios.

3. Il est interdit de patrouiller seul (sauf exception donnée par un supérieur).

4. Un membre de la RAGO peut être seul dans un hélicoptère pour assistance aérienne.

5. Pour qu'une patrouille AAB ou banalisée puisse être déployée, il doit y avoir au minimum 2 patrouilles locales de sortie.

6. L'usage de la force en patrouille suit l'Article 14. Tout agent en patrouille est APJ ou OPJ selon son grade (Art. 6).

Article 41 – Intervention sur véhicule en mouvement

1. Il est important que la course poursuite se fasse de façon passive. Il est donc interdit de PITT, faire une queue de poisson ou de provoquer à la faute, laisser les conducteurs en fuite provoquer la faute par eux-mêmes.

2. Si vous vous faites tirer dessus, vous pouvez répliquer.

3. Il est interdit de vérifier le contenu de la cargaison d'un véhicule si la personne n'a commis aucun délit.

4. Dans le cadre où une course poursuite a lieu, vous pouvez appeler du renfort après 5 minutes de course poursuite. Si le suspect sort de son véhicule sans armes, il est interdit de l'abattre. En revanche si celle-ci sort du véhicule arme en main et que votre collègue ou vous êtes directement menacée, vous pouvez prendre les mesures nécessaires.

5. La poursuite est encadrée par l'Article 43. L'usage des armes suit l'Article 14 : jamais de tir sur une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate (Code I, Art. 31, al. 3).

Article 42 – Refus d'obtempérer et délit de fuite

1. Refus d'obtempérer : Refus du citoyen de se soumettre à une injonction d'un membre des forces de l'ordre.

2. Délit de fuite : Le délit de fuite est établi à partir du moment où un individu commet des dégâts physiques ou matériels à un tiers et que ce dernier prend la fuite.

3. La parole doit primer avant tout !

4. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article B.21 du Code II et le délit de fuite par les Articles B.34, C.36 et D.30 selon la gravité.

Article 43 – Course-poursuite : encadrement

1. Toute course-poursuite est signalée à PolBru et suivie par un gradé (Art. 3 et 10).

2. La poursuite est proportionnée à la gravité de l'infraction (Code I, Art. 31, al. 1) : elle reste passive (Art. 41) et est interrompue lorsque le danger pour les tiers dépasse la gravité des faits.

3. L'usage des armes pendant la poursuite suit l'Article 14 : la riposte est autorisée en cas de tir, jamais de tir sur un suspect en fuite sans menace immédiate (Code I, Art. 31, al. 3).

4. Le suspect qui sort du véhicule est interpellé selon les Articles 30 et 31. Il bénéficie de tous ses droits.

5. L'agent qui commet une faute pendant la poursuite (manœuvre interdite, mise en danger) engage sa responsabilité (Art. 82 et 83).

TITRE VI – DOSSIER JUDICIAIRE, VÉRIFICATIONS ET TRANSFERT FÉDÉRAL

Article 50 – Rédaction rigoureuse du dossier judiciaire

1. Titre du dossier : Indiquer le titre précis et la date du jour. Tout dossier incomplet ou imprécis sera jugé irrégulier et compromettra la procédure.

2. Rapport d'intervention : Récit chronologique complet compréhensible par un tiers sans zone d'ombre. Indiquer tous les faits constatés, les charges et la chronologie. Utiliser une flèche verte pour les faits reconnus par le suspect et une croix rouge pour les faits non reconnus.

3. Photographies et Matériel : Photos cadrées du suspect et du véhicule impliqué. Mentionner impérativement toute saisie de matériel dans le rapport ; l'omission d'une saisie constitue une faute grave. Mentionner tous les agents intervenants et le nom du suspect.

4. Le dossier suit l'Article 14 du Code III et l'Article 53 du présent Code. Un dossier irrégulier entraîne les conséquences de l'Article 55.

Article 51 – Procédure de transfert en prison fédérale (Mise en Fédérale)

1. Tout suspect appréhendé est placé en cellule de rétention le temps de la réalisation des vérifications d'identité, de la fouille, et de l'enregistrement du dossier d'infraction.

2. Suppression du transfert fédéral : Le seuil de transfert vers la prison fédérale (anciennement fixé à 30 mois) est intégralement supprimé. L'ensemble des procédures, peines de prison alternatives et purges de peines s'exécutent exclusivement au niveau local.

3. Procédure de rappel et régularisation financière : Une fois la phase initiale de GAV terminée, le prévenu est libéré ou maintenu en GAV. Il sera recontacté ultérieurement par les services compétents pour la suite de la procédure judiciaire et la notification de la sanction définitive.
4. Si la décision de justice fixe une amende supérieure au montant initialement perçu ou consigné, le solde restant est facturé et rajouté au débiteur. Si l'amende finale est inférieure, la différence de montant est immédiatement remboursée au citoyen.

5. Les amendes se situent dans les fourchettes du Code II ; la modulation relève du magistrat (Code II, Art. 1, al. 3). Voir l'Article 54.

Article 52 – Procédure de libération (abandon de charges)

Si le suspect est libéré suite à un abandon de charges, s'assurer que tous ses objets personnels lui sont restitués, qu'il y a abandon complet des charges et aucune sanction pécuniaire.

Les suites de la garde à vue et la restitution des biens suivent l'Article 56 (Code III, Art. 9 et 41 ; Code II, Art. 14).

Article 53 – Contenu minimal du procès-verbal initial

1. Le procès-verbal indique la date, l'heure, le lieu, les faits, les personnes impliquées et les éléments saisis (Code III, Art. 14, al. 3).

2. Il vise l'article du Code II qui fonde la poursuite (A, B, C ou D), la qualification retenue et les circonstances aggravantes éventuelles (Code II, Art. 4 et 9).

3. Il mentionne l'heure de l'arrestation, l'heure de la notification des droits, l'OPJ qui a validé la rétention, l'avocat avisé, les repas et les soins (Code III, Art. 7 et 8 ; Art. 33 et 34).

4. Il est validé par un OPJ puis transmis au Parquet (Code III, Art. 14).

5. Les procès-verbaux de saisie, d'inventaire et de scellés sont annexés (Code II, Art. 12 ; Code III, Art. 18).

Article 54 – Qualification, amendes et casier

1. L'agent propose la qualification et la fourchette de sanction prévues par le Code II. La modulation à l'intérieur de la fourchette relève du magistrat (Code II, Art. 1, al. 3).

2. Les contraventions (Section A) n'ouvrent pas de casier judiciaire ; les Sections B, C et D en ouvrent un (Code II, Art. 2). Avant de retenir la récidive, l'OPJ vérifie le casier (Code II, Art. 4).

3. Une amende forfaitaire peut être notifiée pour une contravention de la Section A. Le paiement dans les sept (7) jours réels éteint l'action publique (Code III, Art. 38).

4. Les amendes constatées sont notifiées dès la phase initiale, indépendamment de la décision sur la détention (Code III, Art. 9, al. 2).

5. La régularisation financière de l'Article 51 (solde à payer ou remboursement) s'applique après la décision définitive.

Article 55 – Nullités et responsabilité de l'agent

1. Un dossier incomplet ou imprécis est irrégulier (Art. 50, al. 1). Les vices de forme majeurs sont ceux du Code III (Art. 40) : absence de notification des droits, absence d'accord d'un OPJ, refus d'eau ou de nourriture, dépassement abusif de la garde à vue ou aveux obtenus par la violence, perquisition sans mandat hors flagrant délit.

2. Les causes complémentaires sont celles de l'Article 43 du Code III : saisie sans procès-verbal, fouille irrégulière, acte accompli sans serment, mandat non conforme, interrogatoire sans l'avocat demandé.

3. La nullité entraîne la libération immédiate, la restitution des biens et l'écartement des preuves irrégulières (Code III, Art. 41 et 42). Les erreurs matérielles peuvent être rectifiées par l'OPJ (Code III, Art. 44).

4. L'agent à l'origine d'une nullité s'expose à des sanctions disciplinaires (Art. 82) et, si l'irrégularité est volontaire, à des poursuites (Code III, Art. 45 ; Code II, Art. C.33, C.49, D.66 et D.67).

Article 56 – Libération, classement sans suite et restitution

1. À l'issue de la garde à vue et après avis au Parquet, l'une des suites du Code III (Art. 9) est décidée : classement sans suite, libération avec convocation, amende forfaitaire ou déferrement devant le Juge d'Instruction.

2. Le prévenu libéré récupère ses effets personnels à la sortie (Art. 36). Les biens saisis non confisqués sont restitués dans les quarante-huit (48) heures en cas de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement ou de nullité, sauf biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3).

3. La décision est notifiée au prévenu et consignée au registre (Code III, Art. 9, al. 3).

4. Le prévenu peut contester la saisie ou sa durée devant le juge (Code II, Art. 14, al. 4 ; Code I, Art. 19).

TITRE VII – PROCÉDURE DE MISE EN SAISIE ET SORTIE DE VÉHICULE

Article 60 – Contexte de saisie, immobilisation et fourrière

1. Contexte : Un véhicule est saisi lorsqu'il a servi à commettre un délit. Tout agent peut mettre un véhicule en saisie, mais seuls les cadres officiers peuvent le sortir (ou cadres moyens sous autorisation).

2. Immobilisation : Appeler l'Auto V pour une dépanneuse.

3. Mise en saisie administrative : Ouvrir le menu « Mettre en fourrière », sélectionner « Saisie ». Renseigner les faits reprochés, la date de début et de fin (Ex : Refus d'obtempérer du 19/07 au 20/07). Durée de saisie générale : 24h à 72h. Ne pas cocher la case « Récupérable par le propriétaire » lors de la saisie punitive.

4. Le régime juridique de la saisie (administrative ou judiciaire, durée, frais, recours) est celui du Code II (Art. 11 et 14 à 17). Voir l'Article 62.

Article 61 – Sortie de saisie et restitution au propriétaire

1. Pour sortir un véhicule de saisie, un officier (ou cadre moyen autorisé) se rend au garage adéquat avec la plaque d'immatriculation.

2. Le véhicule ne peut être sorti que si la date de récupération est passée (sinon, avertir le propriétaire qu'il doit patienter).

3. Après sortie, fouiller le véhicule (boîte à gants et coffre) pour vérifier l'absence d'objets illégaux, enlever le dispositif de cache-plaque le cas échéant.

4. Restituer le véhicule au propriétaire en lui faisant payer une somme comprise entre 5 000 € et 12 000 € (généralement fixée à 5 000 €).

5. Cette somme s'entend sous réserve de l'Article 17 du Code II, qui prime en cas de contradiction (Code I, Art. 3 et 5).

Article 62 – Régime juridique de la saisie de véhicule

1. La saisie administrative de l'Article 60 est une mise en fourrière administrative au sens du Code II (Art. 11, d, et Art. 15). Elle dure soixante-douze (72) heures réelles au plus (Art. 60, al. 3 ; Code II, Art. 15, al. 4).

2. Lorsque le véhicule est l'objet, l'instrument ou le produit d'une infraction, ou doit être conservé comme preuve (Code II, Art. B.20, C.01, C.35 et C.45), la fourrière est judiciaire : seul l'OPJ, le Procureur du Roi ou le Juge d'Instruction peut la lever (Code II, Art. 16).

3. Avant l'enlèvement, le conducteur peut récupérer ses effets personnels et un état des lieux du véhicule est consigné au rapport (Code II, Art. 15, al. 3).

4. Si le conducteur est présent, apte à conduire et peut faire cesser immédiatement la cause de l'infraction, l'agent l'y invite avant de recourir à la fourrière, sauf infraction grave ou refus (Code II, Art. 15, al. 2).

5. Un véhicule volé est restitué sans frais à son propriétaire légitime dès la fin des constatations (Code II, Art. 16, al. 3).

Article 63 – Droits du propriétaire, frais et saisie des autres biens

1. Les frais d'enlèvement et de garde sont régis par l'Article 17 du Code II (voir Art. 61, al. 5). Ils ne peuvent jamais être mis à la charge du propriétaire victime d'un vol ou de l'infraction à l'origine de la mesure (Code II, Art. 17, al. 2).

2. Le véhicule est restitué sur présentation des documents du véhicule et du permis de conduire (Code II, Art. 17, al. 3 ; Art. A.25 et A.33).

3. Aucun agent ne peut utiliser un véhicule en fourrière ni en disposer. La sortie irrégulière est punie par l'Article B.61 du Code II et le détournement par l'Article C.53.

4. Un véhicule non réclamé après quatorze (14) jours réels et notification écrite au propriétaire peut être vendu ou détruit par l'Administration communale (Code II, Art. 15, al. 5).

5. Les armes, stupéfiants, sommes d'argent et faux documents découverts lors d'une intervention sont saisis selon le Code II (Art. 12 et 13) et mentionnés au rapport. L'omission d'une saisie est une faute grave (Art. 50, al. 3).

6. Le propriétaire peut contester la saisie ou sa durée devant le juge et demander l'indemnisation des dommages causés par la faute de l'État (Code II, Art. 14, al. 4 et Art. 17, al. 4).

TITRE VIII – OPÉRATIONS SPÉCIALES (BARRAGES, PERQUISITIONS, LIEUX ILLÉGAUX, OTAGES)

Article 70 – Barrages routiers

1. Nombre de policiers nécessaire : 4.

2. Rappel : Un barrage doit être effectué à plus de 1 Km d'une zone illégale.

3. Seuls les membres de la UPR peuvent entamer des barrages routiers. Ils peuvent cependant être aidés par la police locale.

4. Un barrage routier doit être demandé par un officier supérieur.

5. Pendant un barrage routier, vous pouvez effectuer une fouille complète de la personne et de son véhicule, néanmoins il vous sera interdit de regarder son casier judiciaire (sauf si vous l'avez interpellé ou que la personne est recherchée).

6. Le barrage suit l'Article 77 : la fouille corporelle approfondie reste soumise à l'Article 24 (Code III, Art. 19).

Article 71 – Perquisitions

1. Nombre de policiers nécessaire : 4.

2. Rappel : Les propriétaires peuvent défendre leur maison, faites attention à vous.

3. Pour effectuer une perquisition il n'est pas obligatoire d'avoir le propriétaire avec soi.

4. Vous devez avoir un dossier béton pour effectuer une perquisition, le Procureur du Roi ou le juge d'instruction peut vous demander le dossier en question.

5. Interpellation de retranchés : Encerclez la maison et demandez aux suspects de sortir, 30 secondes après, si les suspects ne sortent pas, vous pouvez les neutraliser. (ASU - AAB)

6. Le mandat, la présence de l'occupant ou d'un témoin et le procès-verbal suivent l'Article 76 (Code III, Art. 11, 20, 21 et 23).

Article 72 – Positions et lieux illégaux

1. Nombre de policiers nécessaire : 3.

2. Il est interdit de camper une zone dite illégale plus de 20 minutes. Vous devez attendre 1 heure pour aller camper de nouveau la même zone dite illégale.

3. Une personne sur un lieu illégal peut être contrôlée, ainsi que son véhicule, même si elle n'a rien d'illégal sur elle. (un Officier doit être présent)

4. Une fois l'action bien terminée, fouiller les véhicules (à la brigade) et suivez la procédure normale.

Article 73 – Prise d'otage

1. Nombre de policiers nécessaire : 5.

2. Rappel : Vous ne pouvez accepter qu'une seule prise d'otage à la fois.

3. Le négociateur doit rappeler le preneur d'otage et lui demander le lieu de la rencontre. (vous pouvez rappeler un appel Anonyme)

4. Si un ambulancier est en ligne vous devez impérativement lui donner les coordonnées de la prise d'Otages, pour des soins médicaux si nécessaire.

5. Il est interdit aux policiers d'attaquer si les otages sont toujours sous la menace des ravisseurs. (sauf si rien n'a fonctionné) Mot caché : PolBru

6. Si les ravisseurs tuent le/les otages(s) la négociation est terminée, l'assaut sera lancé.

7. La prise d'otage est qualifiée par les Articles D.03 et D.14 du Code II. Voir l'Article 79.

Article 74 – Droit de manifestation, encadrement et présence minimale

1. Le droit de manifester pacifiquement sur la voie publique est garanti, dans le respect de l'ordre public et de la sécurité des citoyens. Toute manifestation organisée doit faire l'objet d'un encadrement policier proportionné et structuré.

2. Présence minimale des forces de l'ordre : Pour toute manifestation déclarée ou évaluée à risque modéré à élevé, un effectif minimal de quatre (4) fonctionnaires de police (dont au moins un gradé ou un membre de la UPR/AAB) doit être déployé pour sécuriser le périmètre et encadrer les flux de circulation.

3. Participation des forces de l'ordre : Il est strictement interdit aux membres des forces de l'ordre en service de participer à une manifestation. Si des policiers congédiés ou hors service manifestent à titre individuel, le port de l'arme de service et de tout insigne distinctif de fonction est formellement interdit.

4. La manifestation est déclarée vingt-quatre (24) heures à l'avance (Code I, Art. 18). Voir l'Article 78.

Article 75 – Cadre commun des opérations spéciales

1. Toute opération spéciale (barrage, perquisition, position illégale, prise d'otage, manifestation) est commandée par un officier, annoncée à PolBru et respecte l'effectif minimal de l'article concerné.

2. Les principes de nécessité, de proportionnalité et de gradation de l'usage de la force s'appliquent (Code I, Art. 31 ; Art. 14).

3. Pendant un état d'urgence (Code I, Art. 34), les droits des Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I demeurent garantis (Code III, Art. 53). La violation d'un couvre-feu ou d'un périmètre est punie par l'Article B.62 du Code II.

4. L'accès non autorisé à une zone sensible est puni par l'Article B.63 du Code II (Code I, Art. 41).

5. Chaque opération fait l'objet d'un rapport écrit, qui mentionne les usages de la force (Code III, Art. 55 ; Art. 50).

Article 76 – Perquisitions : mandat et déroulement

1. Aucune perquisition n'a lieu sans mandat écrit et motivé d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11 et 20). Le mandat vise la personne, les faits et les lieux, et il est valable sept (7) jours réels (Code III, Art. 21).

2. La perquisition sans mandat n'est admise qu'en flagrant délit : poursuite à vue d'un suspect, crime ou délit grave commis à l'instant même (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11).

3. La perquisition a lieu en présence de l'occupant. À défaut, elle a lieu en présence d'un témoin étranger aux forces de l'ordre, ou avec mention de l'impossibilité au procès-verbal (Code III, Art. 23). Cet article précise l'Article 71, alinéa 3.

4. Pour les retranchés (Art. 71, al. 5), les trente (30) secondes laissées après sommation valent dernière injonction. La contrainte reste graduée et l'arme à feu n'est employée que dans les cas de l'Article 14.

5. Un procès-verbal et un inventaire sont dressés sur place et une copie est remise à l'occupant (Code III, Art. 23 ; Code II, Art. 12).

6. La perquisition des locaux d'un avocat, d'un médecin ou d'un magistrat a lieu en présence du Juge d'Instruction ou de son délégué (Code III, Art. 23).

Article 77 – Barrages routiers : base légale et limites

1. Le barrage est demandé par un gradé et mené par la UPR (Art. 70, al. 3 et 4).

2. Le contrôle d'identité et de véhicule s'y fait selon les Articles 23 à 25. La fouille du véhicule est autorisée (Code III, Art. 19, al. 2) ; la fouille corporelle approfondie reste soumise à l'Article 24 (Code III, Art. 19, al. 1).

3. Le casier judiciaire n'est consulté que dans les cas de l'Article 26.

4. Le barrage ne doit pas entraver le passage d'un convoi d'urgence ni d'une ambulance (Code II, Art. B.31 et B.33).

5. Le refus de s'arrêter est puni par l'Article B.21 du Code II.

Article 78 – Manifestations : déclaration, encadrement et maintien de l'ordre

1. La manifestation est déclarée à l'Administration communale vingt-quatre (24) heures à l'avance. Elle ne peut être interdite que si elle menace gravement l'ordre public (Code I, Art. 18 ; Art. 74).

2. Les infractions liées aux manifestations sont : la perturbation de l'ordre public (Code II, A.53), la manifestation non autorisée (B.08), le blocage de la voie publique (B.58), l'émeute (D.64) et l'attroupement armé (D.65).

3. Le maintien de l'ordre suit la gradation de l'Article 14. Les libertés d'expression, de réunion et d'association restent garanties (Code I, Art. 18).

4. Les policiers hors service ou congédiés qui manifestent ne portent ni arme de service ni insigne (Art. 74, al. 3). L'usage sans droit d'un uniforme ou d'un insigne est puni par l'Article B.56 du Code II.

5. Chaque arrestation lors d'une manifestation donne lieu à un procès-verbal et à une inscription individuels au registre (Code III, Art. 8 et 14).

Article 79 – Prise d'otage et incidents graves

1. La prise d'otage est qualifiée par les Articles D.03 (citoyen civil) ou D.14 (représentant de l'État) du Code II ; l'enlèvement et la séquestration par les Articles D.01 et D.02.

2. Les négociateurs formés conduisent la négociation (Art. 81, al. 1). L'assaut n'est lancé que dans les cas de l'Article 73 et dans le respect des Articles 14 et 75.

3. Les secours sont informés sans délai (Art. 73, al. 4 ; Code VIII ; Code I, Art. 30).

4. Pour un événement exceptionnel (émeute, attaque coordonnée, fusillade de masse), le Gouvernement peut proclamer l'état d'urgence (Code I, Art. 34). Les actes de nature terroriste sont qualifiés par les Articles D.07, D.19 et D.72 à D.74 du Code II.

TITRE IX – RÈGLES INTERNES, DÉONTOLOGIE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 80 – Interdictions strictes au commissariat et sur le terrain

1. Il est strictement interdit de tirer dans l'enceinte du commissariat.

2. Il est strictement interdit d'utiliser le taser à travers un véhicule. (Autorisé uniquement sur moto à très basse vitesse)

3. Il est interdit d'injurier, de manquer de respect, de provoquer ou d'avoir tout comportement jugé provocant envers un collègue (une mise à pied est immédiatement envisagée).

4. Il est interdit à un Agent de Police (AAP) de sortir seul du commissariat.

5. Ces interdictions s'appliquent sans préjudice des poursuites pénales (Art. 83).

Article 81 – Négociations, patrouilles et devoirs du policier

1. Les négociations en situation de crise ne peuvent être menées que par l'ASU, l'AAB ou un négociateur formé.

2. Les policiers ont le droit de procéder à un contrôle sur un véhicule suspect (refus d'obtempérer, conduite hors piste, vitesse excessive).

3. Les policiers doivent retirer tout équipement illégal d'un suspect, tout en pouvant négocier le temps de prison en échange d'informations.

4. Devoirs généraux : Les policiers se doivent d'être courtois, respectueux et de faire le maximum pour protéger les civils. Les points sensibles (routes, entreprises, garages, magasins) doivent être surveillés pour éviter les agressions.

5. La négociation de la peine (alinéa 3) se fait sous le contrôle d'un OPJ et dans les fourchettes du Code II ; la décision finale appartient au magistrat (Code II, Art. 1, al. 3).

Article 82 – Sanctions disciplinaires internes

1. Avertissement : Sanction disciplinaire mineure qui consiste à notifier officiellement à un agent qu'il a commis une faute ou manqué à ses obligations professionnelles. Vise à rappeler les règles et à prévenir la récidive sans conséquence immédiate sur le salaire.

2. Mise à pied : Sanction disciplinaire temporaire ou mesure conservatoire consistant à suspendre un agent de ses fonctions pour une période déterminée.
- Mise à pied disciplinaire : Faute grave impliquant une suspension temporaire de l'activité et généralement du salaire.
- Mise à pied conservatoire : Mesure provisoire en attendant une décision finale en cas de faute lourde pour éloigner l'employé.

3. Licenciement : Mesure définitive prise par le cadre des officiers pour rompre le contrat de travail d'un agent en raison d'une faute professionnelle (simple, grave ou lourde) ou d'une insuffisance professionnelle / inaptitude.

4. Les sanctions disciplinaires sont indépendantes des poursuites pénales (Code II, Art. 9, al. 4). Voir l'Article 84.
5. Toute sanction contre un agent, quelle qu'elle soit, est portée à la connaissance du Procureur du Roi par un compte rendu écrit.
6. Ce compte rendu est envoyé dans les 48 heures réelles après la notification de la sanction à l'agent. S'il n'est pas envoyé, l'officier qui a sanctionné en est responsable.
7. Son contenu : identité et grade de l'agent, faits, sanction et motivation, pièces, observations de l'agent. Il est versé au dossier de l'agent et une copie va à l'Inspection Générale.
8. Pour une mise à pied conservatoire, le compte rendu part tout de suite, et un second suit après la décision finale.
9. Le Procureur du Roi décide seul d'ouvrir ou non des poursuites, sans être lié par la sanction disciplinaire (Code I, Art. 27 ; Code II, Art. 9, al. 4 ; Code III, Art. 64).

Article 83 – Déontologie et responsabilité pénale des agents

1. Les sanctions disciplinaires de l'Article 82 sont indépendantes des poursuites pénales (Code II, Art. 9, al. 4 ; Code III, Art. 45).

2. Les agents répondent pénalement des infractions du Code II commises dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ; la qualité d'agent public est une circonstance aggravante (Code I, Art. 26 ; Code II, Art. 9, al. 1).

3. Sont notamment visés : l'abus de pouvoir (C.33 et D.66), l'usage excessif de la force (C.49), le détournement de fonds publics et la prise illégale d'intérêt (C.50), la détention arbitraire (D.67), la corruption (D.40 et D.41), l'exercice sous l'emprise de stupéfiants d'un fonctionnaire armé (D.39), le détournement d'un bien saisi (C.53) et l'acte accompli sans serment (C.52).

4. L'agent poursuivi bénéficie des mêmes droits que tout citoyen (Code I, Art. 16 ; Code III, Art. 64).

Article 84 – Procédure disciplinaire

1. Les sanctions de l'Article 82 sont prononcées par le Cadre Officier. Seul l'avertissement peut être prononcé sans audition préalable de l'agent, qui peut se faire assister.

2. La sanction est notifiée par écrit, motivée, proportionnée à la faute (Art. 1) et versée au dossier de l'agent.

3. La mise à pied conservatoire est possible dès l'ouverture d'une enquête de l'Inspection Générale ou de poursuites (Art. 82, al. 2 ; Code II, Art. 9, al. 4). L'agent remet ses armes, insignes et accès.

4. L'agent sanctionné peut contester la décision devant la juridiction compétente (Code I, Art. 19 ; Code V).

5. Le licenciement pour faute grave peut s'accompagner de la révocation des fonctions publiques prévue par le Code II (Art. D.41, D.66 et D.67).

Article 85 – Secret professionnel et confidentialité

1. Les agents sont tenus au secret professionnel. Sa violation est punie par l'Article B.59 du Code II ; la divulgation d'informations gouvernementales confidentielles par l'Article C.25.

2. Les communications radio de PolBru, les rapports et le casier ne sont partagés qu'avec les agents et magistrats concernés (Art. 3 et 26).

3. Les échanges entre un prévenu et son avocat ne sont ni écoutés ni enregistrés (Code III, Art. 60).

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE V
CODE D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DES PROCÉDURES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Organisation des Juridictions, Procès Pénaux, Voies de Recours et Éléments de Preuve
Édition Révisée et Exhaustive

CODE V – CODE D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DES PROCÉDURES

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – ORGANISATION ET JURIDICTIONS DU ROYAUME

- Article 1 : Architecture judiciaire et compétences des cours
- Article 2 : Tribunal de Police et Tribunal Correctionnel
- Article 3 : Cour d'Assises et procès criminels
- Article 4 : Magistrature assise et Ministère Public (Parquet)
- Article 5 : Office du juge et hiérarchie des normes
- Article 6 : Cour d'Appel et Cour de Cassation : composition et compétences
- Article 7 : Compétence matérielle et territoriale
- Article 7 bis : Qui juge quoi et les recours
- Article 8 : Formation constitutionnelle du Tribunal de Première Instance
- Article 9 : Indépendance, impartialité, déport et récusation des magistrats

TITRE II – DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE ET DU PROCÈS

- Article 10 : Publicité des débats et présidence de l'audience
- Article 11 : Ordre de parole et plaidoiries de la défense
- Article 12 : Rôle du jury populaire en Cour d'Assises
- Article 13 : Police de l'audience et outrage à magistrat
- Article 14 : Citation, convocation et comparution du prévenu
- Article 15 : Jugement par défaut et opposition
- Article 16 : Droits de la défense à l'audience
- Article 17 : Procédure accélérée en flagrant délit
- Article 18 : Procès-verbal d'audience, enregistrement et scellés
- Article 19 : Exceptions préalables : nullités, incompétence et inconstitutionnalité

TITRE III – DES PREUVES ET DE LA CONVICTION DU JUGE

- Article 20 : Liberté de la preuve en matière pénale
- Article 21 : Témoignages, expertises et dépositions sous serment
- Article 22 : Appréciation des pièces et preuve matérielle
- Article 23 : Charge de la preuve et bénéfice du doute
- Article 24 : Aveux et déclarations du prévenu
- Article 25 : Faux témoignage, subornation et protection des témoins
- Article 26 : Preuves numériques et communications
- Article 27 : Scellés, pièces à conviction et chaîne de conservation
- Article 28 : Expertise : désignation, mission et contre-expertise

TITRE IV – DES JUGEMENTS, PEINES ET VOIES DE RECOURS

- Article 30 : Délibéré, prononcé des jugements et motivation
- Article 30 bis : Motivation écrite obligatoire des décisions
- Article 31 : L'Appel (Procédure de seconde instance)
- Article 32 : Pourvoi en Cassation et vices de forme/loi
- Article 33 : Exécution des peines et aménagements de peine
- Article 34 : Fixation de la peine, circonstances aggravantes, atténuantes et récidive
- Article 35 : Cumul de peines et non bis in idem

- Article 36 : Peines complémentaires, saisies, confiscations et fourrière
- Article 37 : Casier judiciaire et inscription des condamnations
- Article 38 : Effets de l'appel et interdiction d'aggraver
- Article 39 : Pourvoi en cassation : délai, procédure et effets

TITRE V – FONCTIONS ET LIMITES DES ACTEURS DE LA JUSTICE

- Article 40 : Président du Tribunal ou de la Cour
- Article 41 : Juges et Assesseurs
- Article 42 : Procureur du Roi et substituts
- Article 43 : Police judiciaire et agents enquêteurs
- Article 44 : Juge d'instruction
- Article 45 : Avocat de la défense
- Article 46 : Avocat de la Partie Civile
- Article 47 : Jurés (jury populaire)
- Article 48 : Greffier
- Article 49 : Experts judiciaires
- Article 50 : Application des peines par le juge qui a prononcé la condamnation
- Article 51 : Huissier d'audience et agents de sécurité
- Article 52 : Prévenu, accusé et condamné
- Article 53 : Témoins
- Article 54 : Victime et partie civile
- Article 55 : Responsabilité des magistrats et procédure visant un magistrat
- Article 55 bis : Joignabilité 24 h sur 24 des membres de la justice (Radio D Justice)
- Article 56 : Juge en chef (Premier Président)
- Article 57 : Nomination et affectation des juges
- Article 58 : Procureur du Roi : nomination, substituts et organisation du Parquet
- Article 59 : Avocats : nomination, Ordre des avocats et bâtonnier

TITRE VI – DES RECOURS SPÉCIAUX, DE LA RÉVISION ET DES RÉPARATIONS

- Article 60 : Recours contre l'amende forfaitaire
- Article 61 : Recours contre la détention préventive et le contrôle judiciaire
- Article 62 : Contestation des décisions administratives individuelles
- Article 63 : Révision d'une condamnation définitive
- Article 64 : Réparation civile et indemnisation
- Article 65 : Restitution des biens et recours contre la saisie ou la fourrière

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I À IV (indicatif)

- Article 70 : Articulation avec le Code I
- Article 71 : Articulation avec le Code II
- Article 72 : Articulation avec le Code III
- Article 73 : Articulation avec le Code IV
- Article 74 : Articulation avec les Codes VI à VIII
- Article 75 : Fonctionnement de la justice pendant l'état d'urgence
- Article 76 : Délais et computation

TITRE I – ORGANISATION ET JURIDICTIONS DU ROYAUME

Article 1 – Architecture judiciaire et compétences des cours

1. La justice pénale dans BruxellesLife est rendue par des juridictions indépendantes et impartiales conformément au Code I (Constitution).
2. Les juridictions répressives compétentes sont le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel, la Cour d'Appel, la Cour d'Assises et la Cour de Cassation.
3. La compétence matérielle et territoriale est précisée à l'Article 7. L'indépendance des magistrats (Code I, Art. 22) est garantie par les Articles 9 et 55.

Article 2 – Tribunal de Police et Tribunal Correctionnel

1. Le Tribunal de Police ne connaît que des infractions routières : les contraventions de la Section A et les accidents de la circulation sans blessures graves. En pratique, il est rarement saisi, car ces infractions se règlent vite (amende forfaitaire, Code III, Art. 38), sauf contestation ou litige entre deux personnes.
2. Le Tribunal Correctionnel, qui est le Tribunal de Première Instance en matière pénale, est la juridiction normale. Il juge en première instance tous les autres délits (Sections B et C) et les crimes (Section D), sauf ceux que l'Article 3 réserve à la Cour d'Assises. Il juge aussi en appel les jugements du Tribunal de Police (Article 31).
3. Les contraventions peuvent être contestées selon l'Article 60 ; la compétence est précisée aux Articles 7 et 7 bis.

Article 3 – Cour d'Assises et procès criminels

1. La Cour d'Assises est une juridiction exceptionnelle, non permanente. Elle ne juge que les crimes réservés par l'alinéa 4, ceux que le Code II lui réserve expressément (par exemple l'assassinat, Code II, Art. D.25) et, dans les conditions de l'alinéa 5, les crimes que le juge d'instruction renvoie exceptionnellement devant elle.
2. Elle est composée d'un magistrat professionnel et d'un jury populaire formé de citoyens tirés au sort.
3. L'instruction préparatoire des crimes est conduite par le juge d'instruction (Art. 44 ; Code III, Art. 30 et 31). L'assistance d'un avocat est obligatoire devant la Cour d'Assises (Art. 16).
4. Sont réservés à la Cour d'Assises, qu'ils aient été commis ou seulement tentés : a) les atteintes les plus graves à la vie : assassinat, meurtre (notamment d'un agent de la force publique ou de l'État), complicité active de meurtre, empoisonnement, tuerie de masse ; b) les atrocités : torture, barbarie, mutilation volontaire, trafic d'organes ; c) les crimes contre l'État et la Nation : haute trahison, espionnage, divulgation de documents de défense, complot contre les institutions, terrorisme (attentat, préparation d'un attentat, direction ou affiliation à une organisation terroriste) ; d) la criminalité organisée au plus haut niveau : direction d'un cartel ou d'un réseau de trafic ; e) la prise d'otage d'un représentant de l'État. Les crimes de la Section D du Code II qui ne rentrent dans aucune de ces catégories sont jugés par le Tribunal Correctionnel.
5. Hors de ces catégories, le juge d'instruction peut exceptionnellement renvoyer devant la Cour d'Assises un crime d'une gravité exceptionnelle, par ordonnance motivée, lorsque : a) il a fait trois (3) victimes ou plus ; ou b) la victime est un agent public tué ou gravement blessé dans l'exercice de ses fonctions ; ou c) il a été commis en bande organisée. Dans les autres cas, le renvoi se fait devant le Tribunal Correctionnel (Art. 7 bis ; Code III, Art. 34).

Article 4 – Magistrature assise et Ministère Public (Parquet)

1. La magistrature assise (les Juges) tranche impartialement les litiges et prononce les peines au nom du peuple.
2. Le Ministère Public (Procureur du Roi et ses substituts) représente les intérêts de la société, recherche les infractions, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi pénale (Code III).
3. Les fonctions et les limites de chaque acteur sont détaillées au Titre V (Art. 40 à 59).

Article 5 – Office du juge et hiérarchie des normes

1. Le juge applique les Codes selon la hiérarchie fixée par le Code I (Art. 1 et 3) : la Constitution prime le Code II, qui prime le Code III, lesquels priment les Codes IV à VIII.
2. En cas de contradiction entre deux normes de même rang, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition

générale, et la plus récente sur la plus ancienne (Code I, Art. 5). En matière pénale, le texte s'interprète strictement et le doute profite au prévenu (Code I, Art. 5 et 13).
3. Nulle peine ne peut être prononcée sans texte du Code II (Code I, Art. 1, al. 3 et Art. 14). Le juge ne crée aucune infraction et ne dépasse pas la fourchette légale, sauf récidive (Art. 34).
4. Le juge qui constate qu'une disposition viole la Constitution soulève la question devant la formation constitutionnelle (Art. 8).

Article 6 – Cour d'Appel et Cour de Cassation : composition et compétences

1. La Cour d'Appel connaît des appels formés contre les jugements rendus en première instance par le Tribunal Correctionnel (Art. 31). Elle rejuge l'affaire en fait et en droit, dans une formation d'au moins 1 magistrat professionnel pouvant aller jusqu'à 3.
2. Elle statue également sur les recours contre les décisions relatives à la détention préventive et au contrôle judiciaire (Code III, Art. 33 ; Art. 61).
3. La Cour de Cassation, composée d'au moins un magistrat professionnel, ne connaît que des questions de droit et de procédure (Art. 32 et 39). Elle statue sur les pourvois contre les arrêts de la Cour d'Appel et de la Cour d'Assises et contre les jugements rendus en appel par le Tribunal Correctionnel, ainsi que sur les demandes de révision (Art. 63).
4. Un magistrat qui a déjà connu de l'affaire à un autre stade ne peut siéger dans la formation d'appel ou de cassation (Art. 9).

Article 7 – Compétence matérielle et territoriale

1. La compétence matérielle dépend de la gravité (Code II, Art. 2) : Tribunal de Police pour les infractions routières (Section A et accidents sans blessures graves) ; Tribunal Correctionnel pour tous les autres délits (Sections B et C) et pour les crimes (Section D) ; Cour d'Assises uniquement pour les crimes qui lui sont réservés (Article 3), après instruction (Code III, Art. 30 à 34).
2. Les juridictions de la Ville sont compétentes pour toute infraction commise sur le territoire ou dont l'auteur ou la victime est un citoyen de la Ville (Code I, Art. 41, al. 3).
3. En cas de pluralité d'infractions connexes de niveaux différents, la juridiction compétente pour l'infraction la plus grave juge l'ensemble des faits.
4. L'incompétence peut être soulevée par toute partie avant toute défense au fond (Art. 19). La juridiction qui se déclare incompétente renvoie le dossier au Parquet, qui saisit la juridiction compétente. Les actes déjà accomplis demeurent valables.

Article 7 bis – Qui juge quoi et les recours

1. Tribunal de Police : infractions routières, rarement saisi (Article 2). Appel devant le Tribunal Correctionnel.
2. Tribunal Correctionnel : jugement en première instance de presque toutes les affaires pénales ; il juge aussi en appel les jugements du Tribunal de Police. Appel de son jugement de première instance devant la Cour d'Appel.
3. Cour d'Appel : rejuge les affaires jugées en première instance par le Tribunal Correctionnel. Pas d'appel contre ses arrêts, seulement un pourvoi en cassation.
4. Cour d'Assises : crimes réservés par catégories (atteintes les plus graves à la vie, atrocités, crimes contre l'État, criminalité organisée, prise d'otage d'un représentant de l'État) et renvois exceptionnels (Article 3). Pas d'appel contre ses arrêts, seulement un pourvoi en cassation.
5. Cour de Cassation : ne rejuge pas les faits ; elle vérifie la loi et la procédure (Article 32). Elle statue sur les arrêts de la Cour d'Appel et de la Cour d'Assises et sur les jugements rendus en appel par le Tribunal Correctionnel.

Article 8 – Formation constitutionnelle du Tribunal de Première Instance

1. Conformément au Code I (Art. 50), le Tribunal de Première Instance, siégeant en formation constitutionnelle composée de son Président et d'au moins un autre magistrat, est seul compétent pour constater qu'une loi, un arrêté, un règlement de police, une décision administrative ou une disposition d'un Code II à VIII est contraire à la

Constitution.
2. Toute personne peut soulever la question devant n'importe quelle juridiction. Si le moyen n'est pas manifestement dénué de sérieux, cette juridiction sursoit à statuer et transmet la question à la formation constitutionnelle, qui statue dans un délai de sept (7) jours réels.
3. L'annulation prend effet à compter de la décision et profite aux personnes poursuivies ou condamnées sur le fondement de la disposition annulée (Code I, Art. 50, al. 3 ; Art. 63 du présent Code).
4. Le sursis à statuer ne prolonge pas la détention préventive au-delà des plafonds du Code II (Code III, Art. 33).

Article 9 – Indépendance, impartialité, déport et récusation des magistrats

1. Les magistrats sont indépendants et inamovibles dans l'exercice de leurs fonctions de jugement (Code I, Art. 22). Ils prêtent serment avant d'entrer en fonction et ne peuvent accomplir aucun acte de jugement sans l'avoir prêté (Code I, Art. 25).
2. Un magistrat ne peut ni instruire, ni requérir, ni juger une affaire qui le concerne personnellement ou qui concerne un proche, sauf urgence. Il se déporte au profit d'un autre magistrat (Code I, Art. 26, al. 4).
3. Le juge d'instruction ne peut siéger dans la formation de jugement de l'affaire qu'il a instruite mais peut siéger à la cour de cassation (Art. 44).
4. Toute partie peut demander la récusation d'un magistrat en invoquant un motif sérieux de partialité, avant tout débat au fond. Le Président de la juridiction statue par décision motivée ; si le Président est visé, le magistrat le plus ancien statue.
5. La corruption, le trafic d'influence et les menaces visant un magistrat sont punis par le Code II (Art. D.40, D.53 et D.76), avec l'aggravation de l'Article 4, alinéa 2.

TITRE II – DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE ET DU PROCÈS

Article 10 – Publicité des débats et présidence de l'audience

1. Les audiences des tribunaux répressifs sont publiques, sauf si la publicité est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux mœurs (procès à huis clos décidés par arrêt motivé).
2. Le Président du Tribunal ou de la Cour dirige les débats, assure la police de l'audience et veille au respect des droits des parties (Code I, Art. 11).
3. Les audiences se tiennent au Palais de Justice, zone sensible dont l'accès est encadré (Code I, Art. 41, al. 2 ; Art. 51).

Article 11 – Ordre de parole et plaidoiries de la défense

1. L'audience débute par l'appel de la cause et la vérification de l'identité du prévenu ou de l'inculpé.
2. La parole est ensuite accordée dans l'ordre suivant :
   a) Exposé du rapporteur ou lecture de l'acte d'accusation ;
   b) Audition de la Partie Civile et de ses avocats (Code VI) ;
   c) Réquisitions du Procureur du Roi (Ministère Public) ;
   d) Plaidoiries de la défense et du prévenu.
3. Les réquisitions du Procureur du Roi et les plaidoiries de la défense ne peuvent pas être interrompues. Le Président veille au respect de cette règle (Art. 13).
4. Une fois les réquisitions et les plaidoiries terminées, le Procureur du Roi peut poser ses questions au prévenu, aux témoins et aux experts, puis la défense peut poser les siennes.
5. Le Président peut, à tout moment, poser des questions aux parties, aux témoins et aux experts. Il peut ouvrir un débat entre les parties sur un point précis, qu'il dirige et dont il fixe la durée (Art. 10, al. 2).
6. À l'issue des questions et des débats, le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier (Art. 16, al. 3).

Article 12 – Rôle du jury populaire en Cour d'Assises

1. Le jury populaire comprend sept (7) jurés titulaires, tirés au sort par le Président, sur le moment, parmi les citoyens présents au Palais de Justice. Il n'y a pas de jurés suppléants.
2. À l'issue des débats, le jury se retire dans la chambre des délibérations pour répondre par 'Oui' ou par 'Non' à la question de culpabilité de l'accusé. La décision est prise à la majorité simple des voix, soit au moins quatre (4) voix sur sept (7).
3. Nul ne peut être juré s'il a un lien avec l'accusé ou avec la victime : parent ou proche, conjoint ou partenaire, ami proche, associé, employeur ou employé, membre de la même organisation ou de la même bande, ancien client ou adversaire. Il en va de même du témoin ou du plaignant de l'affaire. Le Président demande à chaque juré tiré au sort s'il a un tel lien. Le juré qui a un lien est écarté, d'office ou à la demande d'une partie, sans limite de nombre ; cet écartement ne compte pas dans l'alinéa 4.
4. Avant l'ouverture des débats, le Ministère Public peut écarter deux (2) jurés et l'accusé un (1) juré, sans avoir à donner de motif. L'accusé peut en outre demander l'écartement d'un juré pour un motif de partialité, que le Président apprécie par décision motivée. L'écartement sans motif n'est possible que s'il reste assez de citoyens présents pour compléter les sept (7) jurés ; sinon le Président le refuse.
5. Un juré écarté ou empêché, avant ou pendant le procès, est remplacé par un autre citoyen tiré au sort parmi les présents. Le jury ne siège jamais à moins de sept (7) jurés.
6. Un citoyen tiré au sort ne peut refuser de siéger, sauf raison exceptionnelle appréciée par le Président.

Article 13 – Police de l'audience et outrage à magistrat

1. Le Président dispose du pouvoir discrétionnaire de maintenir le calme dans la salle d'audience. Il peut faire expulser toute personne troublant le cours de la justice.
2. Tout outrage, menace ou injure commis à l'encontre des juges, avocats ou agents en pleine audience est immédiatement constaté et poursuivi comme délit d'audience (Code II).
3. Les outrages et menaces commis à l'audience sont réprimés par les Articles A.52 (outrage verbal), C.18 (outrage grave) et D.76 (menaces contre un magistrat) du Code II, avec l'aggravation de l'Article 4, alinéa 2. Le Président dresse procès-verbal et saisit le Procureur du Roi.

Article 14 – Citation, convocation et comparution du prévenu

1. Le prévenu est cité selon les formes du Code III (Art. 35). L'acte de citation mentionne les faits, leur qualification (Code II), la juridiction, la date et l'heure de l'audience.
2. Le prévenu libre est tenu de comparaître. Le prévenu détenu est transféré à l'audience sous escorte (Art. 51 ; Code IV, Art. 51).
3. La citation est remise personnellement ou, à défaut, notifiée par le greffe par tout moyen permettant d'en prouver la réception. Le délai entre la citation et l'audience ne peut être inférieur à trois (3) jours, sauf procédure accélérée (Art. 17) ou accord du prévenu.
4. Les parties civiles, les témoins et les experts sont convoqués dans les mêmes formes (Code III, Art. 35, al. 2). Le témoin régulièrement convoqué est tenu de comparaître et de déposer (Art. 21 et 53).

Article 15 – Jugement par défaut et opposition

1. Le prévenu régulièrement cité qui ne comparaît pas peut être jugé par défaut. Le jugement par défaut est motivé comme tout autre jugement (Art. 30 et 30 bis). Le prévenu détenu n'est jamais jugé par défaut.
2. Le prévenu condamné par défaut peut former opposition dans un délai de sept (7) jours à compter de la notification du jugement. L'opposition remet l'affaire en l'état devant la même juridiction.
3. La peine prononcée par défaut ne peut être exécutée avant l'expiration du délai d'opposition, sans préjudice de la détention préventive régulièrement ordonnée (Code III, Art. 33).
4. Si le prévenu justifie d'un cas de force majeure (maladie, détention, empêchement grave), l'audience est renvoyée ou l'opposition est recevable hors délai.

Article 16 – Droits de la défense à l'audience

1. Le prévenu a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office à tous les stades de la procédure, y compris à l'audience (Code I, Art. 11 ; Code III, Art. 60). S'il n'en a pas, le Président en fait commettre un d'office avant l'ouverture des débats. Devant la Cour d'Assises, l'assistance d'un avocat est obligatoire.
2. L'avocat a accès à l'intégralité du dossier avant l'audience (Code III, Art. 36) et dispose du temps nécessaire pour préparer la défense. Le Président renvoie l'affaire si le dossier n'a pas été communiqué en temps utile.
3. Le prévenu peut s'exprimer librement, se taire ou refuser de répondre sans que son silence soit retenu contre lui (Code I, Art. 13). Lui ou son avocat a toujours la parole en dernier (Art. 11).
4. La renonciation à l'avocat est libre et révocable à tout moment ; elle est consignée au procès-verbal (Code III, Art. 60, al. 5).
5. La violation de ces garanties entraîne la nullité des actes concernés (Code I, Art. 11, al. 3 ; Code III, Art. 40 et 43).
6. Si aucun avocat n'est disponible, le prévenu se défend seul ou demande, une seule fois, un report de quarante-huit (48) heures pour en trouver un (Code III, Art. 60, al. 7).

Article 17 – Procédure accélérée en flagrant délit

1. Pour les délits simples constatés en flagrant délit et dont les preuves sont réunies, le Procureur du Roi peut saisir le Tribunal Correctionnel selon la procédure accélérée (Code III, Art. 35, al. 3). Le flagrant délit s'entend au sens du Code I (Art. 6, c).
2. Cette procédure est exclue pour les crimes, qui exigent une instruction préparatoire (Code II, Art. 2 ; Art. 44).
3. Le prévenu est informé qu'il peut demander un délai pour préparer sa défense ; ce délai ne peut lui être refusé.
4. Toutes les garanties du Code I et des Articles 14 à 16 s'appliquent sans réduction. Le jugement est motivé par écrit (Art. 30 bis).
5. À tout moment, le tribunal peut renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire s'il la juge insuffisamment éclaircie.

Article 18 – Procès-verbal d'audience, enregistrement et scellés

1. Le greffier tient un procès-verbal de chaque audience indiquant la composition du siège, l'identité des parties, les incidents, les réquisitions, les conclusions et le dispositif (Art. 48).
2. Les débats peuvent être enregistrés par le greffe. Aucun autre enregistrement, photographie ou diffusion de l'audience n'est permis sans l'autorisation du Président (Art. 13).
3. Les pièces à conviction et les scellés sont conservés par le greffe, présentés à l'audience et restitués, confisqués ou détruits par le jugement (Art. 27 et 36).
4. Le procès-verbal est versé au dossier et communicable aux parties.

Article 19 – Exceptions préalables : nullités, incompétence et inconstitutionnalité

1. Les exceptions de nullité de procédure (Code III, Art. 40 à 43), d'incompétence (Art. 7) et d'inconstitutionnalité (Art. 8) sont soulevées avant toute défense au fond, sauf nullité révélée en cours de débats.
2. Le tribunal statue par décision motivée avant d'examiner le fond. Si la nullité est constatée, il ordonne la libération immédiate, la restitution des biens et l'écartement des preuves irrégulières (Code III, Art. 41 et 42 ; Art. 22).
3. Les irrégularités mineures régularisables sont corrigées selon l'Article 44 du Code III.
4. La décision sur l'exception peut être contestée avec le jugement sur le fond (Art. 31 et 32).

TITRE III – DES PREUVES ET DE LA CONVICTION DU JUGE

Article 20 – Liberté de la preuve en matière pénale

1. En matière pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve admis par la loi (témoignages, constatations de police, aveux, expertises, preuves matérielles).
2. Le juge décide selon son intime conviction, sur la base des preuves qui lui ont été soumises contradictoirement lors des débats.

3. La charge et le bénéfice du doute sont précisés à l'Article 23 ; les aveux, preuves numériques, scellés et expertises aux Articles 24 à 28.

Article 21 – Témoignages, expertises et dépositions sous serment

1. Les témoins cités à l'audience prêtent serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité'.
2. Les rapports d'experts judiciaires (médecins légistes, balistiques, psychiatres) sont exposés à l'audience et soumis à la libre discussion des parties.
3. Le faux témoignage et la subornation sont punis par le Code II (Art. C.21, D.59 et C.38 ; voir l'Art. 25 du présent Code).

Article 22 – Appréciation des pièces et preuve matérielle

1. Tout élément de preuve matérielle saisi sur la scène de crime (Code III, Art. 15) doit être présenté à l'audience pour examen par le juge, la défense et la partie civile.
2. Toute preuve obtenue en violation des droits fondamentaux ou par vice de procédure annulé est écartée des débats (Code III, Art. 40 à 42).

Article 23 – Charge de la preuve et bénéfice du doute

1. La charge de la preuve incombe au Ministère Public et, pour sa demande de réparation, à la partie civile. Le prévenu n'a pas à prouver son innocence (Code I, Art. 13).
2. Le doute profite toujours au prévenu (Code I, Art. 13, al. 3). Le juge ne condamne que s'il est convaincu de la culpabilité sur la base de preuves régulières (Art. 20 et 22).
3. Lorsque la légitime défense ou une autre cause d'irresponsabilité est plausible au vu du dossier (Code I, Art. 32 ; Code II, Art. 5 et 10), il appartient au Ministère Public d'établir qu'elle ne s'applique pas.
4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, mais restent soumis à la libre discussion des parties (Art. 20 ; Code III, Art. 14).

Article 24 – Aveux et déclarations du prévenu

1. L'aveu est apprécié librement comme tout autre élément de preuve (Art. 20). Il ne suffit pas à fonder une condamnation lorsqu'il est contredit par les autres éléments du dossier.
2. Les déclarations recueillies sans notification préalable des droits (Code III, Art. 3), sans l'avocat demandé (Code III, Art. 60) ou sous contrainte, violence ou menace (Code III, Art. 6) sont écartées des débats (Art. 22, al. 2).
3. Le prévenu peut rétracter ses aveux à l'audience ; le juge en tient compte et motive son appréciation (Art. 30).
4. Les déclarations d'un coprévenu ne peuvent suffire seules à fonder une condamnation.

Article 25 – Faux témoignage, subornation et protection des témoins

1. Le faux témoignage sous serment devant une juridiction est puni par l'Article C.21 du Code II, et devant le juge d'instruction par l'Article D.59. La subornation ou les pressions exercées sur un témoin sont punies par l'Article C.38.
2. Avant sa déposition, le Président rappelle au témoin l'obligation de dire la vérité et les peines encourues (Art. 21).
3. Le témoin menacé ou en danger peut demander au Président des mesures de protection : audition à huis clos (Art. 10), audition hors la présence du prévenu ou non-divulgation de son adresse. Le droit de la défense de discuter le témoignage est préservé.
4. Le juge qui constate un faux témoignage en cours d'audience dresse procès-verbal et le transmet au Procureur du Roi.

Article 26 – Preuves numériques et communications

1. Les preuves issues de communications, de données numériques, d'enregistrements ou d'images (téléphone, messagerie, vidéo) sont recevables si elles ont été recueillies dans le respect du secret des communications et de la vie privée (Code I, Art. 17) et selon les formes du Code III (Art. 19 et 22).

2. L'interception ou la consultation de communications sans mandat, hors les cas permis par le Code III, rend la preuve irrégulière : elle est écartée (Art. 22).
3. L'enregistrement réalisé par un particulier est recevable s'il n'a pas été obtenu par une infraction. Sa fiabilité est soumise à la libre discussion des parties et le juge peut ordonner une expertise (Art. 28).
4. Les supports numériques sont conservés sous scellés par le greffe (Art. 27).

Article 27 – Scellés, pièces à conviction et chaîne de conservation

1. Les objets saisis (Code III, Art. 12 ; Code II, Art. 11 à 14) sont inventoriés, placés sous scellés et conservés au Commissariat de Police sous l'autorité du Procureur du Roi ou du juge d'instruction.
2. Toute pièce doit pouvoir être rattachée à sa saisie initiale (date, lieu, agent). La rupture de la chaîne de conservation ou un scellé brisé hors procédure peut entraîner l'écartement de la pièce (Art. 22).
3. À l'audience, les scellés sont ouverts par le greffier en présence des parties.
4. Le jugement statue sur le sort des pièces : restitution, confiscation ou destruction (Art. 36 ; Code II, Art. 14).

Article 28 – Expertise : désignation, mission et contre-expertise

1. L'expert est désigné par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement, qui fixe sa mission par écrit (Art. 49). Il prête serment.
2. Le prévenu et la partie civile peuvent demander une expertise ou une contre-expertise. Le juge peut refuser par décision motivée.
3. Le rapport est communiqué aux parties avant l'audience et exposé oralement ; l'expert peut être interrogé par toutes les parties (Art. 21).
4. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert mais motive tout écart (Art. 30).

TITRE IV – DES JUGEMENTS, PEINES ET VOIES DE RECOURS

Article 30 – Délibéré, prononcé des jugements et motivation

1. Les jugements sont rendus à la majorité des juges composant le siège après délibéré secret.
2. Tout jugement doit être motivé en fait et en droit. Il est prononcé publiquement en présence du prévenu et du Ministère Public.

Article 30 bis – Motivation écrite obligatoire des décisions

1. Toute décision, jugement, ordonnance ou mesure prononcée par un juge au sein des tribunaux de la Ville de Bruxelles doit obligatoirement faire l'objet d'un compte-rendu écrit, détaillé et motivé en fait et en droit.
2. Aucune décision judiciaire ne peut être considérée comme valide ou exécutoire si elle n'est pas consignée par écrit avec l'ensemble des attendus et versée au dossier de la procédure dès son prononcé.
3. La motivation écrite est versée au dossier par le greffier (Art. 48) et communiquée aux parties. Elle conditionne le point de départ du délai d'appel (Art. 31 et 38).

Article 31 – L'Appel (Procédure de seconde instance)

1. Le prévenu, la partie civile ou le Procureur du Roi peut interjeter appel des jugements rendus par le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel.
2. Le délai d'appel est de 15 jours à compter du prononcé du jugement. L'appel d'un jugement du Tribunal de Police est porté devant le Tribunal Correctionnel, qui rejuge l'affaire entièrement dans une formation différente de celle qui a jugé en premier lieu. L'appel d'un jugement rendu en première instance par le Tribunal Correctionnel est porté devant la Cour d'Appel, qui rejuge l'affaire entièrement.
3. Les effets de l'appel et l'interdiction d'aggraver le sort du prévenu appelant sont fixés à l'Article 38.
4. En pratique : le jugement du Tribunal de Police se rejuge devant le Tribunal Correctionnel, et celui du Tribunal Correctionnel devant la Cour d'Appel. Le prévenu, la partie civile ou le Procureur du Roi doivent le demander dans les quinze (15) jours, par déclaration au greffe. Tant que l'appel est en cours, la peine n'est pas exécutée. Si seul le

prévenu fait appel, la juridiction d'appel ne peut pas aggraver sa peine. Il n'y a pas d'appel contre un arrêt de la Cour d'Appel ou de la Cour d'Assises, ni contre un jugement rendu en appel par le Tribunal Correctionnel : seul le pourvoi en cassation est possible (Art. 32 et 39).

Article 32 – Pourvoi en Cassation et vices de forme/loi

1. Les arrêts de la Cour d'Appel et de la Cour d'Assises, ainsi que les jugements rendus en appel par le Tribunal Correctionnel, peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.
2. La Cour de Cassation ne rejuge pas les faits mais vérifie la stricte application des lois et l'absence de nullité de procédure (Code III, Art. 40 à 43).
3. Le délai, la procédure et les effets du pourvoi sont fixés à l'Article 39 ; la révision d'une condamnation définitive à l'Article 63.

Article 33 – Exécution des peines et aménagements de peine

1. Les peines de prison et d'amende sont exécutoires dès que la décision est devenue définitive.
2. Le juge qui a prononcé la condamnation décide de l'application de la peine et peut accorder des aménagements (libération conditionnelle, bracelet électronique, détention limitée) en fonction du comportement du condamné (Art. 50).
3. Les recours contre la détention préventive, l'amende forfaitaire et les saisies sont organisés aux Articles 60, 61 et 65.
4. Ni le Premier Ministre, ni le Gouvernement, ni le Conseil Communal ne peuvent gracier un condamné, réduire sa peine ou la suspendre. Seules les juridictions de jugement ou de recours peuvent modifier une peine, dans les cas prévus par la loi ; le juge qui a condamné n'en aménage que les modalités (Art. 50).
5. À l'échéance de la peine, la Police établit l'ordre de libération et le condamné est libéré sans délai, sur présentation de ces papiers. Maintenir une personne en détention après l'échéance est une détention arbitraire (Code II, Art. D.67).

Article 34 – Fixation de la peine, circonstances aggravantes, atténuantes et récidive

1. Le juge fixe la peine dans la fourchette prévue par le Code II pour l'infraction (Code II, Art. 1 et 2), en tenant compte de la gravité des faits, du comportement du prévenu, des circonstances atténuantes et de la réparation volontaire du dommage (Code II, Art. 1, al. 3). Il motive son choix (Art. 30).
2. La récidive entraîne le doublement automatique de l'amende et la majoration de la peine de prison prévus par le Code II (Art. 4, al. 1). Les circonstances aggravantes (infraction contre un représentant de la force publique, un secouriste ou un magistrat, ou commise par un agent public) augmentent la peine dans la partie haute de la fourchette (Code II, Art. 4, al. 2 et Art. 9).
3. Les causes d'irresponsabilité pénale (Code II, Art. 5 et 10) excluent toute peine.
4. Le juge ne peut prononcer ni une peine absente du Code II ni une peine supérieure au plafond de la fourchette, sauf récidive.
5. Les circonstances aggravantes et atténuantes sont celles de l'Article 4 du Code II (listes non exhaustives). Le juge cite celles qu'il retient dans sa motivation.

Article 35 – Cumul de peines et non bis in idem

1. Nul ne peut être poursuivi ni condamné deux fois pour les mêmes faits après un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation (Code I, Art. 15 ; Code II, Art. 8), sauf révision en faveur du condamné (Art. 63).
2. Fait unique et faits distincts. Lorsque plusieurs infractions résultent d'un même comportement continu, animé d'une même intention, la qualification la plus grave est seule retenue et les infractions moindres commises au cours de ce comportement sont absorbées (Code II, Art. 8 et 9). Exemple : une conduite dangereuse au cours de laquelle le conducteur grille des feux rouges et franchit des lignes blanches ne donne lieu qu'à la poursuite de la conduite dangereuse. En revanche, le résultat produit sur une victime (mort, blessure) est un fait distinct du

comportement qui l'a causé : il est puni en plus et les peines se cumulent. Exemple : la conduite dangereuse, plus l'homicide de la personne renversée.
3. Cumul, plafond et confusion. Pour des faits distincts jugés ensemble, les peines de prison se cumulent entre elles, les amendes entre elles, et la prison avec l'amende. Le total de la prison cumulée ne peut dépasser le double de la peine de prison la plus forte encourue pour l'un de ces faits. La réclusion perpétuelle absorbe toute peine de prison. Le juge peut, par décision motivée, ordonner la confusion des peines de même nature : seule la plus forte est alors exécutée. La confusion est obligatoire lorsque les faits forment une suite d'actes poursuivant un même but.
4. Les sanctions disciplinaires et les mesures administratives (fourrière administrative, retrait de permis) ne sont pas une peine au sens du présent article et peuvent se cumuler avec la peine pénale (Code I, Art. 26, al. 5 ; Code III, Art. 38, al. 4).

Article 36 – Peines complémentaires, saisies, confiscations et fourrière

1. Le jugement statue sur le sort des biens saisis : restitution, confiscation ou destruction (Code II, Art. 11 à 14 ; Art. 27). Après un acquittement, un non-lieu ou une nullité de procédure, les biens saisis sont restitués dans les quarante-huit (48) heures, à l'exception des biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3 ; Code III, Art. 34 et 41).
2. Le véhicule placé en fourrière judiciaire est restitué ou confisqué par le jugement. Il n'est confisqué que si l'article d'incrimination le prévoit ou par décision motivée (Code II, Art. 16, al. 4). Les frais de fourrière sont à la charge du contrevenant, jamais du propriétaire victime (Code II, Art. 17).
3. Les mesures complémentaires prévues par le Code II (retrait de permis, fourrière) s'appliquent indépendamment de la peine principale (Code III, Art. 38, al. 4 ; Code IV, Art. 60 à 63).
4. Le dispositif du jugement énonce expressément les mesures complémentaires prononcées.

Article 37 – Casier judiciaire et inscription des condamnations

1. Les contraventions (Section A) n'entraînent pas d'inscription au casier. Les délits (Sections B et C) et les crimes (Section D) y sont inscrits (Code II, Art. 2).
2. Le greffe inscrit la condamnation au casier dès qu'elle est définitive et en délivre un extrait à l'intéressé ou aux autorités judiciaires et de police habilitées (Code IV, Art. 26 et 54).
3. L'acquittement, le non-lieu et l'annulation de la procédure ne sont pas inscrits. Une condamnation annulée ou révisée est retirée du casier (Code III, Art. 41 ; Art. 63).
4. Le casier n'est communiqué que dans le respect de la vie privée (Code I, Art. 17). En matière de récidive, il fait foi (Code II, Art. 4).

Article 38 – Effets de l'appel et interdiction d'aggraver

1. L'appel est formé dans les quinze (15) jours du prononcé (Art. 31), par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
2. Il suspend l'exécution du jugement attaqué, notamment des peines (Art. 33), sans lever la détention préventive régulièrement ordonnée (Code III, Art. 33).
3. Lorsque le prévenu est seul appelant, la juridiction d'appel ne peut aggraver son sort. Lorsque le Ministère Public fait appel, elle peut modifier la peine dans la limite des fourchettes du Code II.
4. L'arrêt est motivé par écrit (Art. 30 et 30 bis). Les preuves écartées en première instance le restent (Art. 22).

Article 39 – Pourvoi en cassation : délai, procédure et effets

1. Le pourvoi est formé dans les quinze (15) jours du prononcé de l'arrêt, par déclaration au greffe, par le prévenu, la partie civile ou le Procureur du Roi.
2. Il ne peut être fondé que sur la violation de la loi ou sur une nullité de procédure (Art. 32 ; Code III, Art. 40 à 43).
3. Le pourvoi suspend l'exécution des peines, sans lever la détention préventive régulièrement ordonnée. La Cour de Cassation statue en priorité lorsque le demandeur est détenu.
4. Si la Cour casse l'arrêt, elle renvoie l'affaire devant une juridiction d'appel (Tribunal Correctionnel ou Cour d'Appel) ou une Cour d'Assises autrement composée. Si elle rejette le pourvoi, l'arrêt devient définitif (Art. 33).

TITRE V – FONCTIONS ET LIMITES DES ACTEURS DE LA JUSTICE

Article 40 – Président du Tribunal ou de la Cour

1. Fonctions : le Président dirige les débats, assure la police de l'audience, interroge le prévenu ou l'accusé et les témoins, et prononce les décisions. En Cour d'Assises, il dirige également les travaux du jury et lui pose la question de culpabilité.
2. Limites : le Président ne tranche pas seul la culpabilité en Cour d'Assises, cette décision appartenant au jury (Art. 12). Il ne peut refuser à la défense la parole en dernier (Art. 11), ni ordonner le huis clos autrement que par arrêt motivé (Art. 10). Son pouvoir de police de l'audience ne peut servir à restreindre les droits de la défense (Art. 13).

Article 41 – Juges et Assesseurs

1. Fonctions : les juges et assesseurs examinent les affaires, délibèrent en secret, tranchent les litiges et prononcent les peines au nom du peuple (Art. 4 et 30).
2. Limites : ils sont tenus à l'impartialité et ne peuvent fonder leur décision que sur les preuves soumises contradictoirement lors des débats (Art. 20). Ils ne mènent pas l'enquête, n'exercent pas l'action publique et ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de membre du Ministère Public. Le juge exerce sa fonction à titre exclusif : il n'exerce aucune autre activité professionnelle. Ils ne peuvent prononcer qu'une peine prévue par le Code II et doivent motiver leur jugement en fait et en droit (Art. 30). Un juge ayant un intérêt dans l'affaire doit se déporter ou peut être récusé.
3. Fonctionnement : le juge est nommé et affecté par le juge en chef (Art. 56 et 57). Il siège aux audiences de son rôle (Art. 10), étudie le dossier avant l'audience, délibère puis rend une décision écrite et motivée (Art. 30 et 30 bis). Il est joignable 24 h sur 24 (Art. 55 bis).

Article 41 bis – Cumul de fonctions et polyvalence des magistrats

1. Sous réserve des incompatibilités strictes liées à l'impartialité, un magistrat ou un juge peut exercer de manière polyvalente différentes fonctions au sein de l'architecture judiciaire (notamment siéger au Tribunal de première instance/correctionnel et être appelé à composer la Cour d'Appel ou les instances de contrôle de procédure).

2. Interdiction de juge sur soi-même : Il est formellement interdit à un juge de siéger ou d'intervenir dans une instance de recours (appel ou cassation) concernant une affaire, un dossier ou un jugement qu'il a lui-même rendu en première instance.

Article 42 – Procureur du Roi et substituts

1. Fonctions : le Ministère Public représente les intérêts de la société, dirige la recherche des infractions, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi pénale à l'audience (Art. 4 et 11 ; Code III).
2. Limites : le Ministère Public requiert une peine mais ne la prononce pas. Il ne participe pas au délibéré. Il ne peut produire une preuve obtenue illégalement (Art. 22) et doit communiquer à la défense les éléments qui lui sont favorables. Il agit au nom de la loi et de la société, jamais pour des intérêts privés. Le Procureur du Roi et ses substituts exercent leur fonction à titre exclusif : ils n'exercent aucune autre activité professionnelle.
3. Fonctionnement : le Parquet reçoit les plaintes (Code I, Art. 19) et les procès-verbaux de la Police (Code IV, Art. 50 à 53). Le Procureur du Roi ou son substitut décide des suites : classement sans suite, convocation devant le tribunal, amende forfaitaire ou saisine du juge d'instruction (Code III, Art. 9 et 30). Il peut requérir la Police et la force publique.
4. Contrôle de la Police : il dirige les enquêtes et contrôle les gardes à vue (Art. 43 ; Code III, Art. 1, 2 et 8). Il reçoit le compte rendu de toute sanction disciplinaire prononcée contre un agent de police (Code IV, Art. 82) et décide seul des poursuites éventuelles (Code III, Art. 64).
5. Classement sans suite : la décision est écrite et motivée. Le plaignant en est informé (Code III, Art. 36) et peut se constituer partie civile (Art. 54).

6. Le Procureur du Roi est nommé par le juge en chef et recrute ses substituts (Art. 58). Il est joignable 24 h sur 24 (Art. 55 bis).

Article 43 – Police judiciaire et agents enquêteurs

1. Fonctions : les officiers et agents de police judiciaire constatent les infractions, recueillent les témoignages, saisissent les preuves matérielles sur la scène de crime et appréhendent les suspects sous l'autorité du Ministère Public (Art. 20 et 22 ; Code III).
2. Limites : ils ne jugent pas, ne prononcent aucune peine et ne peuvent saisir ou perquisitionner que dans les formes prévues par le Code III. Toute preuve recueillie en violation des droits fondamentaux ou d'une règle de procédure est écartée des débats (Art. 22). Leurs constatations restent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge.

Article 44 – Juge d'instruction

1. Fonctions : le juge d'instruction mène l'instruction préparatoire des crimes et des délits graves lorsqu'il est saisi par le Procureur du Roi. Il entend les témoins et les inculpés, ordonne les perquisitions, les saisies et les expertises, délivre les mandats prévus par le Code III et décide si l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction de jugement (Code III).
2. Limites : le juge d'instruction instruit à charge et à décharge et ne peut agir que sur les faits dont il est saisi. Il ne juge pas l'affaire qu'il a instruite et ne prononce aucune peine. Ses actes doivent respecter les formes du Code III, sous peine d'écartement des preuves irrégulières (Art. 22). Il agit sous le contrôle de la juridiction et ne peut priver une personne de liberté que par une décision motivée.

Article 45 – Avocat de la défense

1. Fonctions : l'avocat de la défense assiste et représente le prévenu ou l'accusé, discute les preuves et les expertises, interroge les témoins, plaide en dernier (Art. 11 et 21) et exerce, s'il y a lieu, l'appel et le pourvoi en cassation (Art. 31 et 32).
2. Limites : l'avocat est tenu au secret professionnel et au respect de l'audience (Art. 13). Il ne peut produire une pièce qu'il sait fausse, ni inciter un témoin à mentir. Sa liberté de parole couvre les nécessités de la défense mais pas l'outrage, la menace ou l'injure.
3. Droits dans une affaire : dès l'inculpation, l'avocat a accès à l'intégralité du dossier et des pièces (Code III, Art. 36). Il assiste son client à tous les actes de la procédure : garde à vue et auditions (Code III, Art. 60), perquisitions le visant (Code III, Art. 11), première comparution (Code III, Art. 32) et confrontations. Il peut rendre visite à son client retenu à toute heure, poser des questions, faire consigner ses observations au procès-verbal, demander des actes d'instruction (Code III, Art. 31) et soulever les nullités (Art. 19 ; Code III, Art. 42).
4. Secret professionnel renforcé : la perquisition d'un cabinet d'avocat exige un mandat motivé du juge d'instruction (Code III, Art. 20) et se déroule en présence du bâtonnier ou, avant la création de l'Ordre, du juge en chef (Art. 59), ainsi que du juge d'instruction ou de son délégué (Code III, Art. 23, al. 4). Les pièces couvertes par le secret de la défense ne peuvent pas être saisies (Art. 53).
5. La nomination et le statut de l'avocat sont réglés à l'Article 59 ; les avocats sont joignables 24 h sur 24 (Art. 55 bis).

Article 46 – Avocat de la Partie Civile

1. Fonctions : l'avocat de la partie civile représente la victime, présente sa version des faits avant les réquisitions du Ministère Public (Art. 11) et demande la réparation du dommage subi (Code VI).
2. Limites : la partie civile ne peut requérir de peine, cette mission étant réservée au Ministère Public. Son action se limite à la réparation civile. Elle est soumise aux mêmes règles de preuve (Art. 20 et 22) et de police de l'audience (Art. 13) que les autres parties.

Article 47 – Jurés (jury populaire)

1. Fonctions : les sept (7) jurés, tirés au sort sur le moment parmi les citoyens présents et sans lien avec l'accusé ou la victime, répondent par 'Oui' ou par 'Non' à la question de culpabilité, à la majorité simple des voix, soit quatre (4) sur sept (Art. 3 et 12). Un juré écarté ou empêché est remplacé par un autre citoyen tiré au sort ; il n'y a pas de jurés suppléants.
2. Limites : les jurés ne fixent pas la peine, qui relève des magistrats professionnels. Ils se prononcent uniquement sur ce qui a été débattu à l'audience, sans enquête personnelle ni contact avec l'extérieur pendant le procès. Ils prêtent serment et sont tenus au secret des délibérations. Ils n'interviennent qu'en Cour d'Assises.

Article 48 – Greffier

1. Fonctions : le greffier assiste le Président, tient le procès-verbal d'audience, conserve les pièces et les scellés, authentifie les jugements et en assure la notification, notamment pour le point de départ du délai d'appel (Art. 31).
2. Limites : le greffier ne participe ni aux débats ni au délibéré et ne peut modifier le contenu d'une décision. Il est assermenté, impartial et tenu au secret de ce qu'il apprend à l'occasion de ses fonctions.

Article 49 – Experts judiciaires

1. Fonctions : les experts (médecins légistes, experts balistiques, psychiatres) éclairent le tribunal sur des questions techniques, rédigent un rapport et l'exposent à l'audience (Art. 21).
2. Limites : l'expert agit dans la mission fixée par le juge. Il donne un avis technique qui ne lie pas le tribunal et ne se prononce jamais sur la culpabilité. Il prête serment et son rapport est soumis à la libre discussion des parties (Art. 21).

Article 50 – Application des peines par le juge qui a prononcé la condamnation

1. Fonctions : le juge (ou la juridiction) qui a prononcé la condamnation décide de l'application de la peine devenue définitive. Il peut accorder des aménagements (libération conditionnelle, bracelet électronique, détention limitée) selon le comportement du condamné (Art. 33).
2. Limites : ce juge ne rejuge pas l'affaire, ne remet pas en cause la culpabilité et ne peut ni annuler ni réduire la peine prononcée, il en aménage seulement les modalités d'exécution. Il n'intervient qu'après une décision définitive. Les aménagements sont conditionnels et peuvent être retirés si le condamné ne respecte pas ses obligations.

Article 51 – Huissier d'audience et agents de sécurité

1. Fonctions : l'huissier appelle les causes, introduit les parties et les témoins, veille à l'ordre dans la salle et exécute les ordres du Président (Art. 13). Les agents de la Police de Bruxelles affectés au Palais de Justice y contrôlent les accès et assurent l'escorte des détenus (Code I, Art. 41, al. 2 ; Code IV).
2. Limites : ils n'agissent que sur ordre du Président ou dans le cadre de leur mission. Ils ne peuvent fouiller ou contraindre une personne que dans les conditions du Code III (Art. 10 et 19) et du Code IV. Ils ne peuvent empêcher l'avocat de communiquer avec son client ni restreindre la publicité des débats sans décision du Président (Art. 10).

Article 52 – Prévenu, accusé et condamné

1. Droits : le prévenu (devant le Tribunal) et l'accusé (devant la Cour d'Assises) sont présumés innocents, assistés d'un avocat, entendus en dernier et peuvent se taire (Code I, Art. 11 et 13 ; Art. 16). Le condamné est celui dont la condamnation est devenue définitive (Art. 33).
2. Limites : le prévenu respecte l'audience (Art. 13). Il ne peut ni faire pression sur un témoin, ni détruire ou falsifier une preuve, ni s'évader (Code II, Art. C.38, C.08 et C.47).

Article 53 – Témoins

1. Fonctions : le témoin dépose de ce qu'il a personnellement vu ou entendu, après avoir prêté serment (Art. 21). Il est tenu de comparaître lorsqu'il est régulièrement convoqué (Art. 14).
2. Limites : il n'exprime pas d'opinion sur la culpabilité et ne peut être contraint de s'incriminer lui-même (Code I, Art. 13). Les personnes tenues au secret professionnel (notamment l'avocat, Art. 45, et les agents de la Police, Code

IV, Art. 85) ne le lèvent que dans les limites prévues par la loi.
3. Le témoin est protégé contre les pressions et les représailles (Art. 25 ; Code II, Art. C.38).

Article 54 – Victime et partie civile

1. Fonctions : la victime peut porter plainte (Code I, Art. 19), être informée des suites données (Code III, Art. 36) et se constituer partie civile pour obtenir réparation, devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement (Art. 46 et 64).
2. Limites : la partie civile ne requiert aucune peine et ne dirige pas l'enquête. L'action publique appartient au Ministère Public (Art. 42) : le désistement de la partie civile ne l'éteint pas. La partie civile peut interjeter appel (Art. 31).

Article 55 – Responsabilité des magistrats et procédure visant un magistrat

1. Le magistrat répond de ses actes comme tout citoyen (Code I, Art. 26, al. 1). L'abus d'autorité, la corruption (Code II, Art. D.41) et la violation du secret professionnel sont punis par le Code II, la qualité d'agent public étant une circonstance aggravante (Code II, Art. 9).
2. Lorsqu'un magistrat est soupçonné d'une infraction, l'enquête est confiée à un juge d'instruction étranger à sa juridiction, désigné par le Président de la Cour d'Appel, sous l'autorité du Procureur du Roi. Si le Président est lui-même visé, le magistrat le plus ancien de la Cour d'Appel procède à la désignation (Code III, Art. 64, al. 2).
3. Le magistrat mis en cause bénéficie des mêmes droits que tout citoyen (Code III, Art. 64, al. 1). Il peut être suspendu à titre conservatoire par le Président de la Cour d'Appel.
4. Les manquements non pénaux sont sanctionnés par la hiérarchie (avertissement, suspension, révocation), sans préjudice des poursuites pénales (Code I, Art. 26, al. 5).
5. Toute personne qui s'estime victime d'une faute d'un magistrat peut saisir le Procureur du Roi ou le Président de la Cour d'Appel (Code I, Art. 19).
6. Les substituts sont sanctionnés par le Procureur du Roi (avertissement, suspension, révocation). Le substitut sanctionné peut faire appel devant n'importe quel juge, par déclaration au greffe dans les quinze (15) jours de la notification. Le Procureur du Roi est sanctionné par le juge en chef.

Article 55 bis – Joignabilité 24 h sur 24 des membres de la justice (Radio D Justice)

1. Les juges, le juge d'instruction, le Procureur du Roi et ses substituts, ainsi que les avocats, sont joignables vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre par la fréquence Radio D Justice.
2. Une permanence par roulement garantit à toute heure la présence d'au moins un juge, un substitut et un avocat joignables. Elle est organisée par le juge en chef pour les juges (Art. 56), par le Procureur du Roi pour ses substituts (Art. 58) et par le bâtonnier pour les avocats ou, avant la création de l'Ordre, par le juge en chef (Art. 59).
3. La fréquence sert aux demandes urgentes liées à la justice : droits et garde à vue (Code III, Art. 2, 3 et 60), mandats (Code III, Art. 20), désignation d'un avocat commis d'office (Code III, Art. 65).
4. Le membre de la justice contacté répond sans délai. Lorsqu'il ne peut pas répondre, il le signale à son supérieur (juge en chef, Procureur du Roi ou bâtonnier), qui assure son remplacement.

Article 56 – Juge en chef (Premier Président)

1. Fonctions : le juge en chef, appelé aussi Premier Président, est le chef de la magistrature. Il préside la Cour d'Appel : les renvois au Président de la Cour d'Appel (Art. 55) le visent. Il nomme les juges et les assesseurs et fixe leur affectation (Art. 57), nomme le Procureur du Roi (Art. 58) et nomme les avocats tant que l'Ordre des avocats n'existe pas (Art. 59).
2. Les nominations sont faites par décision écrite, inscrite au registre du Palais de Justice. Le magistrat nommé prête serment avant d'entrer en fonction (Code I, Art. 25 ; Art. 9, al. 1).
3. Limites : le juge en chef ne juge pas à la place d'un juge et ne lui donne aucune instruction sur une affaire (Code I, Art. 22 ; Art. 9). Il ne peut changer l'affectation d'un juge que dans les cas de l'Article 57, al. 3. Il répond de ses actes comme tout magistrat (Art. 55).

Article 57 – Nomination et affectation des juges

1. Les juges et les assesseurs sont nommés par le juge en chef (Art. 56). Il fixe l'affectation de chacun : Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel, Cour d'Assises, instruction ou juridiction d'appel (Art. 1 à 6). L'Article 41 bis reste applicable.
2. L'affectation est consignée par écrit et notifiée au juge concerné.
3. Stabilité : l'affectation d'un juge ne peut être modifiée que : a) par un accord bilatéral écrit entre le juge en chef et le juge concerné ; ou b) en exécution d'un jugement.
4. Le juge dont l'affectation est modifiée en dehors de ces cas peut contester la décision (Code I, Art. 19 ; Art. 62).
5. Le déport et la récusation (Art. 9) et la suspension conservatoire (Art. 55, al. 3) restent applicables.

Article 58 – Procureur du Roi : nomination, substituts et organisation du Parquet

1. Le Procureur du Roi est nommé par le juge en chef (Art. 56). Il prête serment (Code I, Art. 25) et dirige le Parquet (Code I, Art. 22).
2. Une fois nommé, il recrute lui-même ses substituts, par décision écrite inscrite au registre du Parquet. Les substituts prêtent serment avant d'exercer (Code I, Art. 25) et agissent au nom et sous l'autorité du Procureur du Roi.
3. Il répartit les dossiers entre ses substituts, peut en reprendre un à tout moment et organise leur permanence (Art. 55 bis). Les actes d'un substitut engagent le Parquet.
4. Limites : le Procureur du Roi et ses substituts sont soumis à l'impartialité et au déport (Art. 9) et à la responsabilité des magistrats (Art. 55). Ils ne nomment ni juges ni avocats.

Article 59 – Avocats : nomination, Ordre des avocats et bâtonnier

1. Jusqu'à la création de l'Ordre des avocats, les avocats sont nommés par le juge en chef (Art. 56). Ils prêtent serment devant lui avant d'exercer.
2. L'Ordre des avocats (le barreau) est créé dès que trois (3) avocats au moins sont en exercice. Il est dirigé par un bâtonnier, chef du barreau, élu par les avocats parmi eux.
3. À compter de la création de l'Ordre, c'est l'Ordre, par son bâtonnier, qui nomme les avocats, et le juge en chef cesse d'en nommer. Les avocats déjà nommés restent en fonction.
4. Le bâtonnier représente les avocats, tient la liste des avocats disponibles pour les commissions d'office (Code III, Art. 60 et 65) et assiste aux perquisitions d'un cabinet d'avocat (Art. 45, al. 4).
5. L'avocat exerce en toute indépendance. Il peut exercer, à côté de sa fonction, toute autre activité professionnelle légale, sans préjudice de sa disponibilité (Art. 55 bis). Il ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de magistrat, de membre du Ministère Public ou d'agent de la Police (Art. 41 et 42 ; Code IV).
6. Stage. Tout nouvel avocat est avocat stagiaire jusqu'à sa confirmation par le juge en chef ou, après la création de l'Ordre, par le bâtonnier. Il annonce sa qualité d'avocat stagiaire à son client et aux autorités. Il peut plaider seul. Pour que le stage soit validé, au moins cinq (5) de ses interventions doivent avoir été observées par un avocat confirmé ou, tant que l'Ordre n'existe pas, par le juge en chef. L'observateur n'est pas attitré à un stagiaire : il ne le conseille pas et n'intervient pas, sauf pour protéger les droits fondamentaux du client. Il est tenu au secret professionnel et rédige, pour chaque intervention, un compte rendu qui juge le fond : respect de la loi, du secret professionnel, des règles de l'audience, de l'éthique et des droits du client, et non la manière ou le style. Une intervention sans observateur est permise ; le stagiaire en assume la responsabilité comme tout avocat, mais elle ne compte pas parmi les cinq (5).
7. Honoraires. L'avocat commis d'office est payé par le Gouvernement, quel que soit le client et sans condition de ressources, pour chaque intervention, selon son type et sa durée, sur la base de sa déclaration écrite. Le Gouvernement paie à la fin de chaque semaine et peut contrôler la déclaration ; une fausse déclaration est un manquement grave (alinéa 8). L'avocat choisi par le client fixe librement ses honoraires avec lui et se fait payer par lui. Les montants ne figurent pas dans les Codes.
8. Discipline. Constituent des manquements graves : la violation du secret professionnel, la production d'une pièce fausse ou le mensonge à l'audience, l'abandon d'un client, l'outrage à l'audience, la fausse déclaration

d'intervention et la condamnation pénale. Les autres fautes sont des manquements simples. Le bâtonnier sanctionne les avocats ; le juge en chef sanctionne le bâtonnier et, tant que l'Ordre n'existe pas, les avocats. Les sanctions sont l'avertissement, la suspension pour une durée limitée et la radiation, celle-ci étant réservée aux manquements graves ou répétés et assortie d'une interdiction de se réinscrire pendant le délai fixé par la décision. L'avocat est entendu avant toute sanction ; la décision est écrite et motivée et peut être contestée devant le Tribunal de Première Instance dans les quinze (15) jours (Code I, Art. 19, al. 3). En cas de risque pour un client, le bâtonnier ou le juge en chef peut suspendre l'avocat sur-le-champ, à charge de l'entendre ensuite sans tarder. Ces sanctions ne font pas obstacle aux poursuites pénales (Code I, Art. 26, al. 5).

TITRE VI – DES RECOURS SPÉCIAUX, DE LA RÉVISION ET DES RÉPARATIONS

Article 60 – Recours contre l'amende forfaitaire

1. La personne qui a reçu une amende forfaitaire pour une contravention de la Section A (Code III, Art. 38) peut la contester devant le Tribunal de Police dans le délai de sept (7) jours réels prévu par le Code III.
2. La contestation est formée par déclaration au greffe et suspend l'obligation de payer. Les mesures complémentaires déjà ordonnées (fourrière, retrait de permis) restent applicables (Code III, Art. 38, al. 4).
3. Le Tribunal de Police statue après audition de l'intéressé et de l'agent verbalisateur. Il peut confirmer, réduire ou annuler l'amende, sans dépasser la fourchette de l'article d'incrimination (Code II, Art. 1).
4. L'amende confirmée est payée dans un délai de sept (7) jours réels. À défaut, le Parquet peut citer le contrevenant (Code III, Art. 35).

Article 61 – Recours contre la détention préventive et le contrôle judiciaire

1. L'inculpé ou son avocat peut demander à tout moment au juge d'instruction la mise en liberté ou la modification du contrôle judiciaire (Code III, Art. 33, al. 3).
2. Le refus peut être contesté devant la Cour d'Appel, qui statue par décision motivée dans un délai de soixante-douze (72) heures réelles, après avoir entendu l'inculpé assisté de son avocat.
3. La détention préventive repose sur l'un des critères du Code III (Art. 33, al. 1) et ne peut excéder les plafonds du Code II. Si elle est levée, les obligations du contrôle judiciaire peuvent être maintenues (Code III, Art. 33, al. 2).
4. La détention irrégulière ouvre droit à la libération immédiate (Code III, Art. 41) et à indemnisation (Art. 64).

Article 62 – Contestation des décisions administratives individuelles

1. Conformément au Code I (Art. 19, al. 3), toute décision administrative individuelle (refus, sanction, retrait d'autorisation, mesure de police administrative) peut être contestée devant le Tribunal de Première Instance dans les quinze (15) jours réels de sa notification.
2. La décision doit être motivée. L'absence de motivation entraîne son annulation.
3. Le recours n'est pas suspensif, sauf décision contraire du Président du Tribunal en cas de risque de préjudice grave.
4. Si la décision contestée constitue un abus d'autorité, l'agent répond de ses actes (Code I, Art. 26 ; Code II, Art. 9).

Article 63 – Révision d'une condamnation définitive

1. Comme le prévoit le Code I (Art. 15), une condamnation définitive peut être révisée : lorsqu'un fait nouveau ou une pièce inconnue de la juridiction établit l'innocence du condamné ou crée un doute sérieux sur sa culpabilité ; lorsqu'elle repose sur un faux témoignage ou un faux document (Code II, Art. C.21, D.59 et B.23) ; ou lorsqu'elle se fonde sur une disposition annulée comme inconstitutionnelle (Art. 8).
2. La demande est adressée à la Cour de Cassation par le condamné, son avocat ou le Procureur du Roi. Elle n'est enfermée dans aucun délai.
3. Si la demande est admise, la Cour annule la condamnation et renvoie l'affaire devant une juridiction de même niveau, autrement composée. Le condamné peut être libéré à titre provisoire.

4. La révision n'est ouverte qu'en faveur du condamné. Le condamné reconnu innocent est rétabli dans ses droits, sa condamnation est retirée du casier (Art. 37) et il a droit à réparation (Art. 64).

Article 64 – Réparation civile et indemnisation

1. La victime obtient réparation de son préjudice (dommages matériels, soins, préjudice moral) devant la juridiction pénale, par constitution de partie civile, ou devant les juridictions civiles (Code VI). Le juge motive le montant alloué (Art. 30).
2. La personne détenue ou dépossédée irrégulièrement (nullité de procédure, détention illégale, bien perdu ou détérioré pendant la saisie) a droit à indemnisation (Code III, Art. 45, al. 3 ; Code II, Art. 14, al. 5 et Art. 17, al. 4).
3. L'indemnisation est à la charge de l'État, sans préjudice des poursuites et des sanctions contre l'agent fautif (Code I, Art. 26 ; Code III, Art. 45, al. 1).
4. Le juge civil ne peut contredire le jugement pénal définitif sur l'existence des faits.

Article 65 – Restitution des biens et recours contre la saisie ou la fourrière

1. La personne dépossédée peut contester la saisie, sa durée ou le refus de restitution (Code II, Art. 14, al. 4 ; Code I, Art. 19) devant le juge d'instruction tant que l'instruction est ouverte, sinon devant la juridiction de jugement saisie ou, à défaut, devant le Tribunal Correctionnel. La demande est écrite et accompagnée de la copie du procès-verbal de saisie.
2. Le juge statue par décision motivée dans un délai de soixante-douze (72) heures réelles.
3. Les biens sont restitués dans les quarante-huit (48) heures après un classement sans suite, un non-lieu, un acquittement ou une nullité de procédure, à l'exception des biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3).
4. La contestation d'une mise en fourrière (Code II, Art. 15 et 16 ; Code IV, Art. 62 et 63) suit les mêmes règles. La restitution du véhicule s'opère selon l'Article 17 du Code II.

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I À IV

Article 70 – Articulation avec le Code I

1. Le présent Code met en œuvre la Constitution et ne peut y déroger (Code I, Art. 1 et 3). Toute disposition contraire est nulle (Art. 8 ; Code I, Art. 50 et 61).
2. Les droits fondamentaux — liberté individuelle (Art. 10), droits du prévenu (Art. 11), domicile (Art. 12), présomption d'innocence et silence (Art. 13), légalité (Art. 14), non bis in idem (Art. 15), égalité (Art. 16) et vie privée (Art. 17) — s'appliquent à tous les stades du procès.
3. Les renvois du Code I au présent Code sont mis en œuvre ainsi : droit à l'avocat (Art. 11, al. 2) : Articles 16 et 45 ; non bis in idem et révision (Art. 15) : Articles 35 et 63 ; recours (Art. 19) : Articles 31, 32 et 62 ; indépendance des juges (Art. 22) et déport (Art. 26, al. 4) : Articles 9 et 55 ; contrôle de constitutionnalité (Art. 50) : Article 8.
4. Les droits protégés par l'Article 34, alinéa 4, du Code I ne sont jamais suspendus (Art. 75).

Article 71 – Articulation avec le Code II

1. Le juge ne prononce que les peines du Code II, dans leurs fourchettes (Art. 34). La classification de l'Article 2 du Code II détermine la juridiction compétente (Art. 7) et la prescription (Code III, Art. 39).
2. Les infractions touchant à la justice sont réprimées par le Code II : outrage et menaces (Art. A.52, C.18, C.48 et D.76), faux témoignage (Art. C.21 et D.59), subornation (Art. C.38), entrave à l'enquête ou à la justice (Art. C.08 et C.28), corruption et trafic d'influence (Art. D.40, D.41 et D.53), inexécution d'une décision de justice (Art. B.54) et évasion (Art. C.47, D.60 et D.61).
3. Les saisies, confiscations et mises en fourrière obéissent aux Articles 11 à 17 du Code II (Art. 36 et 65 du présent Code).
4. La récidive et les circonstances aggravantes suivent les Articles 4 et 9 du Code II (Art. 34).

Article 72 – Articulation avec le Code III

1. Le Code III régit l'enquête et l'instruction ; le présent Code régit le jugement, les recours et l'exécution des peines. Le renvoi (Code III, Art. 34) saisit la juridiction de jugement, la procédure se poursuivant selon les Articles 10 à 13, 20 à 22 et 30 à 33 (Code III, Art. 37).
2. Les nullités relèvent du Code III (Art. 40 à 45) ; elles sont soulevées devant le tribunal selon l'Article 19 du présent Code.
3. Les recours annoncés par le Code III sont organisés ici : détention préventive (Art. 33 → Art. 61), amende forfaitaire (Art. 38 → Art. 60), citation (Art. 35 → Art. 14 et 17), avocat (Art. 60 → Art. 16), procédure visant un magistrat (Art. 64 → Art. 55).
4. L'action publique éteinte par la prescription (Code III, Art. 39) est constatée par la juridiction, qui prononce l'extinction des poursuites.

Article 73 – Articulation avec le Code IV

1. Les procès-verbaux, rapports et dossiers établis par la Police (Code IV, Art. 50 et 53) sont versés au dossier et soumis à la discussion contradictoire (Art. 20 et 22). L'OPJ qui a validé la mesure en répond (Code IV, Art. 33).
2. Les agents de police entendus à l'audience le sont comme tout témoin, sous serment (Art. 21 et 53). L'agent à l'origine d'une nullité s'expose à des sanctions disciplinaires (Code III, Art. 45 ; Code IV, Art. 55).
3. La Police assure la sécurité des audiences, l'exécution des mandats et le transfert des détenus (Art. 51 ; Code IV, Art. 51).
4. Les plaintes contre la Police sont portées devant l'Inspection Générale ou le Parquet (Code I, Art. 27 ; Code IV, Art. 15).

Article 74 – Articulation avec les Codes VI à VIII

1. Les réparations civiles et les indemnisations relèvent du Code VI (Art. 64). Les litiges civils, d'entreprise et de commerce (Codes VI et VII) sont portés devant la juridiction qu'ils désignent ; à défaut, devant le Tribunal de Première Instance.
2. Les expertises médicales (Art. 28) et les constatations des services de secours (Code VIII) sont des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties (Art. 20 et 21).
3. Le secret médical et le secret professionnel demeurent protégés (Art. 53).

Article 75 – Fonctionnement de la justice pendant l'état d'urgence

1. Pendant l'état d'urgence (Code I, Art. 34 ; Code III, Art. 53), les juridictions continuent de siéger. Les droits protégés par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I ne sont jamais suspendus.
2. Le Président peut, par décision motivée, aménager les audiences (huis clos, report, lieu de siège) pour des raisons de sécurité (Art. 10), sans priver la défense de la parole ni retarder la libération d'une personne dont la détention n'est plus justifiée.
3. Les délais de recours (Art. 31, 32, 38 et 39) continuent de courir. Un recours formé hors délai en raison de l'état d'urgence est recevable sur justification.

Article 76 – Délais et computation

1. Sauf mention contraire, les délais du présent Code s'entendent en heures ou en jours réels (Code I, Art. 6, e). Un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 23 h 59, heure officielle de la Ville de Bruxelles (Code III, Art. 54, al. 2).
2. Le délai court à compter du prononcé ou, pour un jugement par défaut, de la notification (Art. 15). Le greffier consigne au dossier la date de chaque notification (Art. 48).
3. Récapitulatif : citation, trois (3) jours avant l'audience (Art. 14) ; opposition, sept (7) jours (Art. 15) ; contestation d'amende, sept (7) jours (Art. 60) ; appel, quinze (15) jours (Art. 31 et 38) ; pourvoi, quinze (15) jours (Art. 39) ; recours administratif, quinze (15) jours (Art. 62) ; question constitutionnelle, sept (7) jours pour statuer (Art. 8) ; recours contre la détention ou la saisie, soixante-douze (72) heures pour statuer (Art. 61 et 65).

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE VI
CODE CIVIL ET DES RELATIONS PRIVÉES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Personnes, Contrats Civils, Responsabilité, Propriété, Baux, Successions & Cadre du Travail/Commerce

CODE VI – CODE CIVIL ET DES RELATIONS PRIVÉES

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – DES PERSONNES, DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LA CAPACITÉ

- Article 1 : Personnalité juridique, naissance et état civil
- Article 2 : Domicile, résidence habituelle et identité officielle
- Article 3 : Régime des incapacités, minorité et tutelle
- Article 4 : Droit à l'image, respect de la vie privée et honneur
- Article 5 : Actes d'état civil, registres et rectification
- Article 6 : Titres d'identité et justification de l'identité
- Article 7 : Mineurs et majeurs protégés
- Article 8 : Données personnelles, secret des communications et images
- Article 9 : Décès, disparition et fin de la personnalité juridique

TITRE II – DES CONTRATS, CONVENTIONS ET DIPLÔMES COMMERCIAUX

- Article 10 : Principes généraux et liberté contractuelle
- Article 11 : Conditions de validité des contrats
- Article 12 : Vices du consentement (Erreur, Dol, Violence)
- Article 13 : Force obligatoire et exécution de bonne foi
- Article 14 : Reconnaissance des diplômes, capacité professionnelle et activité économique
- Article 15 : Inexécution, résiliation contractuelle et clauses pénales
- Article 16 : Preuve des contrats
- Article 17 : Vente, contrats avec les entreprises et clauses abusives
- Article 18 : Prescription civile et délais
- Article 19 : Mandat, procuration et représentation

TITRE III – DU CONTRAT CIVIL DE TRAVAIL ET RELATIONS D'EMPLOYABILITÉ

- Article 20 : Nature du contrat de travail civil et subordination
- Article 21 : Obligations réciproques des parties et sécurité au travail
- Article 22 : Fin de contrat, préavis civil et indemnités de rupture
- Article 23 : Formation, forme et contenu du contrat de travail
- Article 24 : Rémunération, retenues et protection du salaire
- Article 25 : Dignité, harcèlement et discrimination au travail
- Article 26 : Contentieux du travail et compétence

TITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET DES DOMMAGES

- Article 30 : Principe de la responsabilité extracontractuelle pour faute
- Article 31 : Responsabilité du fait des personnes, choses et véhicules
- Article 32 : Évaluation des préjudices (Matériel, Corporel, Moral)
- Article 33 : Réparation intégrale et articulation avec l'action pénale
- Article 34 : Responsabilité de l'État, des agents publics et des services
- Article 35 : Accidents de la route et partage de responsabilité
- Article 36 : Véhicules : propriétaire, conducteur, vol et fourrière
- Article 37 : Faits justificatifs et exonération de responsabilité
- Article 38 : Assistance, secours et responsabilité de celui qui porte secours
- Article 39 : Exécution des condamnations civiles

TITRE V – DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ, DES BAUX ET DU VOISINAGE

- Article 40 : Droit de propriété et prérogatives du propriétaire
- Article 41 : Baux d'habitation et de commerce
- Article 42 : Troubles anormaux de voisinage et servitudes

- Article 43 : Expropriation pour cause d'utilité publique
- Article 44 : Possession, revendication, vol et recel
- Article 45 : Biens saisis, séquestre et conservation
- Article 46 : Véhicules : propriété, immatriculation et transfert
- Article 47 : Baux : forme, état des lieux, garantie et fin du bail
- Article 48 : Expulsion et occupation sans titre
- Article 49 : Domicile et propriété face à l'action publique

TITRE VI – DES SUCCESSIONS, LIBÉRALITÉS ET RÉGIMES MATRIMONIAUX

- Article 50 : Transmissions héréditaires et dévolutions légales
- Article 51 : Régimes matrimoniaux, cohabitation légale et biens communs
- Article 52 : Désignation de l'héritier et testament
- Article 53 : Ouverture, acceptation et liquidation de la succession
- Article 54 : Donations et libéralités
- Article 55 : Mariage, cohabitation légale et rupture

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES AUTRES CODES (indicatif)

- Article 60 : Primauté et articulation avec le Code I
- Article 61 : Articulation avec le Code II
- Article 62 : Articulation avec le Code III
- Article 63 : Articulation avec le Code IV
- Article 64 : Articulation avec le Code V
- Article 65 : Articulation avec les Codes VII et VIII
- Article 66 : Application pendant l'état d'urgence
- Article 67 : Récapitulatif des délais

TITRE I – DES PERSONNES, DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LA CAPACITÉ

Article 1 – Personnalité juridique, naissance et état civil

1. Tout être humain acquiert la personnalité juridique dès sa naissance et la conserve jusqu'à son décès, bénéficiant de l'ensemble des droits civils garantis par le Code I (Constitution, Art. 10, 16 et 42).
2. L'état civil de la personne physique est consigné dans les registres officiels de la Ville de Bruxelles. Toute modification relative à l'identité ou au statut civil doit faire l'objet d'une déclaration administrative validée.
3. Pour la personne, la personnalité juridique commence à l'enregistrement auprès de l'Administration communale et prend fin par le décès constaté par un médecin (Code VIII) ou la disparition définitive (Code I, Art. 40 et 42 ; Art. 5 et 9).

Article 2 – Domicile, résidence habituelle et identité officielle

1. Le domicile légal de tout citoyen est le lieu où il établit son principal établissement. La résidence correspond au lieu d'habitation effective.
2. Toute personne résidant ou circulant sur le territoire est tenue d'être en possession d'un titre d'identité valide et de le présenter sur réquisition des forces de police (Code IV, Art. 23 ; Code I, Art. 40, al. 2). Les usurpations d'identité ou déclarations frauduleuses entraînent l'application des peines prévues au Code II.
3. Le refus injustifié de décliner son identité est puni par l'Article A.54 du Code II ; la fausse identité par l'Article B.53 et l'usurpation d'identité en vue de nuire par l'Article C.03 (Art. 6).

Article 3 – Régime des incapacités, minorité et tutelle

1. Est mineure toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans accomplis. Les mineurs et les majeurs protégés bénéficient d'une protection juridique adaptée et sont représentés par un tuteur ou curateur légal.
2. Les actes juridiques accomplis par un incapable sans l'assistance requise sont frappés de nullité relative devant la juridiction civile (Code V).
3. Le mineur interpellé bénéficie de garanties particulières (Art. 7). Le curateur du majeur protégé est désigné par le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).

Article 4 – Droit à l'image, respect de la vie privée et honneur

1. Chacun a droit au respect de sa vie privée, de son image et de son honneur. Aucune prise de vue ou diffusion de données personnelles ne peut être effectuée sans consentement préalable.
2. Les violations de la vie privée donnent lieu à réparation civile (Art. 30) sans préjudice des sanctions pénales relatives au harcèlement ou à la diffamation (Code II).
3. Les atteintes à l'image et à la vie privée sont punies notamment par les Articles A.38, B.09, B.10, B.18 et B.41 du Code II (Art. 8).

Article 5 – Actes d'état civil, registres et rectification

1. Les naissances, mariages, cohabitations légales, reconnaissances et décès sont constatés par un acte inscrit dans les registres de l'Administration communale (Art. 1).
2. L'enregistrement d'une personne auprès de l'Administration communale est gratuit et ne peut être refusé que pour un motif prévu par les Codes. Il lui confère la qualité de citoyen et la personnalité juridique (Code I, Art. 40, al. 1 et Art. 42, al. 1).
3. L'acte est établi sur déclaration par un agent habilité de l'Administration communale, qui a prêté serment (Code I, Art. 25). Les registres sont communicables à l'intéressé et aux autorités judiciaires.
4. L'erreur matérielle d'un acte est rectifiée par l'Administration communale sur justification. En cas de refus, l'intéressé peut saisir le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62).
5. Les fausses déclarations d'état civil et les faux actes sont punis par le Code II (Art. B.23 et B.53).

Article 6 – Titres d'identité et justification de l'identité

1. Tout citoyen peut obtenir de l'Administration communale un titre d'identité officiel. Sur la photo, comme tout document officiel, aucun port d'accessoire n'est autorisé sur le visage. Il le présente sur réquisition d'un agent de la Police dans les cas prévus par le Code III (Art. 10 et 63) et par le Code IV (Art. 23).
2. La personne qui ne peut présenter son titre peut justifier de son identité par tout autre moyen (registre communal,

témoignage). À défaut, la vérification d'identité est conduite selon l'Article 63 du Code III.
3. En cas de perte ou de vol du titre, l'intéressé le déclare à la Police (Code III, Art. 14) et en demande le renouvellement à l'Administration communale.

Article 7 – Mineurs et majeurs protégés

1. La majorité civile est fixée à dix-huit (18) ans accomplis (Code I, Art. 40, al. 3 ; Art. 3).
2. Le mineur accomplit seul les actes de la vie courante. Les autres actes (contrat de travail, bail, achat d'un véhicule, donation) exigent l'accord de son représentant légal (Art. 3 et 11).
3. Les parents ou le tuteur répondent civilement du dommage causé par le mineur (Art. 31).
4. Le mineur interpellé ou entendu est présenté sans délai à son représentant légal et assisté d'un avocat (Code I, Art. 11 ; Code III, Art. 3 et 60). Le juge tient compte de la minorité dans la fixation de la peine (Code II, Art. 1, al. 3 ; Code V, Art. 34).
5. Le majeur protégé est représenté par un curateur désigné par le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74) sur demande de tout intéressé ou du Parquet.

Article 8 – Données personnelles, secret des communications et images

1. Les données personnelles (identité, adresse, téléphone, comptes) ne peuvent être collectées, utilisées ou diffusées sans l'accord de la personne ou sans fondement légal (Code I, Art. 17, al. 1).
2. L'interception ou la consultation de communications privées exige l'ordonnance d'un juge d'instruction (Code III, Art. 22). La preuve obtenue sans cette ordonnance est écartée des débats (Code V, Art. 26).
3. La captation ou la diffusion d'images à l'insu d'autrui, le harcèlement, la diffamation et l'atteinte à la vie privée sont punis notamment par les Articles A.38, B.09, B.10, B.18 et B.41 du Code II.
4. Le juge civil peut ordonner la cessation du trouble et la suppression des contenus litigieux, sans préjudice de dommages-intérêts (Art. 30 et 32).

Article 9 – Décès, disparition et fin de la personnalité juridique

1. Le décès est constaté par un médecin (Code I, Art. 42, al. 1 ; Code VIII) et inscrit au registre de l'Administration communale (Art. 5).
2. La fin de la personnalité juridique met fin aux poursuites dirigées contre la personne, mais n'éteint pas les poursuites contre les tiers qui ont causé le décès (Code I, Art. 42, al. 2).
3. La succession s'ouvre au décès ou à la constatation de la disparition (Art. 50, 52 et 53).

TITRE II – DES CONTRATS, CONVENTIONS ET DIPLÔMES COMMERCIAUX

Article 10 – Principes généraux et liberté contractuelle

1. La liberté contractuelle permet à toute personne capable de nouer des engagements juridiques, sous réserve de la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs (Code I & II).
2. Les contrats engagent les parties dès le parfait accord des volontés.
3. Les conventions s'interprètent à la lumière de la hiérarchie des normes (Code I, Art. 3 et 5). Les litiges sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).

Article 11 – Conditions de validité des contrats

1. La validité d'une convention requiert impérativement :
   a) Le consentement valide de la partie qui s'oblige ;
   b) La capacité légale de contracter (Art. 3) ;
   c) Un objet déterminé, licite et réalisable ;
   d) Une cause licite non contraire aux lois du Royaume.
2. L'absence de l'une de ces conditions entraîne la nullité absolue ou relative de l'acte.

Article 12 – Vices du consentement (Erreur, Dol, Violence)

1. Il n'y a point de consentement valide si celui-ci n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (manœuvres frauduleuses).

2. Le dol subit par un contractant ouvre droit à l'annulation du contrat et à des dommages-intérêts civils (Art. 32), sans préjudice des poursuites pénales pour escroquerie (Code II).
3. Le contrat obtenu par violence, menace ou escroquerie (Code II, Art. B.48) est annulable. La victime peut aussi se constituer partie civile (Art. 33).

Article 13 – Force obligatoire et exécution de bonne foi

1. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi.
2. Elles doivent être exécutées de bonne foi, avec loyauté et diligence.

Article 14 – Reconnaissance des diplômes, capacité professionnelle et activité économique

1. La validité des conventions portant sur l'exercice de professions réglementées ou de fonctions spécialisées requiert la possession préalable des diplômes, titres ou agréments légalement reconnus par le Gouvernement.
2. L'exercice d'une profession ou la conclusion d'un contrat de prestation sans détenir le diplôme ou l'habilitation requis entraîne la nullité de l'engagement (Art. 11) et expose l'auteur aux peines pour exercice illégal ou usurpation de titre (Code II & VII).

Article 15 – Inexécution, résiliation contractuelle et clauses pénales

1. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque cela est possible, ou en demander la résiliation devant le Tribunal (Code V).
2. Les clauses pénales stipulant une indemnité forfaitaire en cas d'inexécution sont valables mais réduisibles par le juge si elles apparaissent manifestement excessives.
3. Les litiges contractuels sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 et 74). La prescription est réglée à l'Article 18.

Article 16 – Preuve des contrats

1. Les contrats se prouvent par écrit (contrat signé, facture, message), par témoignage ou par tout autre moyen régulier reconnu par le Code V (Art. 20 à 22).
2. Pour les engagements importants (vente de véhicule ou d'immeuble, bail, cession d'entreprise, donation), un écrit daté et signé des parties est exigé. À défaut, l'existence du contrat doit être établie par d'autres preuves régulières.
3. Chaque partie conserve un exemplaire du contrat. La fabrication ou l'usage d'un faux contrat est puni par l'Article B.23 du Code II.
4. Le juge apprécie librement les preuves et motive sa décision (Code V, Art. 20 et 30).

Article 17 – Vente, contrats avec les entreprises et clauses abusives

1. La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix (Art. 10). Le vendeur délivre une chose conforme et garantit les vices cachés. L'acheteur paie le prix.
2. Dans les contrats conclus avec une entreprise (Code VII), toute clause créant un déséquilibre significatif au détriment du client est réputée non écrite.
3. La vente d'un bien volé ou d'origine illicite est sans effet à l'égard du propriétaire légitime, qui peut le revendiquer (Art. 44). Le recel est puni par les Articles B.20 et C.05 du Code II.
4. La vente d'un véhicule obéit en outre à l'Article 46.

Article 18 – Prescription civile et délais

1. Sauf disposition contraire, les délais du présent Code s'entendent en jours (Code I, Art. 6, e ; Code V, Art. 76).
2. L'action en réparation et l'action contractuelle se prescrivent par trente (30) jours à compter du jour où le titulaire a connu le dommage et son auteur. Lorsque le fait constitue une infraction, le délai de prescription de l'action publique s'applique s'il est plus long (Code III, Art. 39).
3. Toute demande en justice, mise en demeure écrite ou reconnaissance de dette interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai complet. La prescription est suspendue pendant la procédure pénale lorsque la victime s'est constituée partie civile (Art. 33).
4. Le juge ne peut soulever d'office la prescription. Le droit de propriété ne se prescrit pas par le non-usage.

Article 19 – Mandat, procuration et représentation

1. Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandant) charge une autre (le mandataire) d'accomplir un acte en son nom. Pour les actes importants, la procuration est écrite (Art. 16).
2. Le mandataire agit dans les limites du mandat. L'acte qui les excède ne lie pas le mandant, sauf ratification.
3. Le mandataire muni d'une procuration écrite peut notamment récupérer un véhicule en fourrière ou des biens saisis (Code II, Art. 17, al. 3).
4. Le mandat prend fin par la révocation, le décès, la disparition (Art. 9) ou l'incapacité du mandant ou du mandataire.

TITRE III – DU CONTRAT CIVIL DE TRAVAIL ET RELATIONS D'EMPLOYABILITÉ

Article 20 – Nature du contrat de travail civil et subordination

1. Le contrat de travail est la convention civile spécifique par laquelle une personne physique s'engage à accomplir une prestation sous la direction d'un employeur moyennant rémunération.
2. Il crée un lien de subordination juridique encadré par les règles générales des obligations (Art. 10 et suivants) et les décrets sociaux du Gouvernement (Code VII).
3. Le contrat de travail est établi par écrit (Art. 23). La rémunération est protégée (Art. 24) et la dignité du travailleur garantie (Art. 25).

Article 21 – Obligations réciproques des parties et sécurité au travail

1. L'employeur est tenu de fournir le travail convenu, de verser le salaire fixé et de garantir la sécurité, la santé et la dignité du travailleur sur le lieu de travail.
2. Le salarié est tenu d'exécuter son travail avec soin, loyauté et respect des consignes de service. Les défaillances graves exposent à des sanctions disciplinaires ou civiles.

Article 22 – Fin de contrat, préavis civil et indemnités de rupture

1. La rupture unilatérale du contrat de travail hors période d'essai requiert le respect d'un préavis raisonnable ou le versement d'une indemnité compensatoire de rupture.
2. En cas de licenciement abusif, vexatoire ou discriminatoire, le salarié a droit à une réparation intégrale du préjudice subi prononcée par la juridiction civile ou du travail (Art. 30 & Code V, Code VII).
3. Le contentieux de la rupture suit l'Article 26.

Article 23 – Formation, forme et contenu du contrat de travail

1. Le contrat de travail est établi par écrit, daté et signé. Il mentionne les parties, la fonction, la rémunération, la durée (déterminée ou indéterminée), le lieu de travail et, le cas échéant, la période d'essai.
2. À défaut d'écrit, son existence est prouvée par tout moyen (Art. 16). Le défaut d'écrit ne peut être opposé au travailleur.
3. Les fonctions réglementées exigent le diplôme ou l'habilitation requis (Art. 14). Les fonctions publiques (Police, Justice, Secours, Gouvernement) obéissent à leurs Codes et au serment (Code I, Art. 24 et 25 ; Code IV, Art. 7).
4. Pendant la période d'essai, chaque partie peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité (Art. 22).

Article 24 – Rémunération, retenues et protection du salaire

1. Le salaire est dû à la date convenue. L'employeur ne peut le réduire unilatéralement.
2. Aucune retenue sur salaire n'est possible sans base légale, décision de justice ou accord écrit du salarié. Une amende pénale ou les frais de fourrière personnels du salarié ne peuvent être retenus que sur décision de justice (Code II, Art. 17 ; Code V).
3. Le salarié impayé met l'employeur en demeure par écrit (Art. 18) puis saisit la juridiction compétente (Art. 26).
4. Le refus d'exécuter une décision de justice relative au salaire est puni par l'Article B.54 du Code II.

Article 25 – Dignité, harcèlement et discrimination au travail

1. Aucune discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la religion, l'orientation, le handicap, l'âge ou la fortune n'est permise à l'embauche, dans la rémunération ou à la rupture (Code I, Art. 16, al. 2).
2. Le harcèlement au travail est puni par l'Article B.42 du Code II, le harcèlement répété par l'Article B.09 et les menaces par l'Article A.46.

3. L'employeur prévient ces comportements (Art. 21). Sa carence engage sa responsabilité civile (Art. 30 et 31).
4. Le salarié victime peut porter plainte (Code I, Art. 19 ; Code III, Art. 14) et obtenir réparation intégrale (Art. 22, al. 2). Aucune sanction ne peut frapper le salarié qui dénonce de bonne foi.

Article 26 – Contentieux du travail et compétence

1. Les litiges individuels du travail (rupture, salaire, discrimination, harcèlement) sont portés devant la juridiction civile ou du travail désignée par le Code VII ; à défaut, devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).
2. Une tentative de conciliation peut être demandée par l'une des parties. Elle n'empêche pas la saisine du tribunal et interrompt la prescription (Art. 18).
3. Le juge peut allouer les indemnités de l'Article 22 et ordonner la remise des documents de fin de contrat.
4. Le jugement peut faire l'objet d'un appel (Code V, Art. 31 et 38).

TITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET DES DOMMAGES

Article 30 – Principe de la responsabilité extracontractuelle pour faute

1. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2. La faute s'apprécie par comparaison avec le comportement d'une personne raisonnable et prévoyante placée dans les mêmes circonstances.
3. La preuve de la faute et du dommage incombe à la victime. Elle s'administre selon les règles du Code V (Art. 20 à 28).

Article 31 – Responsabilité du fait des personnes, choses et véhicules

1. On est responsable du dommage causé par son propre fait, mais aussi par le fait des personnes dont on doit répondre (enfants mineurs, préposés) ou des choses/animaux sous sa garde.
2. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur est solidairement responsable des dommages causés par celui-ci, indépendamment des poursuites pénales pour infractions au Code de la route (Code II & IV).
3. Les règles propres aux accidents et aux véhicules sont précisées aux Articles 35 et 36, et la responsabilité de l'État et des agents publics à l'Article 34.

Article 32 – Évaluation des préjudices (Matériel, Corporel, Moral)

1. Le dommage réparable comprend :
   a) Le préjudice matériel (perte éprouvée et gain manqué) ;
   b) Le préjudice corporel (frais soins, incapacité, souffrances) ;
   c) Le préjudice moral (atteinte à l'affection, à l'honneur ou à la tranquillité).
2. L'évaluation est faite de manière autonome ou sur base d'expertises médicales/techniques ordonnées par la juridiction (Code V, Art. 21 et 28).
3. Le juge motive le montant alloué (Code V, Art. 30) et peut ordonner une expertise ou une contre-expertise (Code V, Art. 28).

Article 33 – Réparation intégrale et articulation avec l'action pénale

1. La réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit.
2. Lorsque le fait dommageable constitue une infraction pénale (Code II), l'action civile en réparation peut être portée devant la juridiction répressive par voie de constitution de partie civile (Code III, Art. 36 ; Code V, Art. 46, 54 et 64).
3. L'indemnisation d'une détention ou d'une saisie irrégulière relève du Code V (Art. 64) et du Code III (Art. 45, al. 3). Nul ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice.

Article 34 – Responsabilité de l'État, des agents publics et des services

1. L'agent public répond de ses fautes personnelles comme tout citoyen (Code I, Art. 26, al. 1). L'État répond du dommage causé par le fonctionnement fautif d'un service public (Police, Justice, Secours, Administration communale) lorsque l'agent a agi dans l'exercice de ses fonctions.
2. Le dommage causé par une mesure irrégulière (arrestation, fouille, saisie, détention) ouvre droit à réparation (Code

III, Art. 45 ; Code V, Art. 64).
3. L'État peut se retourner contre l'agent qui a commis une faute volontaire ou lourde, sans préjudice des poursuites pénales (Code II, Art. 9) et des sanctions disciplinaires.
4. Toute personne s'estimant victime d'un abus de la Police peut saisir l'Inspection Générale ou le Parquet (Code I, Art. 27 ; Code IV, Art. 15) et agir en réparation devant le Tribunal de Première Instance.

Article 35 – Accidents de la route et partage de responsabilité

1. Le conducteur répond de ses fautes de conduite (Art. 30). Les infractions routières constatées (Code II, Sections A et B) constituent des fautes civiles lorsqu'elles ont causé le dommage.
2. Lorsque plusieurs fautes concourent au dommage, la responsabilité est partagée selon leur gravité. La réparation est réduite à proportion de la faute de la victime.
3. Les constatations de la Police font foi jusqu'à preuve contraire (Code V, Art. 23). En cas de blessés, chacun a le devoir de porter secours (Code I, Art. 30 ; Code II, Art. B.19).
4. Les préjudices sont évalués selon l'Article 32. Le délit de fuite (Code II, Art. B.34, C.36 et D.30) n'ôte pas au fuyard sa responsabilité civile.

Article 36 – Véhicules : propriétaire, conducteur, vol et fourrière

1. Le propriétaire répond solidairement des dommages causés à des tiers par son véhicule (Art. 31, al. 2), sauf si le véhicule a été volé ou utilisé contre sa volonté, ce qu'il établit notamment par sa plainte (Code III, Art. 14).
2. Les frais de fourrière sont à la charge du contrevenant, jamais du propriétaire victime d'un vol ou de l'infraction à l'origine de la mesure (Code II, Art. 17, al. 2). Le propriétaire qui a prêté son véhicule peut se retourner contre le contrevenant.
3. L'État répond des dommages causés au véhicule par sa faute pendant la garde (Code II, Art. 17, al. 4 ; Art. 34).
4. Le véhicule est restitué sur présentation des documents du véhicule et du permis de conduire du demandeur ou de son mandataire (Code II, Art. A.25, A.33 et 17, al. 3 ; Code IV, Art. 61 à 63 ; Art. 19).

Article 37 – Faits justificatifs et exonération de responsabilité

1. Celui qui agit en légitime défense ou sur l'ordre ou l'autorisation de la loi ne commet pas de faute civile (Code I, Art. 32 ; Code II, Art. 5 et 10). L'excès de légitime défense engage sa responsabilité.
2. L'agent qui use de la force dans les conditions du Code I (Art. 31) et du Code IV (Art. 14) n'engage pas sa responsabilité personnelle. La force excessive engage celle de l'agent et de l'État (Art. 34).
3. L'état de nécessité, qui consiste à causer un dommage minimal pour éviter un danger grave et imminent, exonère son auteur, sous réserve d'une indemnité équitable.
4. La force majeure et la faute de la victime exonèrent totalement ou partiellement le responsable.

Article 38 – Assistance, secours et responsabilité de celui qui porte secours

1. Toute personne a droit aux secours (Code I, Art. 30). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
2. Celui qui porte secours de bonne foi n'engage pas sa responsabilité civile pour les dommages involontaires causés, sauf faute lourde.
3. Les frais de soins et de transport sont à la charge de l'auteur du dommage lorsqu'une faute est établie (Art. 32).
4. Les services de secours répondent des fautes commises dans l'exécution de leur mission (Art. 34).

Article 39 – Exécution des condamnations civiles

1. La condamnation civile est exécutoire lorsqu'elle est définitive. L'appel en suspend l'exécution (Code V, Art. 31 et 38).
2. Le débiteur qui n'exécute pas est mis en demeure par écrit. L'exécution forcée est ordonnée par le juge et réalisée avec le concours de la Force Publique (Code IV).
3. Le juge peut accorder des délais de paiement tenant compte de la situation du débiteur.
4. L'inexécution d'une décision de justice signifiée est punie par l'Article B.54 du Code II et, pour une entreprise, par l'Article C.34.

TITRE V – DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ, DES BAUX ET DU VOISINAGE

Article 40 – Droit de propriété et prérogatives du propriétaire

1. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
2. Toute atteinte illicite à la propriété d'autrui constitue une faute civile et expose l'auteur aux sanctions pénales prévues pour le vol ou les dégradations (Code II).
3. La possession, la revendication et le recel sont régis par l'Article 44, les biens saisis par l'Article 45 et les véhicules par l'Article 46.
4. La possession des clés du bâtiment suffit à prouver la propriété d'un immeuble (maison, local, entrepôt). En cas de doute, la Police ou le juge peut demander un justificatif (acte de vente, attestation du vendeur ou de l'agent immobilier). Le locataire prouve son droit d'occuper les lieux par les clés et son bail écrit (Art. 16).

Article 41 – Baux d'habitation et de commerce

1. Le contrat de bail oblige le bailleur à procurer au locataire la jouissance paisible d'un bien en bon état de réparations, moyennant un loyer convenu.
2. Le locataire répond des dégradations survenues durant sa jouissance. En cas d'impayés répétés de loyers, l'expulsion ne peut être prononcée que par décision de justice transmise à la Force Publique (Code IV).
3. Les formalités du bail et la fin du bail sont précisées à l'Article 47, l'expulsion et l'occupation sans titre à l'Article 48.

Article 42 – Troubles anormaux de voisinage et servitudes

1. Les propriétaires ou occupants voisins doivent supporter les inconvénients ordinaires du voisinage. Lorsque le trouble dépasse la mesure ordinaire, le juge ordonne le rétablissement de l'équilibre et l'octroi d'indemnités.
2. Les forces de police peuvent intervenir d'urgence pour faire cesser les nuisances manifestes (Code IV).
3. Le tapage et les nuisances sonores sont punis par l'Article A.08 du Code II.

Article 43 – Expropriation pour cause d'utilité publique

1. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi (Code I, Art. 17, al. 3).
2. L'expropriation donne obligatoirement lieu à une indemnité juste et préalable fixée à dire d'expert.
3. Le litige sur le montant de l'indemnité est tranché par le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62).

Article 44 – Possession, revendication, vol et recel

1. La possession de bonne foi d'un bien meuble vaut titre, sauf perte ou vol.
2. Le propriétaire dépossédé par vol ou perte peut revendiquer son bien contre tout possesseur, même de bonne foi, dans le délai de l'Article 18. Le possesseur de bonne foi peut réclamer à son vendeur le prix payé.
3. Le vol, le recel et la détention d'un bien d'origine illicite sont punis par le Code II (Art. B.05, B.20, C.01 et C.05).
4. Le bien volé retrouvé est restitué à son propriétaire légitime dès la fin des constatations (Code II, Art. 16, al. 3 ; Code III, Art. 12). La propriété se prouve notamment par les factures et les documents du véhicule (Code II, Art. A.33).

Article 45 – Biens saisis, séquestre et conservation

1. La saisie ne transfère pas la propriété : l'État n'est que gardien du bien (Code II, Art. 11 à 14). Le propriétaire conserve ses droits et peut contester la saisie (Code V, Art. 65).
2. Les biens saisis sont conservés avec soin. La perte, la détérioration ou le détournement ouvrent droit à indemnisation (Code II, Art. 14, al. 5 ; Code V, Art. 64), sans préjudice des poursuites prévues par l'Article C.53 du Code II.
3. Les biens sont restitués dans les quarante-huit (48) heures après un classement sans suite, un non-lieu, un acquittement ou une nullité de procédure, à l'exception des biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3).
4. La confiscation définitive ne peut résulter que d'un jugement (Code V, Art. 36).

Article 46 – Véhicules : propriété, immatriculation et transfert

1. Le véhicule est identifié par son immatriculation et ses documents officiels (Code II, Art. A.26 et A.33).
2. Le transfert de propriété d'un véhicule résulte d'un écrit signé (Art. 16) et de la mise à jour des documents. Tant que le

transfert n'est pas déclaré à l'Administration communale, il n'est pas opposable aux tiers ni aux autorités.
3. Les plaques masquées, les faux documents et les véhicules d'origine illicite sont réprimés par les Articles A.26, B.23, B.20 et C.01 du Code II.
4. La saisie et la mise en fourrière d'un véhicule suivent les Articles 11 à 17 du Code II et 60 à 63 du Code IV (Art. 36).

Article 47 – Baux : forme, état des lieux, garantie et fin du bail

1. Le bail est écrit (Art. 16). Il précise le bien, le loyer, les charges, la durée et le préavis.
2. Un état des lieux contradictoire est dressé à l'entrée et à la sortie. À défaut, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état.
3. La garantie locative ne peut être retenue que pour des dégradations ou des loyers impayés justifiés.
4. Le bail prend fin à son terme ou par congé écrit donné moyennant le préavis fixé au bail, à défaut sept (7) jours réels.
5. Le logement du locataire est son domicile : le bailleur ne peut y entrer sans son accord (Code I, Art. 12).

Article 48 – Expulsion et occupation sans titre

1. L'expulsion ne peut être exécutée qu'en vertu d'une décision de justice notifiée à l'occupant (Art. 41, al. 2). Elle est réalisée par la Force Publique (Code IV), sans violence excessive (Code I, Art. 31).
2. Le bailleur ne peut changer les serrures, couper l'accès au logement ni déménager les biens du locataire : ces voies de fait relèvent notamment des Articles B.24, B.03 et B.49 du Code II.
3. L'occupant sans titre ni droit est expulsé sur décision du juge ou, en cas de flagrant délit d'intrusion, par la Police (Code II, Art. B.24 ; Code III, Art. 7).
4. Le juge peut accorder à l'occupant un délai raisonnable pour quitter les lieux.

Article 49 – Domicile et propriété face à l'action publique

1. Le domicile est inviolable (Code I, Art. 12). Le locataire occupant bénéficie de la même protection que le propriétaire.
2. Une perquisition ne peut être conduite que sur mandat, sauf flagrant délit (Code III, Art. 11, 20, 21 et 23). Le propriétaire ou l'occupant non mis en cause peut assister aux opérations.
3. Les dégâts causés lors d'une perquisition ou d'une saisie ouvrent droit à indemnisation (Code V, Art. 64 ; Code II, Art. 14, al. 5).

TITRE VI – DES SUCCESSIONS, LIBÉRALITÉS ET RÉGIMES MATRIMONIAUX

Article 50 – Transmissions héréditaires et dévolutions légales

1. La succession d'une personne s'ouvre par son décès. Les biens, droits et obligations du défunt sont transmis à ses héritiers légaux ou testamentaires.
2. Nul ne peut être contraint d'accepter une succession bénéficiaire d'un passif supérieur à l'actif. L'option successorale s'exerce librement devant le greffe du tribunal (Code V).
3. Le Code I (Art. 42, al. 3) prévoit la dévolution des biens de la personne à l'héritier désigné par écrit auprès de l'Administration communale : la désignation et la liquidation sont réglées aux Articles 52 et 53.

Article 51 – Régimes matrimoniaux, cohabitation légale et biens communs

1. Les époux ou cohabitants légaux définissent la gestion de leurs patrimoines par convention ou restent soumis au régime légal de communauté d'acquêts.
2. Les dettes contractées pour les besoins du ménage engagent solidairement les deux époux ou cohabitants.
3. Le mariage, la cohabitation légale et leur rupture sont précisés à l'Article 55.

Article 52 – Désignation de l'héritier et testament

1. Conformément au Code I (Art. 42, al. 3), toute personne peut désigner par écrit, auprès de l'Administration communale, l'héritier de ses biens (comptes, véhicules, propriétés, entreprise). La désignation est modifiable à tout moment ; la dernière fait foi.
2. Le testament est écrit, daté et signé du testateur. Il peut être déposé au greffe du tribunal (Code V, Art. 48).
3. À défaut de désignation et de testament valable, les biens sont dévolus au conjoint ou cohabitant légal et aux enfants à

parts égales, à défaut aux parents, à défaut aux frères et sœurs, à défaut à l'Administration communale (Art. 50).
4. Plusieurs héritiers de même rang se partagent la succession à parts égales.

Article 53 – Ouverture, acceptation et liquidation de la succession

1. La succession s'ouvre au décès constaté ou à la disparition définitive (Art. 9).
2. L'héritier exerce son option devant le greffe du tribunal dans les trente (30) jours (Art. 50, al. 2). L'héritier ne répond des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif.
3. Les poursuites pénales contre le défunt s'éteignent (Code I, Art. 42, al. 2). Les réparations civiles restent dues sur la succession dans la limite de l'actif.
4. Les biens saisis ou sous scellés sont transmis à l'héritier après la levée de la mesure (Code II, Art. 14 ; Code V, Art. 65).
5. Les litiges successoraux sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).

Article 54 – Donations et libéralités

1. La donation est un contrat écrit (Art. 16) par lequel le donateur se dépouille irrévocablement. Elle exige la capacité (Art. 3 et 11).
2. La donation obtenue par erreur, dol ou violence est nulle (Art. 12). Celle d'un bien d'origine illicite l'est également.
3. La donation faite pour soustraire un bien à une saisie, à une confiscation ou à une condamnation civile est inopposable aux créanciers et à la justice (Code II, Art. 11 à 14 ; Code V, Art. 36).
4. La donation entre époux ou cohabitants légaux est révocable.

Article 55 – Mariage, cohabitation légale et rupture

1. Le mariage et la cohabitation légale résultent d'une déclaration devant l'Administration communale, consignée au registre (Art. 5). Les futurs époux ou cohabitants sont majeurs (Art. 7).
2. Le régime des biens suit l'Article 51. Les dettes contractées pour les besoins du ménage engagent solidairement les deux.
3. La rupture résulte d'une déclaration commune devant l'Administration communale ou d'une décision du Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74) saisi par l'un des conjoints ou cohabitants. Les biens sont partagés selon le régime applicable.
4. Le juge règle la résidence et la contribution à l'entretien des enfants mineurs dans leur intérêt (Art. 7).

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES AUTRES CODES

Article 60 – Primauté et articulation avec le Code I

1. Le présent Code met en œuvre la Constitution et ne peut y déroger (Code I, Art. 1 et 3). Toute clause ou stipulation contraire est réputée non écrite.
2. Les droits protégés par le Code I s'appliquent aux relations privées : dignité (Art. 10), domicile (Art. 12), égalité et non-discrimination (Art. 16), vie privée et propriété (Art. 17), citoyenneté et personnalité juridique (Art. 40 et 42).
3. En cas de conflit entre deux dispositions de même rang, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale et la plus récente sur la plus ancienne (Code I, Art. 5). Toute disposition contraire à la Constitution peut être annulée (Code V, Art. 8).

Article 61 – Articulation avec le Code II

1. Le même fait peut constituer une faute civile et une infraction. L'action civile est indépendante de la peine, qui relève du Code II (voir l'Art. 33 du présent Code).
2. Infractions correspondant aux relations privées : vol (Art. B.05), escroquerie et abus de confiance (Art. B.48), recel (Art. B.20 et C.05), faux (Art. B.23), usurpation d'identité (Art. B.53 et C.03), harcèlement (Art. B.09 et B.42), diffamation (Art. B.18), vie privée (Art. B.41 et A.38), dégradations (Art. B.03 et B.49) et intrusion (Art. B.24).
3. Les saisies, confiscations et mises en fourrière obéissent aux Articles 11 à 17 du Code II (Art. 36 et 45).

Article 62 – Articulation avec le Code III

1. La victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement (Code III, Art. 36 ; Art. 33).

2. L'indemnisation d'une détention, d'une saisie ou d'une perquisition irrégulière relève du Code III (Art. 45, al. 3) et du Code V (Art. 64).
3. La prescription de l'action publique (Code III, Art. 39) s'articule avec la prescription civile (Art. 18).

Article 63 – Articulation avec le Code IV

1. La Police n'est pas juge des litiges civils : elle constate les faits, sécurise les lieux et renvoie les parties devant la juridiction civile, sauf infraction ou trouble à l'ordre public.
2. Elle contrôle l'identité (Code IV, Art. 23 ; Art. 6), fait cesser les nuisances manifestes (Art. 42 ; Code II, Art. A.08), constate les accidents (Art. 35) et exécute les décisions de justice, notamment les expulsions (Art. 48) et les saisies (Code IV, Art. 60 à 63).
3. Les plaintes relatives à la Police sont portées devant l'Inspection Générale (Code I, Art. 27 ; Code IV, Art. 15 ; Art. 34).

Article 64 – Articulation avec le Code V

1. Les litiges civils sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 et 74), sous réserve de la juridiction désignée par les Codes VII et VIII.
2. La preuve, les témoignages et les expertises suivent les Articles 20 à 28 du Code V (Art. 16 et 32). La partie civile est régie par les Articles 46, 54 et 64 du Code V.
3. Les voies de recours (Code V, Art. 31, 32, 38 et 39) et l'exécution (Art. 39) s'appliquent aux décisions civiles. Les délais suivent l'Article 76 du Code V (Art. 18).

Article 65 – Articulation avec les Codes VII et VIII

1. Les règles propres au commerce, aux entreprises et au droit social relèvent du Code VII, sous réserve des principes du présent Code (Art. 14, 17, 20 à 26).
2. Les actes de santé, le décès et les secours relèvent du Code VIII (Art. 50 à 59) ; le décès et l'assistance sont précisés aux Articles 9 et 38 du présent Code. Le secret médical et le secret professionnel sont protégés (Code V, Art. 53).

Article 66 – Application pendant l'état d'urgence

1. Pendant l'état d'urgence (Code I, Art. 34 ; Code V, Art. 75), les droits civils demeurent garantis. Les droits protégés par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I ne sont jamais suspendus.
2. Les délais civils (Art. 18) continuent de courir. Un recours ou une action formés hors délai en raison de l'état d'urgence sont recevables sur justification (Code V, Art. 75).
3. L'exécution des expulsions (Art. 48) peut être reportée par décision motivée du juge pour des raisons de sécurité.

Article 67 – Récapitulatif des délais

1. Disparition définitive : quatorze (14) jours réels d'inactivité (Art. 9). Prescription civile : trente (30) jours réels (Art. 18). Option successorale : trente (30) jours réels (Art. 53). Préavis de bail à défaut de stipulation : sept (7) jours réels (Art. 47). Restitution des biens saisis : quarante-huit (48) heures (Art. 45).
2. Les délais de recours devant le Tribunal de Première Instance et la Cour d'Appel suivent le Code V (Art. 31, 38, 39 et 76).

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE VII
CODE DU TRAVAIL, DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET DU COMMERCE

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Recrutement, Droits du Salarié, Licenciement, Fiscalité, Taxes & Enregistrement Gouvernemental
Adaptation Intégrale avec Renvois Inter-Codes Systématiques

CODE VII – CODE DU TRAVAIL, DE LA FISCALITÉ ET DU COMMERCE

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – DU RECRUTEMENT, DU CONTRAT ET DES DROITS DES EMPLOYÉS

- Article 1 : Processus de recrutement et déclarations obligatoires
- Article 2 : Formes de contrats et interdiction du travail des mineurs
- Article 3 : Droits fondamentaux, salaires minimaux, primes et temps de travail
- Article 4 : Congés, protection de la santé et droit de grève
- Article 5 : Interdiction du travail des mineurs
- Article 6 : Registre du personnel, bulletin de paie et documents sociaux
- Article 7 : Égalité de traitement et lutte contre les discriminations
- Article 8 : Temps de travail, heures supplémentaires et repos
- Article 9 : Sécurité, santé, accident du travail et droit de retrait

TITRE II – DE LA RUPTURE DU CONTRAT ET DES LICENCIEMENTS

- Article 10 : Procédures de licenciement, préavis et indemnités
- Article 11 : Licenciement pour faute grave et motifs disciplinaires
- Article 12 : Démission, rupture conventionnelle et contestations
- Article 13 : Sanctions pénales pour licenciement abusif ou vexatoire
- Article 14 : Préavis et indemnité compensatoire
- Article 15 : Notification, entretien préalable et contestation du licenciement
- Article 16 : Licenciement économique, cessation d'activité et reprise
- Article 17 : Sanctions disciplinaires et retenues sur salaire
- Article 18 : Solde de tout compte et documents de fin de contrat
- Article 19 : Droit de grève, conflits collectifs et recours

TITRE III – DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET DES TAXES COMMERCIALES

- Article 20 : Régime d'imposition des entreprises et déclarations
- Article 21 : Taxes commerciales, droits de licence et redevances
- Article 22 : Contrôles fiscaux, retards de paiement et pénalités
- Article 23 : Déclaration mensuelle des revenus
- Article 24 : Facturation, caisse et justificatifs
- Article 25 : Masse salariale, primes et plafonds
- Article 26 : Mise en demeure, recouvrement forcé et saisies fiscales
- Article 27 : Pénalités, majorations et intérêts de retard
- Article 28 : Contestation des décisions fiscales et administratives
- Article 29 : Conservation des documents et prescription fiscale

TITRE IV – ENREGISTREMENT AUPRÈS DU GOUVERNEMENT ET ACTIVITÉS REGLEMENTÉES

- Article 30 : Enregistrement direct auprès des autorités gouvernementales
- Article 31 : Reprise et cession d'entreprises existantes
- Article 32 : Ventes réglementées, licences spéciales et sanctions
- Article 33 : Conditions d'enregistrement et capacité d'exercer
- Article 34 : Sanctions administratives, fermeture et scellés
- Article 35 : Licences spéciales : armes, véhicules, alcool et produits pharmaceutiques
- Article 36 : Commerce de véhicules, registre des ventes et documents
- Article 37 : Établissements ouverts au public, sécurité et accès de la Police
- Article 38 : Radiation, cessation d'activité et liquidation

- Article 39 : Jeux d'argent, tombolas et loteries

TITRE V – FRAUDE FISCALE, TRAVAIL CLANDESTIN ET INSOLVABILITÉ

- Article 40 : Travail dissimulé et sanctions financières/pénales
- Article 41 : Blanchiment, faillite et banqueroute frauduleuse
- Article 42 : Fraude fiscale et sous-déclaration
- Article 43 : Blanchiment, origine des fonds et vigilance
- Article 44 : Insolvabilité, redressement, liquidation et banqueroute
- Article 45 : Contrôles, inspecteurs et accès aux documents
- Article 46 : Dénonciation et protection des lanceurs d'alerte
- Article 47 : Corruption, complicité et responsabilité des dirigeants

TITRE VI – DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

- Article 50 : Sécurité privée, missions, limites et sanctions
- Article 51 : Bars et boîtes de nuit
- Article 52 : Prostitution
- Article 53 : Restauration et hygiène
- Article 54 : Pêche
- Article 55 : Établissements ouverts au public
- Article 56 : Casinos et jeux d'argent en établissement

TITRE I – DU RECRUTEMENT, DU CONTRAT ET DES DROITS DES EMPLOYÉS

Article 1 – Processus de recrutement et déclarations obligatoires

1. Tout recrutement effectué par une entreprise ou un établissement, ainsi que sa déclaration de création, doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée aux services compétents du Gouvernement. En cas de manquement à cette obligation, une amende de 25 000 € est applicable.
2. L'embauche ne peut donner lieu à aucune discrimination fondée sur l'origine, le genre, la religion, l'orientation sexuelle ou les opinions, sous peine des sanctions pénales prévues par le Code II.
3. La déclaration est adressée avant la prise de poste et conservée avec le registre du personnel (Art. 6). L'égalité de traitement est précisée à l'Article 7.

Article 2 – Formes de contrats et interdiction du travail des mineurs

1. Le contrat de travail est rédigé par écrit et précise la fonction, le lieu de travail, la rémunération et le volume horaire.
2. Une période d'essai peut être convenue. Durant cette période, chacune des parties peut rompre l'engagement selon les modalités simplifiées fixées par le présent Code. Le travail des mineurs de moins de 18 ans est strictement interdit, sauf exceptions légales (Art. 5 ; Code VI, Art. 7).
3. Le contrat suit en outre les Articles 20 et 23 du Code VI. L'interdiction du travail des mineurs est précisée à l'Article 5.

Article 3 – Droits fondamentaux, salaires minimaux, primes et temps de travail

1. Tout employé a droit à une rémunération équitable au moins égale au salaire minimum garanti fixé à 200 € par les décrets du Gouvernement. La masse salariale globale de l'entreprise doit représenter au moins 18% du chiffre d'affaires.
2. Les entreprises sont tenues d'effectuer une déclaration mensuelle de leurs revenus auprès des services de l'État. Les primes sont plafonnées à 25% du total du chiffre d'affaires et doivent être versées dans un délai maximum de 2 jours après la fin de la semaine de travail, sous peine de sanctions financières.
3. La durée légale du travail ainsi que les heures supplémentaires doivent être scrupuleusement comptabilisées. L'employeur est tenu d'assurer la sécurité et la dignité de ses travailleurs sur le lieu de travail.
4. Le salaire est protégé (Code VI, Art. 24) et le temps de travail précisé à l'Article 8. Les seuils de l'alinéa 1 et 2 sont précisés aux Articles 23 et 25.

Article 4 – Congés, protection de la santé et droit de grève

1. Tout salarié bénéficie de droits aux congés payés et repos obligatoires fixés par le Gouvernement. Le droit de grève est reconnu, sous réserve d'une demande soumise à l'État au moins une semaine à l'avance.
2. Les défaillances de l'employeur en matière de sécurité du travail ou les sanctions disciplinaires ne pouvant en aucun cas être retenues sur le salaire (sauf cas de vol d'argent avéré) exposent à des fermetures administratives d'urgence par la Police (Code IV) et des poursuites devant la juridiction compétente (Code V, Art. 62 et 74 ; Code VI, Art. 26).
3. La sécurité et le droit de retrait sont précisés à l'Article 9, la grève à l'Article 19.

Article 5 – Interdiction du travail des mineurs

1. Le travail des personnes de moins de dix-huit (18) ans est interdit (Art. 2 ; Code I, Art. 40, al. 3 ; Code VI, Art. 7). Aucun contrat de travail ne peut leur être proposé ni être valablement conclu avec elles.
2. Une exception ne peut résulter que d'un décret du Gouvernement publié (Code I, Art. 60). Ce décret exige l'accord écrit du représentant légal et garantit la dignité et la sécurité du mineur (Code I, Art. 10).
3. L'employeur qui occupe un mineur en violation du présent article est passible des sanctions administratives de l'Article 34, sans préjudice des poursuites prévues par le Code II.
4. Le contrat conclu avec un mineur est nul. Le mineur conserve son droit à la rémunération du travail accompli et à réparation (Code VI, Art. 22 et 30).

Article 6 – Registre du personnel, bulletin de paie et documents sociaux

1. Toute entreprise tient un registre du personnel indiquant l'identité, la fonction, la date d'embauche et le type de contrat de chaque salarié. Il est tenu à la disposition des inspecteurs du Gouvernement (Art. 45).
2. Chaque paiement de salaire donne lieu à un bulletin ou à un justificatif écrit indiquant la période, le montant brut, les primes et les retenues (Art. 3 et 17).

3. La déclaration préalable d'embauche (Art. 1) est conservée avec le contrat (Code VI, Art. 23). Toute modification de la fonction ou de la rémunération est consignée par écrit.
4. Les documents sociaux sont conservés pendant soixante (60) jours au moins après la fin du contrat (Art. 29).

Article 7 – Égalité de traitement et lutte contre les discriminations

1. Aucune discrimination fondée sur l'origine, le genre, la religion, l'orientation sexuelle, les opinions, le handicap, l'âge ou la fortune n'est permise à l'embauche, dans la rémunération, la promotion ou la rupture (Art. 1 ; Code I, Art. 16, al. 2 ; Code VI, Art. 25).
2. Les offres d'emploi ne contiennent aucun critère discriminatoire. Les exigences de diplôme ou d'habilitation propres aux professions réglementées sont licites (Code VI, Art. 14).
3. Le salarié ou le candidat qui s'estime discriminé peut saisir le Tribunal de Première Instance (Art. 19) et porter plainte (Code I, Art. 19 ; Code III, Art. 14). L'employeur doit alors justifier l'objectivité de sa décision.
4. Les appels publics à la haine ou à la discrimination sont punis par l'Article B.39 du Code II et le harcèlement au travail par l'Article B.42.
5. Aucune sanction ne peut frapper celui qui dénonce de bonne foi une discrimination (Art. 46).

Article 8 – Temps de travail, heures supplémentaires et repos

1. La durée légale du travail, les repos obligatoires et la majoration des heures supplémentaires sont fixés par décret du Gouvernement (Art. 3 et 4).
2. L'employeur comptabilise les heures effectivement travaillées et les mentionne sur le bulletin de paie (Art. 6). Les heures supplémentaires sont payées dans le délai fixé à l'Article 3, alinéa 2.
3. Les durées s'entendent en temps réel (Code I, Art. 6, e).
4. Aucun salarié ne peut être contraint de travailler pendant son repos obligatoire, sauf proclamation de l'état d'urgence (Code I, Art. 34) ou nécessité d'un service essentiel, moyennant compensation.
5. Le dépassement fautif de la durée légale expose l'employeur aux sanctions de l'Article 34.

Article 9 – Sécurité, santé, accident du travail et droit de retrait

1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la santé et la dignité des travailleurs (Art. 3 ; Code VI, Art. 21).
2. En cas d'accident du travail, l'employeur appelle sans délai les secours (Code VIII ; Code I, Art. 30), le déclare au Gouvernement et conserve les éléments utiles à l'enquête (Code III, Art. 15). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
3. Le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation présente un danger grave et imminent peut se retirer, sans sanction ni retenue de salaire.
4. En cas de manquement grave, la fermeture administrative d'urgence est ordonnée et exécutée par la Police dans les formes de l'Article 34 et du Code IV.
5. Les blessures ou le décès d'un salarié imputables à une négligence grave de l'employeur sont punis par le Code II (Art. B.35, B.55 et D.26). Le salarié victime est indemnisé (Code VI, Art. 30 et 32).

TITRE II – DE LA RUPTURE DU CONTRAT ET DES LICENCIEMENTS

Article 10 – Procédures de licenciement, préavis et indemnités

1. L'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par écrit en indiquant obligatoirement les motifs réels et sérieux du licenciement.
2. Un délai de préavis doit être respecté, à moins que l'employeur ne verse une indemnité compensatoire équivalente au salaire de la période non effectuée.
3. Le préavis est précisé à l'Article 14, la procédure à l'Article 15 et les documents de fin de contrat à l'Article 18 (Code VI, Art. 22).

Article 11 – Licenciement pour faute grave et motifs disciplinaires

1. Constitue une faute grave tout manquement rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail (ex: vol, agression, insubordination grave).

2. Le licenciement pour faute grave peut être prononcé sans préavis ni indemnité, sous réserve du contrôle de la juridiction compétente en cas de contestation (Code V, Art. 62 et 74).
3. Les faits constitutifs d'infraction donnent lieu à plainte (Code III, Art. 14) ; la sanction disciplinaire suit l'Article 17.

Article 12 – Démission, rupture conventionnelle et contestations

1. Le salarié peut démissionner librement moyennant le respect d'un préavis légal de 7 jours.
2. Les parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle d'un commun accord. Les litiges relatifs à l'exécution ou la rupture du contrat sont portés devant la juridiction civile ou du travail (Code V, Art. 62 et 74 ; Code VI, Art. 26).
3. La rupture conventionnelle est constatée par écrit daté et signé des deux parties (Code VI, Art. 16) et n'emporte pas renonciation aux droits acquis. Le préavis est précisé à l'Article 14.

Article 13 – Sanctions pénales pour licenciement abusif ou vexatoire

1. Tout licenciement motivé par des considérations discriminatoires ou exercé dans des conditions vexatoires et abusives est nul.
2. L'employeur fautif s'expose au paiement de dommages-intérêts (Code VI, Art. 22, al. 2 et Art. 25) et à des poursuites pénales en cas de harcèlement ou menaces (Code II, Art. B.42, B.09 et A.46).
3. Le salarié victime peut contester son licenciement selon l'Article 15 et obtenir réparation intégrale (Code VI, Art. 22 et 25).

Article 14 – Préavis et indemnité compensatoire

1. Sauf faute grave (Art. 11) ou période d'essai (Art. 2), la rupture à l'initiative de l'une des parties est précédée d'un préavis fixé au contrat ou, à défaut, de sept (7) jours (Art. 10 et 12).
2. Le préavis court à compter de la notification écrite (Art. 15). Pendant le préavis, le contrat continue et le salaire est dû.
3. L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis en lui versant l'indemnité compensatoire de l'Article 10.
4. Le salarié qui démissionne sans respecter son préavis doit à l'employeur une indemnité équivalente, sauf motif légitime ou faute grave de l'employeur.

Article 15 – Notification, entretien préalable et contestation du licenciement

1. Avant tout licenciement, l'employeur convoque le salarié par écrit à un entretien préalable, lui expose les motifs envisagés et recueille ses explications. Le salarié peut se faire assister.
2. Le licenciement est notifié par écrit après l'entretien, avec indication des motifs réels et sérieux (Art. 10). En cas de faute grave (Art. 11), la procédure peut être abrégée, mais le salarié doit être entendu.
3. Le salarié peut contester le licenciement devant le Tribunal de Première Instance dans le délai de prescription de l'Article 18 du Code VI (Art. 19).
4. La réalité et le sérieux du motif doivent être établis par l'employeur ; le doute profite au salarié (Code I, Art. 5 ; Code VI, Art. 16).
5. Le licenciement notifié sans écrit ou sans motif est irrégulier et ouvre droit à indemnisation (Art. 13).

Article 16 – Licenciement économique, cessation d'activité et reprise

1. L'employeur peut licencier pour motif économique en cas de cessation d'activité, de difficultés financières établies ou de réorganisation justifiée, après en avoir informé le Gouvernement.
2. Les règles de préavis (Art. 14) et de notification (Art. 15) s'appliquent. Les salaires et indemnités de rupture dus sont payés par priorité dans la liquidation (Art. 44).
3. Le licenciement économique ne peut dissimuler un licenciement discriminatoire ou vexatoire (Art. 13).
4. En cas de cession de l'entreprise, les contrats de travail en cours sont poursuivis (Art. 31).

Article 17 – Sanctions disciplinaires et retenues sur salaire

1. L'employeur peut sanctionner un manquement par un avertissement, un blâme, un changement d'affectation temporaire ou, selon la gravité, par la rupture dans les conditions des Articles 10 et 11. La sanction est proportionnée à la faute.
2. Les sanctions disciplinaires ne peuvent jamais être retenues sur le salaire, sauf vol d'argent avéré (Art. 4, al. 2 ; Code VI, Art. 24).

3. Le salarié est informé par écrit de la sanction et de son motif. Il peut la contester (Art. 19).
4. Une amende pénale ou des frais de fourrière personnels du salarié ne peuvent être retenus que sur décision de justice (Code VI, Art. 24 ; Code II, Art. 17).
5. Les faits constitutifs d'infraction (vol, violences) font l'objet d'une plainte (Code III, Art. 14). L'employeur ne peut ni retenir la personne ni la faire arrêter lui-même : seules les autorités habilitées procèdent à l'arrestation (Code III, Art. 5 et 7).

Article 18 – Solde de tout compte et documents de fin de contrat

1. À la fin du contrat, l'employeur remet au salarié, dans un délai maximum de deux (2) jours, le solde de tout compte (salaire, congés acquis non pris, indemnités dues), un certificat de travail et une attestation de fin de contrat.
2. Le salarié accuse réception par écrit et peut formuler des réserves.
3. Le retard ouvre droit à des intérêts de retard et à réparation (Code VI, Art. 22 et 39).
4. Le défaut de remise des documents peut être sanctionné au titre de l'Article 34.

Article 19 – Droit de grève, conflits collectifs et recours

1. Le droit de grève est reconnu (Art. 4 ; Code I, Art. 18). Il est exercé après une demande adressée à l'État au moins une (1) semaine à l'avance.
2. La grève suspend le contrat de travail. Le salarié gréviste ne peut être ni licencié ni sanctionné pour avoir régulièrement fait grève ; le licenciement fondé sur la grève est nul (Art. 13).
3. La grève ne justifie ni violences, ni dégradations, ni blocage de la voie publique, ni entrave à la circulation des secours (Code II, Art. A.15, B.03, B.33 et B.58). Les rassemblements sont déclarés dans les conditions du Code I (Art. 18) et encadrés par la Police (Code IV).
4. Les services essentiels (Police, Justice, Secours) assurent un service minimum fixé par arrêté du Gouvernement (Code I, Art. 30 et 34).
5. Les litiges individuels du travail sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 et 74 ; Code VI, Art. 26). Une conciliation peut être demandée au Gouvernement, sans préjudice de la saisine du tribunal.

TITRE III – DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET DES TAXES COMMERCIALES

Article 20 – Régime d'imposition des entreprises et déclarations

1. Toute entreprise opérant sur le territoire est assujettie aux impôts et taxes sur les bénéfices commerciaux au taux arrêté par le Gouvernement.
2. Les déclarations fiscales doivent être déposées dans les délais prescrits auprès du Service des Finances du Gouvernement.
3. Les obligations déclaratives, comptables et de conservation sont précisées aux Articles 23 à 29.

Article 21 – Taxes commerciales, droits de licence et redevances

1. Les établissements commerciaux sont soumis aux taxes locales et redevances d'exploitation (taxe d'enseigne, licence de débit de boissons, redevance d'occupation).
2. Le non-acquittement des taxes après mise en demeure entraîne des pénalités financières et peut motiver un arrêté de fermeture administrative par les autorités compétentes (Code IV ; Art. 34).
3. Les licences spéciales sont régies par l'Article 35 et la fermeture administrative par l'Article 34.

Article 22 – Contrôles fiscaux, retards de paiement et pénalités

1. Le Gouvernement dispose d'un droit de contrôle sur la comptabilité et les pièces justificatives des entreprises.
2. Les sommes éludées font l'objet d'un recouvrement forcé assorti de majorations et d'intérêts de retard.
3. La mise en demeure et le recouvrement sont précisés à l'Article 26, les pénalités à l'Article 27 et les recours à l'Article 28.

Article 23 – Déclaration mensuelle des revenus

1. Chaque entreprise déclare chaque mois ses revenus auprès du Service des Finances du Gouvernement (Art. 3, al. 2 et Art. 20).

2. La déclaration mentionne le chiffre d'affaires du mois, la masse salariale, les primes versées et l'impôt dû. La masse salariale représente au moins dix huit pour cent (18 %) du chiffre d'affaires et les primes au plus vingt cinq pour cent (25 %) de celui-ci (Art. 3 et 25).
3. Le défaut ou le retard de déclaration entraîne les pénalités de l'Article 27.
4. La déclaration inexacte à dessein constitue une sous-déclaration (Art. 40 et 42).

Article 24 – Facturation, caisse et justificatifs

1. Chaque vente ou prestation donne lieu à une facture ou à un ticket ; chaque dépense à un justificatif.
2. La comptabilité reflète fidèlement les opérations de l'entreprise et est tenue à la disposition du Gouvernement (Art. 22 et 45).
3. Les pièces sont conservées (Art. 29).
4. Le faux document comptable est puni par l'Article B.23 du Code II et l'escroquerie par l'Article B.48.

Article 25 – Masse salariale, primes et plafonds

1. La masse salariale doit représenter au moins dix huit pour cent (18 %) du chiffre d'affaires et les primes ne peuvent dépasser vingt cinq pour cent (25 %) du chiffre d'affaires (Art. 3). Le Gouvernement peut modifier ces seuils par décret publié (Code I, Art. 60).
2. Le dépassement du plafond de primes ou leur versement au-delà de deux (2) jours après la fin de la semaine de travail donne lieu aux sanctions financières de l'Article 27.
3. Les primes figurent sur le bulletin de paie (Art. 6) et dans la déclaration (Art. 23). Les primes versées sans déclaration relèvent du travail dissimulé (Art. 40).
4. Le salarié peut réclamer le paiement des sommes dues devant le Tribunal de Première Instance (Code VI, Art. 24 et 26).

Article 26 – Mise en demeure, recouvrement forcé et saisies fiscales

1. Le Service des Finances adresse une mise en demeure écrite précisant la somme due, les majorations et un délai de régularisation de sept (7) jours.
2. À défaut de régularisation, il procède au recouvrement forcé. Une saisie conservatoire de biens ou de comptes de l'entreprise peut être ordonnée par décision motivée, dans les formes du Code II (Art. 11 à 14), avec procès-verbal et remise d'une copie à l'exploitant.
3. Les biens saisis ne sont vendus qu'après décision du juge. Ils sont restitués si la dette est éteinte ou le recours accueilli (Code II, Art. 14 ; Code V, Art. 65).
4. L'exécution forcée est réalisée avec le concours de la Force Publique (Code IV ; Code VI, Art. 39).
5. L'entreprise peut contester la mise en demeure et les saisies (Art. 28).

Article 27 – Pénalités, majorations et intérêts de retard

1. Les retards de déclaration ou de paiement donnent lieu à majoration et à intérêts de retard (Art. 22), fixés par décret publié (Code I, Art. 60).
2. Les pénalités sont proportionnées à la gravité du manquement, à son caractère répété et à la bonne foi de l'entreprise. En cas de récidive, elles sont doublées, à l'image de l'Article 4 du Code II.
3. Le manquement répété peut entraîner, après mise en demeure, la fermeture administrative (Art. 21 et 34).
4. Les pénalités administratives ne sont pas des peines et peuvent se cumuler avec les poursuites pénales (Code V, Art. 35, al. 4). Aucune pénalité n'est prononcée sans mise en demeure préalable, sauf fraude (Art. 26).

Article 28 – Contestation des décisions fiscales et administratives

1. L'entreprise peut contester toute décision fiscale ou administrative (redressement, pénalité, refus d'enregistrement, fermeture, retrait de licence) devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 ; Code I, Art. 19, al. 3).
2. Le recours est formé dans les quinze (15) jours de la notification (Code V, Art. 62). Il peut être précédé d'une réclamation écrite et motivée adressée au Service compétent.
3. La décision contestée doit être motivée. À défaut, elle est annulée (Code V, Art. 62, al. 2).
4. Le recours n'est pas suspensif, sauf décision contraire du Président du tribunal en cas de risque de préjudice grave (Code V, Art. 62, al. 3).

Article 29 – Conservation des documents et prescription fiscale

1. Les documents comptables, factures, registres et bulletins de paie sont conservés au moins soixante (60) jours à compter de leur établissement ou, pour les documents sociaux, de la fin du contrat (Art. 6 et 24).
2. L'action en recouvrement se prescrit par soixante (60) jours à compter de l'exigibilité de la somme. En cas de fraude, l'action pénale suit les délais du Code III (Art. 39).
3. La prescription est interrompue par une mise en demeure, un contrôle ou une demande en justice, et un nouveau délai complet commence à courir (Code VI, Art. 18, al. 3).
4. Le défaut de conservation peut être retenu contre l'entreprise lors d'un contrôle (Art. 22).

TITRE IV – ENREGISTREMENT AUPRÈS DU GOUVERNEMENT ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Article 30 – Enregistrement direct auprès des autorités gouvernementales

1. La création, l'ouverture d'un nouvel établissement ou la modification statutaire d'une entreprise se fait par déclaration directe auprès des services administratifs du Gouvernement.
2. L'exercice d'une activité non enregistrée auprès du Gouvernement est formellement interdit et passible de scellés d'urgence par la Police (Code IV).
3. Les conditions d'enregistrement sont précisées à l'Article 33 et les sanctions administratives à l'Article 34. Le Code VI (Art. 16) reconnaît à l'extrait d'enregistrement valeur de preuve.

Article 31 – Reprise et cession d'entreprises existantes

1. La cession ou la reprise d'un fonds de commerce ou d'un établissement existant doit être enregistrée et validée auprès du Gouvernement.
2. Le repreneur est tenu de respecter les contrats de travail en cours, sauf accord formel de réorganisation validé administrativement.
3. La cession est constatée par écrit (Code VI, Art. 16). Les dettes sociales et fiscales nées avant la cession demeurent dues par le cédant, sans préjudice de la responsabilité du repreneur de mauvaise foi.

Article 32 – Ventes réglementées, licences spéciales et sanctions

1. La vente d'armes, de véhicules, d'alcool, de produits pharmaceutiques ou de biens sensibles requiert une licence d'exploitation spéciale accordée par le Gouvernement.
2. La vente sans licence ou le non-respect des conditions d'exploitation entraîne la saisie immédiate du matériel et des poursuites pénales (Code II, Art. B.17 ; Code III, Art. 12).
3. Les licences sont précisées à l'Article 35 et la vente de véhicules à l'Article 36.

Article 33 – Conditions d'enregistrement et capacité d'exercer

1. Toute personne majeure (Code VI, Art. 7) enregistrée comme citoyen (Code I, Art. 40) peut créer une entreprise, sous réserve des diplômes et habilitations exigés pour les professions réglementées (Code VI, Art. 14).
2. La déclaration (Art. 30) mentionne la dénomination, l'activité, l'adresse, le représentant légal et les associés. Un extrait d'enregistrement est délivré : il fait preuve de l'existence de l'entreprise (Code VI, Art. 16).
3. Les agents publics ne peuvent exercer une activité commerciale susceptible de créer un conflit d'intérêts (Code I, Art. 26, al. 4 ; Code IV, Art. 17).
4. Le Gouvernement peut refuser l'enregistrement par décision motivée, qui peut être contestée (Art. 28).

Article 34 – Sanctions administratives, fermeture et scellés

1. Le Gouvernement peut prononcer, par décision écrite et motivée et après mise en demeure sauf urgence : un avertissement, une amende administrative, une suspension d'activité, une fermeture administrative ou le retrait d'une licence.
2. La fermeture d'urgence, en cas de danger grave (Art. 4 et 9) ou d'activité non enregistrée (Art. 30), est exécutée par la Police (Code IV), qui appose les scellés, dresse procès-verbal (Code IV, Art. 53) et en remet copie à l'exploitant.
3. La fermeture et les scellés sont limités à la durée nécessaire et levés dès la régularisation. L'exploitant peut les

contester (Art. 28).
4. Le bris de scellés ou la poursuite de l'activité sous scellés constitue une entrave à l'action de la Police punie par l'Article C.29 du Code II.
5. Les sanctions administratives ne sont pas des peines et peuvent se cumuler avec les poursuites pénales (Code V, Art. 35, al. 4).

Article 35 – Licences spéciales : armes, véhicules, alcool et produits pharmaceutiques

1. La licence prévue à l'Article 32 est délivrée par décision du Gouvernement. Elle est nominative, attachée à une activité et à un établissement, accordée pour une durée déterminée, et présentée sur réquisition de la Police.
2. Armes : la vente est réservée aux titulaires d'une licence et aux acquéreurs autorisés (Code I, Art. 33). La fabrication, l'importation ou le trafic illégal sont punis par le Code II (Art. D.11, D.44 à D.46).
3. Véhicules : le vendeur respecte l'Article 36. Le recel de véhicules est puni par les Articles B.20 et C.01 du Code II.
4. Alcool : la vente est interdite aux mineurs (Code VI, Art. 7). Le débit de boissons suppose la licence de l'Article 21.
5. Produits pharmaceutiques et réglementés : la vente sans licence est punie par l'Article B.17 du Code II et le trafic de stupéfiants par les Articles C.20 et D.33.
6. La licence est retirée en cas de manquement grave ou de condamnation liée à l'activité (Art. 34).
7. Casinos et établissements de jeux : leur exploitation requiert une licence du Gouvernement, nominative et attachée à l'établissement comme prévu à l'alinéa 1. Le régime des jeux d'argent est fixé à l'Article 39.

Article 36 – Commerce de véhicules, registre des ventes et documents

1. Le vendeur professionnel de véhicules tient un registre des entrées et des sorties indiquant l'identité des parties, l'immatriculation et les documents du véhicule (Code II, Art. A.33).
2. Il vérifie l'origine du véhicule et l'identité du vendeur. Il refuse tout véhicule d'origine douteuse et le signale à la Police (Code II, Art. B.20 et C.01).
3. Le transfert de propriété est constaté par écrit et déclaré à l'Administration communale (Code VI, Art. 16 et 46).
4. Un véhicule saisi ou en fourrière ne peut être vendu (Code II, Art. 15 et 16 ; Code IV, Art. 62).
5. Le démantèlement ou la découpe de véhicules sans autorisation est puni par l'Article C.01 du Code II.

Article 37 – Établissements ouverts au public, sécurité et accès de la Police

1. L'exploitant assure l'ordre, la sécurité et la salubrité de son établissement. Il peut refuser l'accès pour un motif légitime, jamais pour un motif discriminatoire (Art. 7).
2. La Police peut entrer dans les parties ouvertes au public pour constater les infractions et assurer la sécurité (Code IV). L'accès aux locaux professionnels fermés ou aux parties privées exige un mandat, sauf flagrant délit (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11 et 23).
3. L'exploitant signale à la Police toute infraction (vol à l'étalage, Art. A.49 ; braquage, Art. C.12 et C.14 du Code II). Il ne retient une personne que le temps de la remettre à la Police (Code III, Art. 5 et 7).
4. Les enregistrements de vidéosurveillance sont conservés et communiqués sur réquisition régulière (Code III, Art. 22 ; Code I, Art. 17).

Article 38 – Radiation, cessation d'activité et liquidation

1. L'entreprise qui cesse son activité en fait déclaration auprès du Gouvernement et est radiée (Art. 30).
2. La cessation donne lieu aux licenciements (Art. 16), aux soldes de tout compte (Art. 18), à l'apurement fiscal (Art. 26) et à la conservation des documents (Art. 29).
3. Le dirigeant reste responsable des dettes sociales et fiscales nées avant la radiation lorsqu'il a commis une fraude (Art. 44).
4. Le Gouvernement peut prononcer la radiation d'office pour inactivité durable ou activité illicite, par décision motivée que l'entreprise peut contester (Art. 28).

Article 39 – Jeux d'argent, tombolas et loteries

1. Constitue un jeu d'argent tout jeu, tombola, loterie ou pari dans lequel le participant verse une mise (ticket, droit d'entrée ou toute somme) dans l'espoir de gagner de l'argent ou un lot, le gain dépendant du hasard en tout ou en partie.
2. Tout jeu d'argent est déclaré à la Police au moins vingt-quatre (24) heures réelles avant son début. La déclaration

indique l'organisateur, la date, le lieu, le prix du ticket ou de la mise, les prix ou lots mis en jeu et le nombre de tickets prévu. La simple déclaration suffit : aucune autorisation n'est exigée.
3. La Police ou le Gouvernement peuvent, à tout moment, demander à l'organisateur de justifier son jeu : prix du ticket ou de la mise, prix et lots, nombre de tickets vendus, recettes encaissées et gains versés. L'organisateur tient ces informations à disposition et les présente sur réquisition.
4. Le jeu est loyal et se tient dans un cadre légal : les règles et les prix sont annoncés avant la participation, les prix annoncés sont réellement remis aux gagnants et le jeu ne peut ni être truqué ni constituer une arnaque (Code II, Art. B.48).
5. Les mineurs ne peuvent pas participer à un jeu d'argent (Code VI, Art. 7, al. 1).
6. Les recettes du jeu sont des revenus de l'organisateur, déclarés selon l'Article 23.
7. Le casino titulaire d'une licence du Gouvernement (Article 35, al. 7) est dispensé de la déclaration de l'alinéa 2 et n'a pas à justifier ses jeux au titre de l'alinéa 3. Les alinéas 4 et 5 lui restent applicables.
8. Le jeu non déclaré ou non justifié expose l'organisateur aux sanctions administratives de l'Article 34. La poursuite d'un jeu suspendu est punie par l'Article B.70 du Code II.

TITRE V – FRAUDE FISCALE, TRAVAIL CLANDESTIN ET INSOLVABILITÉ

Article 40 – Travail dissimulé et sanctions financières/pénales

1. Le recours au travail non déclaré (« travail au noir ») ou à la sous-déclaration de rémunération est strictement prohibé.
2. Les contrôles sont effectués par les inspecteurs du Gouvernement et les services de police (Code IV). Les infractions sont sanctionnées par des amendes administratives lourdes et des poursuites pénales (Code II, notamment Art. C.31).
3. Les primes ou salaires versés sans déclaration, ainsi que les sous-déclarations, relèvent également des Articles 25 et 42. Le salarié occupé sans déclaration conserve ses droits (Code VI, Art. 23 ; Art. 6).

Article 41 – Blanchiment, faillite et banqueroute frauduleuse

1. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour échapper aux créanciers ou au fisc constitue le délit de banqueroute frauduleuse (Code II, Art. B.48 et C.31).
2. La réinjection de fonds d'origine criminelle dans une entreprise légale fait l'objet de poursuites pénales d'urgence et de saisies conservatoires (Code II, Art. C.39 et 11 à 14 ; Code III, Art. 12).
3. Le blanchiment est précisé à l'Article 43 et l'insolvabilité à l'Article 44.

Article 42 – Fraude fiscale et sous-déclaration

1. Constitue une fraude fiscale le fait de dissimuler tout ou partie des revenus, de majorer artificiellement les charges, de déclarer faussement la masse salariale ou les primes (Art. 3 et 23), ou de tenir une comptabilité fictive.
2. La fraude d'ampleur est punie par l'Article C.31 du Code II, le faux comptable par l'Article B.23 et l'escroquerie par l'Article B.48.
3. Le contrevenant reste redevable des sommes éludées, avec majorations et intérêts (Art. 22 et 27), sans préjudice de la peine.
4. Le complice (conseiller, comptable, prête-nom) est puni selon le Code II (Art. B.30).
5. La prescription pénale suit l'Article 39 du Code III ; la conservation des pièces suit l'Article 29.

Article 43 – Blanchiment, origine des fonds et vigilance

1. Constitue un blanchiment le fait de convertir, déposer, investir ou dissimuler des fonds d'origine illicite (Art. 41 ; Code II, Art. C.39).
2. L'entreprise vérifie l'origine des sommes importantes ou inhabituelles, consigne l'opération et la signale à la Police ou au Parquet en cas de doute (Code III, Art. 14).
3. Les fonds et biens d'origine criminelle sont saisis à titre conservatoire (Code II, Art. 11 à 14) et confisqués par jugement (Code V, Art. 36). Ils sont restitués si leur origine licite est établie (Code V, Art. 65).
4. La participation à un réseau organisé est punie par les Articles D.33 et D.34 du Code II.

Article 44 – Insolvabilité, redressement, liquidation et banqueroute

1. L'entreprise qui ne peut plus faire face à ses dettes exigibles le déclare au Gouvernement et saisit le Tribunal de Première Instance d'une demande de redressement ou de liquidation (Code V, Art. 62 et 74).
2. Dans la liquidation, les créanciers sont payés dans l'ordre suivant : salaires et indemnités de rupture (Art. 16), créances fiscales (Art. 26), puis autres créanciers à proportion de leurs droits (Code VI, Art. 39).
3. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité (dissimulation d'actifs, donations fictives, ventes à vil prix, détournements) constitue la banqueroute frauduleuse (Art. 41). Les actes accomplis en fraude des créanciers leur sont inopposables (Code VI, Art. 54, al. 3).
4. Le juge peut interdire au dirigeant fautif de diriger une entreprise pour une durée qu'il fixe (Code V, Art. 36).

Article 45 – Contrôles, inspecteurs et accès aux documents

1. Les inspecteurs du Gouvernement, assermentés (Code I, Art. 25), contrôlent le registre du personnel (Art. 6), la comptabilité (Art. 22), les licences (Art. 35) et les conditions de travail (Art. 9). Ils peuvent être assistés de la Police (Code IV).
2. Ils accèdent aux parties professionnelles de l'établissement pendant les heures d'activité. L'entrée dans des locaux fermés ou au domicile exige un mandat (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11, 20 et 23).
3. Ils dressent un procès-verbal contradictoire. L'exploitant peut y porter ses observations et en reçoit copie.
4. La saisie de documents obéit au Code III (Art. 12) et au Code II (Art. 12).
5. La destruction de documents destinés à une procédure est punie par l'Article D.58 du Code II et l'obstruction à une intervention de la Police par l'Article C.29. Les abus des inspecteurs peuvent être signalés au Parquet (Code I, Art. 26).

Article 46 – Dénonciation et protection des lanceurs d'alerte

1. Tout salarié ou tiers peut dénoncer un travail dissimulé, une fraude ou un blanchiment au Gouvernement ou au Parquet (Code I, Art. 19).
2. Aucune sanction ni aucun licenciement ne peut frapper celui qui dénonce de bonne foi : le licenciement est nul (Art. 13 ; Code VI, Art. 25, al. 4).
3. Le dénonciateur peut être entendu comme témoin et bénéficie des mesures de protection du Code V (Art. 25 et 53).
4. La dénonciation calomnieuse est punie comme diffamation (Code II, Art. B.18). Les pressions et représailles contre le dénonciateur sont punies par l'Article C.38.

Article 47 – Corruption, complicité et responsabilité des dirigeants

1. Corrompre ou tenter de corrompre un inspecteur, un agent de la Police ou un magistrat est puni par les Articles C.30 et D.40 du Code II ; l'agent qui accepte est puni par l'Article D.41 ; le trafic d'influence par l'Article D.53.
2. Le dirigeant répond pénalement des infractions commises pour le compte de l'entreprise lorsqu'il les a ordonnées ou tolérées. L'entreprise répond civilement (Code VI, Art. 31) et peut être sanctionnée (Art. 34 ; Code II, Art. C.34).
3. Le juge peut prononcer la fermeture, la confiscation ou l'interdiction de diriger une entreprise à titre de peine complémentaire (Code V, Art. 36).

TITRE VI – DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

Article 50 – Sécurité privée : missions, limites et sanctions

1. Une entreprise de sécurité privée peut exister si elle est déclarée au Gouvernement et agréée par lui (Articles 30 et 33). Ses agents sont ses salariés (Titre I). Sans déclaration ni agrément, l'activité est punie par l'Article B.71 du Code II.
2. L'agent de sécurité privée porte un uniforme ou un badge visible et distinct de ceux de la Police (Code II, Art. B.56).
3. Ses missions sont la surveillance, le contrôle d'accès, le filtrage à l'entrée et la prévention. Il peut refuser l'accès à certaines personnes et faire sortir, en l'accompagnant sans violence, toute personne qui ne respecte pas les règles de l'établissement.
4. Il peut demander la pièce d'identité d'une personne et contrôler son identité. Il ne peut en aucun cas la fouiller ni la palper.
5. En cas d'infraction, il alerte sans délai la Police. Il peut maîtriser l'auteur le temps strictement nécessaire à l'arrivée de la Police, sans violence excessive et sans se mettre en danger (Code I, Art. 36, al. 2).
6. Il n'a aucun pouvoir d'arrestation, de garde à vue, de fouille, de palpation, de saisie ni d'interrogatoire, qui relèvent de la Police (Code I, Art. 36 ; Code III, Art. 7). Il ne peut porter aucune arme, à feu ou blanche, ni arme à impulsion

électrique.
7. Sa mission s'exerce strictement dans l'enceinte de l'établissement qui l'emploie. Il n'intervient pas sur la voie publique.
8. L'entreprise répond civilement des fautes de ses agents (Code VI, Art. 31). Le dépassement de pouvoirs est puni par l'Article B.72 du Code II, sans préjudice des peines pour violences, séquestration ou détention arbitraire. L'entreprise peut être sanctionnée, fermée ou radiée (Articles 34 et 38).

Article 51 – Bars et boîtes de nuit

1. L'accès aux bars et aux boîtes de nuit est interdit aux mineurs et aux personnes manifestement ivres. L'exploitant ou sa sécurité refuse l'entrée à ces personnes ou les fait sortir, sans violence.
2. La drogue y est interdite (Code II).
3. L'exploitant peut employer une sécurité privée (Article 50).
4. Aucun horaire n'est imposé : l'exploitant fixe librement les heures d'ouverture.

Article 52 – Prostitution

1. La prostitution d'une personne majeure, librement consentie et exercée pour son propre compte, n'est pas une infraction. Elle est interdite aux mineurs.
2. Elle s'exerce à titre individuel, y compris dans les bars et boîtes de nuit (Article 51). Nul ne peut organiser, diriger, contraindre ou tirer profit de la prostitution d'autrui, ni la faire exercer dans une organisation (Code II, Art. C.58).

Article 53 – Restauration et hygiène

1. Tout établissement de restauration (fast-food, restaurant, bar) respecte les normes d'hygiène.
2. La Police ou les inspecteurs du Gouvernement peuvent le contrôler (Article 45) et ordonner sa fermeture en cas de manquement grave (Article 34).

Article 54 – Pêche

1. La pêche est légale avec un équipement adapté.
2. Elle est interdite dans les zones que le Gouvernement fixe et publie, notamment sur les plages. La pêche en zone interdite ou sans équipement adapté est punie par l'Article A.58 du Code II.
3. La vente du poisson pêché relève du régime général du commerce.

Article 55 – Établissements ouverts au public

1. Le gérant d'un établissement ouvert au public (bar, boîte de nuit, commerce, enseigne) respecte la capacité maximale d'accueil fixée par le Gouvernement et maintient les issues de secours dégagées.
2. Il tient un registre des incidents (violences, malaises, interventions) et le présente à la Police sur demande.
3. Il appelle sans délai la Police ou les Secours en cas de violence grave, d'infraction grave ou de personne en danger (Code II, Art. B.19).
4. Il répond des dégâts causés par l'établissement et des fautes de ses employés (Code VI, Art. 31).
5. Le manquement répété à ces obligations peut entraîner, après mise en demeure, la fermeture administrative (Art. 21 et 34), sans préjudice des peines du Code II. Les bars et boîtes de nuit restent soumis à l'Article 51.

Article 56 – Casinos et jeux d'argent en établissement

1. Un casino ne peut ouvrir qu'avec une licence spéciale, nominative, délivrée par décision du Gouvernement (Art. 35, al. 1).
2. Les mineurs sont interdits. L'exploitant contrôle l'identité à l'entrée et refuse l'accès au joueur manifestement en état d'ivresse ou en détresse.
3. Les jeux sont loyaux : leurs règles sont affichées, aucun truquage n'est toléré, et l'exploitant tient le matériel de jeu et les règles à la disposition de la Police et du Gouvernement.
4. Il est interdit de jouer l'argent d'autrui qui a été confié, volé ou détourné.
5. Le manquement peut entraîner le retrait de la licence et la fermeture administrative (Art. 21 et 34), sans préjudice des poursuites pour fraude ou escroquerie (Code II). Les tombolas et loteries restent régies par l'Article 39.

BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE VIII
CODE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DES SERVICES DE SECOURS

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Préqualification du Permis, Principes Généraux Non Exhaustifs, Dérogations d'Urgence, Couloir de Secours & Renvois au Code Pénal (Code II)

CODE VIII – CODE DE LA ROUTE ET DES SERVICES DE SECOURS

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERMIS DE CONDUIRE ET CARACTÈRE NON EXHAUSTIF

- Article 1 : Obligation de détention du permis adéquat
- Article 2 : Portée du présent Code et présomption de connaissance des règles de base
- Article 3 : Prudence, courtoisie et maîtrise permanente du véhicule
- Article 4 : Catégories de permis et âge minimal
- Article 5 : Délivrance, validité, présentation et perte du permis
- Article 6 : Documents du véhicule, immatriculation et assurance
- Article 7 : Retenue, suspension et annulation du permis
- Article 8 : Équipements obligatoires et état du véhicule
- Article 9 : Hiérarchie des normes et qualification des infractions routières

TITRE II – RÈGLES DE CIRCULATION, PRIORITÉS ET LIMITATIONS DE VITESSE

- Article 10 : Priorité de droite et règles d'intersection
- Article 11 : Limitations générales de vitesse et zones régulées
- Article 12 : Usage des voies, pistes cyclables, trottoirs et voies réservées
- Article 13 : Feux tricolores, stop, signalisation et passages piétons
- Article 14 : Dépassement, distances de sécurité, marche arrière et demi-tour
- Article 15 : Arrêt et stationnement
- Article 16 : Conduite dangereuse, acrobaties et courses de rue
- Article 17 : Motocyclistes, cycles, engins de déplacement et piétons
- Article 18 : Nuit, météo et visibilité
- Article 19 : Autoroutes et voies rapides

TITRE III – DES VÉHICULES PRIORITAIRES ET DU DROIT DE DÉROGATION

- Article 20 : Définition légale des véhicules prioritaires (Police, SAMU, Pompiers)
- Article 21 : Droit de dérogation aux règles de circulation en mission d'urgence
- Article 22 : Limite des dérogations et devoir absolu de prudence
- Article 23 : Déclenchement de la mission d'urgence et communication
- Article 24 : Identification et usage des véhicules prioritaires
- Article 25 : Usage des signaux lumineux et sonores
- Article 26 : Dérogations de la Police, courses-poursuites et usage de la force
- Article 27 : Accident impliquant un véhicule prioritaire
- Article 28 : Escortes, convois et fermeture de voies
- Article 29 : Contrôle des abus et plaintes

TITRE IV – OBLIGATIONS DES USAGERS ENVERS LES SERVICES DE SECOURS

- Article 30 : Cession immédiate du passage et interdiction de suivisme
- Article 31 : Obligation de formation du couloir de secours
- Article 32 : Intervention sur la voie publique et périmètre de sécurité
- Article 33 : Entrave aux secours et protection des équipes
- Article 34 : Devoir d'assistance et signalement des accidents
- Article 35 : Appels d'urgence : usage et abus
- Article 36 : Comportement aux abords d'une intervention
- Article 37 : Couloir de secours : modalités et sanctions
- Article 38 : Cession de passage aux intersections et état de nécessité

TITRE V – CONTRÔLES, COMPORTEMENT ET RENVOI AU CODE PÉNAL

- Article 40 : Interdictions (Alcool, stupéfiants, distractions)

- Article 41 : Dépistages, immobilisation et rétention administrative
- Article 42 : Articulation avec le Code Pénal (Code II) et infractions routières pénales
- Article 43 : Alcool et stupéfiants : seuils et qualification
- Article 44 : Dépistage : procédure, refus et contre-épreuve
- Article 45 : Retenue du permis, immobilisation du véhicule et restitution
- Article 46 : Contrôle routier, fouille de véhicule et documents
- Article 47 : Accident : devoirs, constatations et procès-verbal
- Article 48 : Récidive, aggravations et mesures complémentaires routières
- Article 49 : Poursuites, amende forfaitaire et recours

TITRE VI – DES SERVICES DE SECOURS, DE L'ASSISTANCE MÉDICALE ET DE LA COORDINATION AVEC LA POLICE

- Article 50 : Missions et organisation des services de secours
- Article 51 : Droit aux secours, égalité d'accès et dignité
- Article 52 : Triage, priorité des soins et consentement
- Article 53 : Constat de décès, certificats médicaux et fin de la personnalité juridique
- Article 54 : Secret médical et communication aux autorités
- Article 55 : Coordination avec la Police et sécurité des équipes
- Article 56 : Prise en charge des personnes blessées lors d'une intervention
- Article 57 : Hôpitaux, établissements de santé et zones sensibles
- Article 58 : Responsabilité des secouristes et des services de secours
- Article 59 : Catastrophes, état d'urgence et réquisitions

TITRE VII – DES PERSONNELS, VÉHICULES ET MATÉRIELS DES SERVICES DE SECOURS

- Article 60 : Habilitation, diplômes et serment des personnels de secours
- Article 61 : Véhicules, matériel et médicaments des services de secours
- Article 62 : Interdictions et déontologie des personnels de secours
- Article 63 : Discipline, rapports d'intervention et contrôle
- Article 64 : Temps de travail et conditions des personnels de secours

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERMIS DE CONDUIRE ET CARACTÈRE NON EXHAUSTIF

Article 1 – Obligation de détention du permis adéquat

1. Nul ne peut conduire un véhicule à moteur sur la voie publique s'il n'est titulaire du permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule utilisé (Permis A, B, C, D, etc.).
2. La conduite sans permis ou sous le coup d'une annulation/suspension constitue un délit grave sanctionné administrativement et pénalement (Code II, Art. B.22 ; Code IV, Art. 25).
3. Les catégories de permis sont précisées à l'Article 4, la délivrance à l'Article 5 et la retenue ou l'annulation à l'Article 7.

Article 2 – Portée du présent Code et présomption de connaissance des règles de base

1. Le présent Code fixe les règles fondamentales et spécifiques à la circulation sur le territoire, sans préjudice des règles usuelles et universelles du Code de la route.
2. Ce texte est non exhaustif : l'absence d'une règle de base évidente (ex: obligation de s'arrêter au feu rouge fixe, interdiction de doubler par la droite sur route simple, usage des clignotants) dans ce document ne constitue pas une tolérance. Tout conducteur est présumé connaître et appliquer l'ensemble des règles standard de la circulation routière.
3. Le présent Code applique la hiérarchie des normes du Code I (Art. 3 et 5) : les infractions et les peines relèvent du Code II (Art. 9).

Article 3 – Prudence, courtoisie et maîtrise permanente du véhicule

1. Tout usager de la route doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances et adapter sa conduite aux conditions météorologiques et au trafic.
2. Les comportements agressifs, ralentissements intempestifs ou mises en danger délibérées sont formellement proscrits.
3. La conduite dangereuse est punie par les Articles A.18 et A.20 du Code II et les courses de rue par l'Article C.35 (Art. 16).

Article 4 – Catégories de permis et âge minimal

1. Le permis de conduire est délivré par catégorie : A (motocycles), B (véhicules légers), C (poids lourds), D (transport de personnes) et toute autre catégorie créée par décret du Gouvernement (Art. 1).
2. Le titulaire ne peut conduire que les véhicules des catégories qu'il détient. La conduite d'une catégorie non couverte est assimilée à la conduite sans permis (Code II, Art. B.22).
3. L'âge minimal de chaque catégorie est fixé par décret publié (Code I, Art. 60). Le mineur agit avec l'accord de son représentant légal (Code VI, Art. 7).
4. Les conducteurs de véhicules prioritaires et de transport de personnes justifient en outre de l'habilitation propre à leur fonction (Art. 60 ; Code VI, Art. 14).

Article 5 – Délivrance, validité, présentation et perte du permis

1. Le permis est délivré par le Gouvernement à toute personne enregistrée (Code I, Art. 40) qui remplit les conditions fixées par décret. Il porte l'identité du titulaire et ses catégories.
2. Le conducteur présente son permis et les documents du véhicule sur réquisition des forces de l'ordre (Code IV, Art. 23 et 25). Le défaut de présentation est puni par l'Article A.25 du Code II et la conduite sans permis par l'Article B.22.
3. Le faux permis est puni par l'Article B.23 du Code II. En cas de perte ou de vol, le titulaire le déclare à la Police (Code III, Art. 14) et en demande le renouvellement.
4. Le permis suspendu ou annulé est remis à l'autorité qui en a décidé (Art. 7).

Article 6 – Documents du véhicule, immatriculation et assurance

1. Tout véhicule circulant sur la voie publique est immatriculé, porte une plaque lisible et est couvert par une assurance valide.
2. Le conducteur détient à bord les documents du véhicule (Code II, Art. A.33). Une plaque masquée ou illisible est punie par l'Article A.26 et l'absence d'assurance par l'Article A.13.
3. La propriété et le transfert du véhicule suivent le Code VI (Art. 46) et le Code VII (Art. 36).
4. Le véhicule volé ou d'origine illicite est saisi (Code II, Art. B.20, 16 et 17).

Article 7 – Retenue, suspension et annulation du permis

1. Le permis peut être retenu par la Police sur place (Art. 41 et 45) et suspendu ou annulé par décision motivée de l'autorité compétente ou du juge, à titre de mesure complémentaire (Code II ; Code V, Art. 36).
2. La retenue sur place est consignée au procès-verbal et un récépissé est remis au conducteur (Code IV, Art. 53).
3. La décision de suspension ou d'annulation est notifiée par écrit. Elle précise sa durée et les conditions de restitution.

4. Elle peut être contestée devant le Tribunal de Première Instance dans les quinze (15) jours réels de la notification (Code V, Art. 62).
5. Conduire malgré une suspension ou une annulation est puni par le Code II (Art. B.22 ; Art. 42 du présent Code).

Article 8 – Équipements obligatoires et état du véhicule

1. Le véhicule est maintenu en bon état de fonctionnement : freins, pneumatiques, feux, avertisseur et rétroviseurs.
2. Les feux d'éclairage sont obligatoires la nuit (Code II, Art. A.04). Les feux de croisement et de route sont utilisés à bon escient (Code II, Art. A.43).
3. La ceinture est obligatoire pour le conducteur et les passagers (Code II, Art. A.36 et A.37) et le casque pour le motocycliste (Code II, Art. A.44).
4. Le véhicule endommagé ne demeure pas sur la voie publique (Code II, Art. A.07).

Article 9 – Hiérarchie des normes et qualification des infractions routières

1. Le présent Code fixe les règles de circulation et les obligations des usagers et des secours. Les infractions et les peines sont celles du Code II ; la constatation relève du Code III et du Code IV (Code I, Art. 3).
2. En cas de divergence entre une règle du présent Code et le Code II sur la qualification ou les seuils d'une infraction, le Code II l'emporte (Code I, Art. 3 et 5).
3. Les infractions routières sont constatées par la Police (Code IV, Art. 54). Les contraventions de la Section A donnent lieu à l'amende forfaitaire (Code III, Art. 38).
4. Les mesures administratives (retenue du permis, immobilisation, fourrière) s'ajoutent à la peine (Code V, Art. 35, al. 4).

TITRE II – RÈGLES DE CIRCULATION, PRIORITÉS ET LIMITATIONS DE VITESSE

Article 10 – Priorité de droite et règles d'intersection

1. En l'absence de signalisation spécifique (panneau 'Cédez le passage', 'Stop' ou feux tricolores), la priorité appartient au conducteur venant de la droite.
2. Tout conducteur débouchant d'une propriété privée ou d'une voie non ouverte à la circulation publique doit céder le passage à tous les usagers.
3. La signalisation, les feux et le Stop sont précisés à l'Article 13. Le non-respect de la priorité à droite est puni par l'Article A.29 du Code II.

Article 11 – Limitations générales de vitesse et zones régulées

1. Sauf signalisation spécifique, les limitations générales s'établissent comme suit :
   - En agglomération : 80 km/h.
   - Hors agglomération : 120 km/h selon la signalisation.
   - Autoroutes et voies rapides : 150 km/h (vitesse minimale de 70 km/h).
2. Les excès de vitesse font l'objet d'amendes graduées et de suspensions de permis constatées par la Police (Code IV ; Code II, Art. A.09, A.10, A.21 et B.12 à B.14).
3. Les dépassements de la limite applicable sont qualifiés selon les paliers du Code II : 1 à 10 km/h (Art. A.09), 10 à 30 km/h (Art. A.10), plus de 30 km/h (Art. B.12), plus de 40 km/h (Art. B.13) et plus de 50 km/h (Art. B.14). L'excès en zone scolaire ou de travaux est puni par l'Article A.21.

Article 12 – Usage des voies, pistes cyclables, trottoirs et voies réservées

1. Les trottoirs, accotements surélevés et zones piétonnes sont réservés exclusivement aux piétons.
2. Les pistes cyclables sont réservées aux cycles et engins assimilés.
3. La circulation ou l'arrêt non autorisé sur les bandes d'arrêt d'urgence et les voies réservées (bus, tram, taxis) est strictement interdit.
4. L'arrêt et le stationnement sont précisés à l'Article 15, les autoroutes à l'Article 19. La circulation sur la bande d'arrêt d'urgence est punie par l'Article A.42 du Code II.

Article 13 – Feux tricolores, stop, signalisation et passages piétons

1. Les feux tricolores, panneaux et marquages s'imposent à tous. Le non-respect des feux est puni par l'Article A.06 du Code II et celui du Stop par l'Article A.28.
2. Le piéton engagé bénéficie de la priorité (Code II, Art. A.30).
3. Les injonctions d'un agent qui règle la circulation prévalent sur la signalisation. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article

B.21 du Code II.
4. Le franchissement d'une ligne continue est puni par l'Article A.01 du Code II.

Article 14 – Dépassement, distances de sécurité, marche arrière et demi-tour

1. Le dépassement est interdit lorsque la visibilité est insuffisante ou sur ligne continue. Le dépassement dangereux est puni par l'Article A.31 du Code II et le dépassement sur ligne continue par l'Article A.32.
2. Les distances de sécurité sont respectées (Code II, Art. A.39).
3. La marche arrière et le demi-tour sont interdits sur voie rapide et autoroute (Code II, Art. A.34 et A.35). Le demi-tour est interdit sur la chaussée publique lorsque la signalisation l'interdit (Code II, Art. A.11).
4. Les clignotants sont utilisés avant toute manœuvre (Art. 2, al. 2).

Article 15 – Arrêt et stationnement

1. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les passages piétons, aux intersections, devant les accès des services de secours et de police, sur les voies réservées (Art. 12) et dans les zones de sécurité restreinte.
2. Le stationnement gênant ou interdit est puni par l'Article A.02 du Code II et le stationnement dans une zone de sécurité restreinte par l'Article B.36.
3. Le véhicule gênant peut être mis en fourrière administrative (Code II, Art. 15 ; Code IV, Art. 60) et les frais sont réglés selon l'Article 17 du Code II.
4. L'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence hors urgence est puni par l'Article A.42 du Code II.

Article 16 – Conduite dangereuse, acrobaties et courses de rue

1. La conduite dangereuse, agressive ou acrobatique (drift) est punie par l'Article A.18 du Code II, la vitesse inadaptée par l'Article A.20 et la course de rue illégale (organisation ou participation) par l'Article C.35.
2. La Police intervient dans les conditions du Code IV (Art. 41 et 43) et du Code I (Art. 31).
3. Le véhicule utilisé peut être saisi (Code II, Art. 11 à 16 ; Art. 45 du présent Code).
4. L'organisateur ou le complice répond comme tel (Code II, Art. B.30).

Article 17 – Motocyclistes, cycles, engins de déplacement et piétons

1. Le motocycliste porte un casque (Code II, Art. A.44).
2. Les cycles et engins assimilés empruntent les pistes cyclables (Art. 12). Les engins de déplacement personnel sont assimilés aux cycles, sauf décret contraire.
3. Les piétons empruntent les trottoirs et traversent sur les passages. Ils ne s'engagent pas devant un véhicule prioritaire en intervention (Art. 30).
4. Le conducteur répond civilement des dommages causés aux piétons et aux cyclistes (Code VI, Art. 31 et 35).

Article 18 – Nuit, météo et visibilité

1. La nuit ou par visibilité réduite, les feux sont allumés (Code II, Art. A.04) et utilisés à bon escient (Art. A.43).
2. La vitesse est adaptée à la météo et au trafic (Art. 3). La vitesse inadaptée est punie par l'Article A.20 du Code II.
3. Les distances de sécurité sont augmentées par pluie, brouillard ou chaussée glissante (Code II, Art. A.39).

Article 19 – Autoroutes et voies rapides

1. Les autoroutes et voies rapides sont réservées aux véhicules à moteur autorisés. La circulation interdite est punie par l'Article A.12 du Code II.
2. Les limites de vitesse maximale et minimale sont celles de l'Article 11. L'arrêt, la marche arrière et le demi-tour sont interdits (Code II, Art. A.34 et A.35) et la bande d'arrêt d'urgence est réservée (Code II, Art. A.42).
3. En cas de panne, le conducteur signale son véhicule, se range sur la bande d'arrêt d'urgence et appelle un dépanneur ou la Police (Code IV, Art. 60).
4. En cas de ralentissement, les usagers forment le couloir de secours (Art. 31 et 37).

TITRE III – DES VÉHICULES PRIORITAIRES ET DU DROIT DE DÉROGATION

Article 20 – Définition légale des véhicules prioritaires (Police, SAMU, Pompiers)

1. Sont légalement reconnus comme véhicules prioritaires les véhicules des services de secours et de police lorsqu'ils sont équipés d'avertisseurs spéciaux sonores (2 tons) et de feux bleus clignotants (gyrophares).
2. Cela comprend la Police, le SAMU / SMUR, les Sapeurs-Pompiers et les véhicules d'intervention d'urgence habilités.

3. Les véhicules prioritaires sont identifiables et leur usage est réservé (Art. 24). L'usurpation est punie par les Articles B.56, C.15 et D.55 du Code II.

Article 21 – Droit de dérogation aux règles de circulation en mission d'urgence

1. Lorsqu'un véhicule prioritaire effectue une mission d'urgence et fait usage simultané de ses feux bleus et de sa sirène, son conducteur est autorisé à déroger aux règles ordinaires du Code de la route.
2. Le conducteur d'un véhicule prioritaire en mission peut notamment :
- Franchir un feu rouge ou un panneau Stop (après décélération et vérification de la sécurité de franchissement) ;
- Dépasser les limitations de vitesse réglementaires ;
- Emprunter des sens interdits, bandes d'arrêt d'urgence ou voies réservées.
3. La dérogation n'est valable que pendant une mission d'urgence déclarée (Art. 23), avec l'usage simultané des signaux (Art. 25).

Article 22 – Limite des dérogations et devoir absolu de prudence

1. Le droit de dérogation ne constitue en aucun cas un droit d'impunité.
2. Le conducteur du véhicule prioritaire reste tenu à un devoir strict de prudence afin de ne pas exposer inutilement la vie des usagers de la route. Tout accident causé par une imprudence manifeste de sa part engage sa responsabilité.
3. La responsabilité en cas d'accident suit l'Article 27 et le Code VI (Art. 34 et 37). Pour la Police, voir le Code IV (Art. 43) et le Code I (Art. 31).

Article 23 – Déclenchement de la mission d'urgence et communication

1. Une mission d'urgence est déclenchée par un appel d'urgence (Art. 35), une alerte radio ou la constatation directe d'un agent ou d'un secouriste.
2. Le conducteur signale la mission par radio à son centre : PolBru pour la Police (Code IV, Art. 3), le centre des secours pour le SAMU et les Sapeurs-Pompiers.
3. La dérogation de l'Article 21 n'est permise que pendant la mission. Elle cesse dès l'achèvement de celle-ci ou sa clôture par radio.
4. L'heure, le motif et l'équipage de la mission sont consignés.

Article 24 – Identification et usage des véhicules prioritaires

1. Le véhicule prioritaire est identifiable : marquage, immatriculation officielle, avertisseurs et gyrophares (Art. 20).
2. Son usage est réservé aux agents et personnels habilités en service (Art. 60 ; Code IV, Art. 7).
3. L'usage à titre personnel, hors service ou sans autorisation, ainsi que le détournement, sont punis par l'Article D.55 du Code II et aggravés par l'Article 9 du même Code.
4. Le port illégal d'un uniforme est puni par l'Article B.56 du Code II et l'usurpation de fonction publique par l'Article C.15.

Article 25 – Usage des signaux lumineux et sonores

1. La dérogation de l'Article 21 exige l'usage simultané des feux bleus et de la sirène.
2. Les feux bleus seuls ou la sirène seule ne dispensent pas de respecter les règles de circulation.
3. L'usage abusif des signaux en dehors d'une mission est sanctionné disciplinairement (Code IV, Art. 82 et 84).
4. L'installation ou l'usage de signaux prioritaires par une personne non habilitée relève des Articles B.56 et C.15 du Code II. L'usage abusif du klaxon est puni par l'Article A.03.

Article 26 – Dérogations de la Police, courses-poursuites et usage de la force

1. Les véhicules de police bénéficient de la dérogation lors d'une intervention urgente, dans les conditions des Articles 21 et 22.
2. La course-poursuite est menée de façon passive, signalée à PolBru et suivie par un gradé (Code IV, Art. 41 et 43). Les manœuvres de contact interdites par le Code IV le restent.
3. L'usage de la force et des armes suit le Code I (Art. 31), le Code IV (Art. 14) et fait l'objet du rapport de l'Article 55 du Code III.
4. Le refus d'obtempérer du fuyard est puni par l'Article B.21 du Code II.

Article 27 – Accident impliquant un véhicule prioritaire

1. Le conducteur d'un véhicule prioritaire impliqué dans un accident interrompt sa mission si nécessaire, porte secours aux victimes, sécurise les lieux, demande des renforts et en informe son centre (Art. 34).
2. Sa responsabilité est appréciée selon l'Article 22 (imprudence manifeste) : civilement (Code VI, Art. 34, 35 et 37), pénalement (Code II, Art. A.45, B.35, B.55 et D.26) et disciplinairement.
3. Il est entendu avec les mêmes garanties que tout citoyen (Code I, Art. 16 ; Code III, Art. 64, al. 1). L'enquête visant un policier

est menée par l'Inspection Générale de la Police (Code I, Art. 27 ; Code III, Art. 64, al. 2).
4. Le véhicule peut être conservé comme preuve (Code III, Art. 12).

Article 28 – Escortes, convois et fermeture de voies

1. La Police peut fermer ou dévier une voie pour permettre une intervention ou une escorte, et établir un barrage dans les conditions du Code IV (Art. 70 et 77).
2. Le convoi d'urgence prioritaire bénéficie de la priorité de passage (Code II, Art. B.31).
3. Les usagers respectent les barrages et les déviations. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article B.21 du Code II et le blocage de la voie publique par l'Article B.58.
4. La signalisation temporaire est retirée dès la fin de l'intervention.

Article 29 – Contrôle des abus et plaintes

1. Toute personne s'estimant victime d'un usage abusif d'un véhicule prioritaire peut saisir l'Inspection Générale de la Police ou le Parquet (Code I, Art. 19 et 27 ; Code IV, Art. 15).
2. Les enregistrements radio et les images disponibles sont conservés et communiqués sur réquisition régulière (Code III, Art. 22).
3. Les sanctions disciplinaires (Code IV, Art. 82 à 84) s'appliquent sans préjudice des poursuites (Code I, Art. 26 ; Code II, Art. 9).

TITRE IV – OBLIGATIONS DES USAGERS ENVERS LES SERVICES DE SECOURS

Article 30 – Cession immédiate du passage et interdiction de suivisme

1. À l'approche d'un véhicule prioritaire faisant usage de ses avertisseurs, tout usager doit immédiatement lui dégager la voie, se ranger sur le côté droit de la chaussée et s'arrêter si nécessaire.
2. Il est strictement interdit d'emboîter le pas, de coller ou de profiter de la priorité d'un véhicule de secours pour se frayer un chemin dans le trafic.
3. Le refus de céder le passage est puni par l'Article B.31 du Code II, l'entrave volontaire à une ambulance par l'Article B.33 et l'obstruction à une intervention de police par l'Article C.29.

Article 31 – Obligation de formation du couloir de secours

1. Dès la formation d'un ralentissement ou d'une file d'attente sur une chaussée à plusieurs bandes, les usagers doivent former spontanément un couloir de secours :
   - Les véhicules occupant la bande de gauche se serrent au maximum vers la gauche.
   - Les véhicules occupant les bandes de droite se serrent au maximum vers la droite.
2. L'espace central ainsi créé est exclusivement réservé aux véhicules de secours et de police.
3. Les modalités et les sanctions du couloir de secours sont précisées à l'Article 37. La bande d'arrêt d'urgence reste réservée (Code II, Art. A.42).

Article 32 – Intervention sur la voie publique et périmètre de sécurité

1. Le premier agent ou secouriste arrivé sur les lieux alerte les services, porte secours aux victimes et sécurise un périmètre (Code III, Art. 15).
2. La vie prime : la préservation des indices ne retarde jamais les soins. Les secouristes évitent toutefois toute altération inutile des preuves.
3. Nul ne pénètre dans le périmètre sans autorisation (Code III, Art. 15, al. 2). L'obstruction à une intervention est punie par l'Article C.29 du Code II.
4. À l'arrivée de la Police, les secouristes lui communiquent les informations utiles (nombre de victimes, état général), sous réserve du secret médical (Art. 54).

Article 33 – Entrave aux secours et protection des équipes

1. L'entrave volontaire à une ambulance ou à un véhicule de secours est punie par l'Article B.33 du Code II et le refus de céder le passage à un convoi d'urgence par l'Article B.31.
2. Les violences ou menaces contre un secouriste ou un médecin constituent une circonstance aggravante qui augmente la peine dans la partie haute de la fourchette (Code II, Art. 4, al. 2).
3. Les équipes ont droit à la protection de la Police. En zone dangereuse, la Police sécurise la zone avant l'entrée des secours (Art. 55).
4. Le vol ou le détournement d'un véhicule de secours est puni par l'Article D.55 du Code II.

Article 34 – Devoir d'assistance et signalement des accidents

1. Toute personne témoin d'un accident ou d'une personne en péril porte assistance dans la mesure de ses moyens, sans danger pour elle, ou alerte les secours (Code I, Art. 30). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
2. Le conducteur impliqué dans un accident s'arrête, sécurise les lieux, porte secours et attend (Art. 47). Le délit de fuite est puni par les Articles B.34, C.36 et D.30 du Code II.
3. Celui qui porte secours de bonne foi n'engage pas sa responsabilité civile, sauf faute lourde (Code VI, Art. 38).

Article 35 – Appels d'urgence : usage et abus

1. Les numéros d'urgence sont réservés aux situations d'urgence. L'appelant indique le lieu, la nature de l'événement et le nombre de victimes.
2. L'appel abusif ou injustifié est puni par l'Article A.41 du Code II.
3. Le centre priorise les appels selon l'urgence vitale (Art. 52) et coordonne les secours et la Police.
4. Les enregistrements des appels sont conservés et utilisables comme preuve (Code III, Art. 22 ; Code V, Art. 26).

Article 36 – Comportement aux abords d'une intervention

1. Les usagers ralentissent aux abords d'une intervention, ne s'arrêtent pas pour regarder et laissent la voie libre.
2. Il est interdit de gêner l'intervention, notamment en s'arrêtant sur la chaussée (Code II, Art. A.42 et B.58).
3. La Police disperse les attroupements (Code IV).
4. La captation ou la diffusion d'images intimes de victimes est punie par l'Article A.38 du Code II et l'atteinte à la vie privée par l'Article B.41 (Code VI, Art. 8).

Article 37 – Couloir de secours : modalités et sanctions

1. Le couloir de secours se forme dès qu'un ralentissement apparaît sur une chaussée à plusieurs bandes (Art. 31). Sur une chaussée à deux bandes, la bande de gauche se serre à gauche et celle de droite à droite.
2. L'espace central est réservé aux véhicules de secours et de police. S'y engager sans y être autorisé, ou y stationner, est puni par les Articles B.33 ou A.42 du Code II.
3. Les usagers ne referment le couloir qu'après le passage des véhicules prioritaires.
4. Le fait de profiter du couloir pour se frayer un chemin est interdit (Art. 30, al. 2).

Article 38 – Cession de passage aux intersections et état de nécessité

1. Aux feux et aux intersections, les usagers dégagent le passage du véhicule prioritaire en toute prudence (Art. 30).
2. Le conducteur qui, pour céder le passage, est contraint de commettre une infraction mineure n'est pas sanctionné s'il a agi avec prudence et sans autre solution (état de nécessité, Code VI, Art. 37).
3. Le refus de céder le passage est puni par l'Article B.31 du Code II.

TITRE V – CONTRÔLES, COMPORTEMENT ET RENVOI AU CODE PÉNAL

Article 40 – Interdictions (Alcool, stupéfiants, distractions)

1. Il est strictement interdit de conduire sous l'emprise de l'alcool (taux égal ou supérieur à 0,5 g/l de sang) ou sous l'effet de stupéfiants.
2. L'usage en main d'un téléphone portable ou de tout équipement susceptible de déstabiliser l'attention du conducteur est interdit en circulation.
3. Les seuils d'alcoolémie et leur qualification pénale sont fixés par les Articles A.17, A.22 à A.24 et B.27 du Code II (Art. 43). L'usage du téléphone en main est puni par l'Article A.40.

Article 41 – Dépistages, immobilisation et rétention administrative

1. Les forces de police sont habilitées à procéder à des alcootests, dépistages de drogues et contrôles techniques inopinés.
2. En cas de contrôle positif ou de refus d'obtempérer, la police procède à la rétention du permis et à l'immobilisation immédiate du véhicule (Code IV, Art. 60 ; Art. 45).
3. La procédure de dépistage est précisée à l'Article 44, la retenue du permis à l'Article 45 et le contrôle routier à l'Article 46.

Article 42 – Articulation avec le Code Pénal (Code II) et infractions routières pénales

1. Outre les retraits de permis, amendes ou mesures administratives régies par les règles de la circulation et de la police administrative (Code IV), les infractions routières les plus graves relèvent directement des poursuites du Code Pénal (Code II).
2. Relèvent notamment des sanctions pénales du Code II (peines de prison, saisie confiscatoire du véhicule, amende pénale

lourde) :
- Le délit de fuite après accident (Articles B.34, C.36 et D.30 du Code II) ;
- Le refus de priorité à un véhicule de secours causant un préjudice physique ou retardant une intervention vitale (Art. B.31 et B.33) ;
- La conduite malgré une annulation/suspension du permis (Art. B.22) ;
- Les blessures involontaires ou l'homicide involontaire par conducteur (Art. B.35, B.55 et D.26) ;
- La conduite sous l'emprise aggravée de stupéfiants ou d'alcool en récidive (Art. A.17, B.27 et Code II, Art. 4).

Article 43 – Alcool et stupéfiants : seuils et qualification

1. Conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants est interdit (Art. 40). Sont qualifiés : l'alcoolémie légère (0,22 à 0,34 mg/l d'air expiré, Art. A.22), modérée (0,35 à 0,50 mg/l, Art. A.23) et grave (plus de 0,50 mg/l, Art. A.24) ; l'état alcoolique ou stupéfiant (Art. A.17) ; l'emprise combinée (Art. B.27) du Code II.
2. Ces seuils sont exprimés en milligrammes par litre d'air expiré et priment, en cas de divergence, sur toute autre unité du présent Code (Art. 9).
3. Des seuils plus stricts peuvent être fixés par décret pour les conducteurs professionnels, de transport de personnes et de véhicules prioritaires.
4. La récidive est sanctionnée selon l'Article 4 du Code II.

Article 44 – Dépistage : procédure, refus et contre-épreuve

1. Le dépistage est pratiqué par la Police après information du conducteur (Art. 41). Le résultat et l'heure sont consignés au procès-verbal (Code IV, Art. 53).
2. Le refus de se soumettre aux contrôles est puni par l'Article B.28 du Code II, sans préjudice de la retenue du permis (Art. 45).
3. Le conducteur peut demander un second contrôle ou une analyse complémentaire. Le premier résultat est conservé.
4. Une éventuelle privation de liberté suit le Code III (Art. 3, 5 et 7).
5. Les soins médicaux nécessaires sont dispensés (Art. 56 ; Code III, Art. 62).

Article 45 – Retenue du permis, immobilisation du véhicule et restitution

1. En cas de contrôle positif ou de refus d'obtempérer (Art. 41), la Police retient le permis et immobilise le véhicule (Code IV, Art. 60). Un récépissé est remis.
2. Le véhicule peut être confié à une personne apte et non sous emprise désignée par le conducteur. À défaut, il est mis en fourrière (Code II, Art. 15 à 17 ; Code IV, Art. 60 à 63).
3. Le permis est restitué à l'expiration de la retenue ou sur décision du juge (Art. 7).
4. Les frais de fourrière sont réglés selon l'Article 17 du Code II. Les recours suivent l'Article 65 du Code V.

Article 46 – Contrôle routier, fouille de véhicule et documents

1. Le contrôle routier porte sur le permis, les documents, l'assurance et les équipements (Art. 5, 6 et 8).
2. La fouille du conducteur ou du véhicule suit le Code III (Art. 10 et 19) et le Code IV (Art. 24 et 25), dans le respect de la dignité (Code I, Art. 17, al. 2).
3. Le conducteur est informé du motif du contrôle. Aucun contrôle ne peut être discriminatoire (Code I, Art. 16).
4. La vérification d'identité dure le temps strictement nécessaire (Code III, Art. 63 ; Code IV, Art. 23).
5. Lors d'un contrôle, l'agent peut demander au conducteur de s'arrêter, de présenter son permis, les documents et l'assurance du véhicule, et de laisser vérifier les équipements obligatoires. Le conducteur qui refuse d'obtempérer commet une infraction (Code II, Art. B.21). L'agent ne peut fouiller le véhicule que dans les conditions du Code III (Art. 10 et 19).

Article 47 – Accident : devoirs, constatations et procès-verbal

1. Après un accident, tout conducteur s'arrête, sécurise les lieux, porte secours et alerte les services (Art. 34). Il reste sur place jusqu'à l'arrivée de la Police s'il y a des blessés ou un litige.
2. La Police constate les lieux, les positions et les traces, dresse le procès-verbal (Code IV, Art. 53) et préserve les preuves (Code III, Art. 15).
3. Les responsabilités sont qualifiées par les Articles A.45 (dégâts matériels), B.35 (blessures légères), B.55 (blessures graves) et D.26 (homicide involontaire) du Code II. Le délit de fuite relève des Articles B.34, C.36 et D.30.
4. La responsabilité civile suit le Code VI (Art. 35 et 36).
5. Le dépistage d'alcool et de stupéfiants est pratiqué au besoin (Art. 44).

Article 48 – Récidive, aggravations et mesures complémentaires routières

1. La récidive entraîne le doublement de l'amende et la majoration de la peine de prison (Code II, Art. 4, al. 1).
2. Le juge peut prononcer la suspension ou l'annulation du permis et la confiscation du véhicule (Code V, Art. 34 et 36).
3. L'infraction commise par un agent public en service est une circonstance aggravante (Code II, Art. 9).
4. La peine ne peut excéder le plafond de la fourchette, sauf récidive (Code V, Art. 34, al. 4).

Article 49 – Poursuites, amende forfaitaire et recours

1. Les contraventions routières de la Section A peuvent donner lieu à une amende forfaitaire, remise avec copie à la personne (Code III, Art. 38). Son paiement dans les sept (7) jours réels éteint l'action publique et n'ouvre pas de casier (Code II, Art. 2).
2. L'amende peut être contestée devant le Tribunal de Police (Code V, Art. 60).
3. Les délits et crimes routiers (Sections B, C et D) sont poursuivis selon le Code III et jugés selon le Code V (Art. 7).
4. La prescription suit le Code III (Art. 39). La condamnation est inscrite au casier selon le Code V (Art. 37).

TITRE VI – DES SERVICES DE SECOURS, DE L'ASSISTANCE MÉDICALE ET DE LA COORDINATION AVEC LA POLICE

Article 50 – Missions et organisation des services de secours

1. Les services de secours comprennent le SAMU/SMUR (aide médicale urgente), les Sapeurs-Pompiers (incendie, sauvetage, désincarcération) et tout service d'urgence habilité (Art. 20). Ils relèvent du Gouvernement fédéral (Code I, Art. 23, al. 2).
2. Leurs missions sont de porter secours, de stabiliser et de transporter les victimes et de protéger les biens, en coordination avec la Police (Art. 55).
3. Chaque service dispose d'un centre d'appel et d'une chaîne de commandement.
4. Les secours n'ont aucun pouvoir de police : ils ne procèdent à aucune arrestation ni fouille (Code III, Art. 5 et 10).

Article 51 – Droit aux secours, égalité d'accès et dignité

1. Toute personne présente sur le territoire a droit aux secours et à l'assistance vitale (Code I, Art. 30, al. 1), sans discrimination (Code I, Art. 16, al. 2), y compris le suspect, le prévenu et le détenu.
2. Les personnes retenues conservent l'accès à l'eau, à l'alimentation et aux soins (Code I, Art. 30, al. 2 ; Code III, Art. 4 et 6).
3. Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
4. L'urgence vitale ne peut être refusée pour un motif financier.

Article 52 – Triage, priorité des soins et consentement

1. En cas de pluralité de victimes, les secours trient selon l'urgence vitale. Leurs décisions sont consignées.
2. Aucun soin non vital n'est donné sans consentement. La personne peut refuser et son refus est consigné (Code III, Art. 62, al. 3). Une personne inconsciente en urgence vitale est présumée consentir aux soins.
3. Le mineur est soigné avec l'accord de son représentant légal, sauf urgence vitale (Code VI, Art. 7).
4. Les soins précèdent tout interrogatoire (Code III, Art. 62, al. 1).

Article 53 – Constat de décès, certificats médicaux et fin de la personnalité juridique

1. Le décès est constaté par un médecin (Code I, Art. 42, al. 1 ; Code VI, Art. 9), qui délivre un certificat de décès.
2. Le certificat est transmis à l'Administration communale pour l'inscription de l'acte de décès (Code VI, Art. 5). En cas de mort suspecte ou violente, la Police et le Parquet sont avertis et le corps n'est pas déplacé sans autorisation (Code III, Art. 15).
3. L'expertise médico-légale est ordonnée par le juge d'instruction (Code V, Art. 28 et 49).
4. Le certificat de complaisance est puni comme faux (Code II, Art. B.23).

Article 54 – Secret médical et communication aux autorités

1. Les personnels de santé et de secours sont tenus au secret professionnel (Code V, Art. 53). Il couvre le diagnostic, les antécédents et les soins.
2. Il peut être levé par le patient, par décision du juge, ou pour signaler au Parquet une blessure par arme, des violences graves ou un danger grave pour autrui.
3. Les informations transmises aux autorités sont limitées à l'utile : aptitude à la garde à vue, nature des blessures. Le certificat médical est versé au dossier (Code III, Art. 62, al. 4).
4. La violation du secret est punie par le Code II (Code I, Art. 26, al. 2).

Article 55 – Coordination avec la Police et sécurité des équipes

1. Lors d'une intervention armée, d'une prise d'otage ou d'un incident grave, la Police sécurise la zone avant l'entrée des secours (Code IV, Art. 75 et 79).
2. Les secours ont un accès prioritaire à la victime, la Police préservant les indices (Code III, Art. 15).
3. Un responsable désigné dirige les secours sur place. Il coordonne ses actions avec le responsable de la Police.
4. Les blessures par arme à feu ou arme blanche sont signalées à la Police (Art. 54, al. 2).

Article 56 – Prise en charge des personnes blessées lors d'une intervention

1. Toute personne blessée lors d'une arrestation ou d'un usage de la force est examinée sans délai (Code III, Art. 6 et 62). L'usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit (Code III, Art. 55 ; Code I, Art. 27, al. 3).
2. Le temps passé en soins n'est pas décompté de la garde à vue (Code III, Art. 62, al. 1).
3. Le personnel de santé apprécie l'aptitude de la personne à la garde à vue. Le refus de soins est consigné.
4. Les moyens de contrainte sont adaptés aux soins sous la surveillance d'un agent.

Article 57 – Hôpitaux, établissements de santé et zones sensibles

1. Les établissements de santé sont des zones sensibles soumises aux règles d'accès du Code IV (Code I, Art. 41, al. 2).
2. Le service des urgences est accessible en permanence. La circulation dans les autres zones est limitée.
3. Le port d'arme dans l'enceinte est interdit, sauf aux agents en mission (Code I, Art. 33 ; Code II, Art. B.11, C.02 et C.22).
4. L'arrestation d'une personne hospitalisée suit le Code III et n'interrompt pas les soins nécessaires.

Article 58 – Responsabilité des secouristes et des services de secours

1. Le secouriste répond de ses fautes. L'État répond du fonctionnement fautif d'un service de secours (Code VI, Art. 34).
2. L'erreur involontaire commise de bonne foi, dans le respect des règles de l'art, n'est pas fautive. La faute lourde engage la responsabilité de son auteur.
3. Les blessures ou le décès par négligence grave sont punis par le Code II (Art. B.35, B.55 et D.26).
4. Toute plainte contre un service de secours est adressée au Gouvernement fédéral ou au Parquet (Code I, Art. 19).

Article 59 – Catastrophes, état d'urgence et réquisitions

1. En cas de catastrophe ou d'état d'urgence (Code I, Art. 34), le Gouvernement peut mobiliser les services de secours, ordonner des périmètres et envoyer des renforts.
2. La réquisition de moyens privés (véhicules, locaux) se fait par décision écrite et motivée, moyennant une juste indemnité (Code I, Art. 17, al. 3 ; Code VI, Art. 43).
3. Les droits protégés par l'Article 34, alinéa 4, du Code I, dont l'assistance vitale, ne sont jamais suspendus.
4. La coordination avec la Police suit le Code IV (Art. 75 à 79) et le Code III (Art. 53).

TITRE VII – DES PERSONNELS, VÉHICULES ET MATÉRIELS DES SERVICES DE SECOURS

Article 60 – Habilitation, diplômes et serment des personnels de secours

1. L'exercice d'une fonction médicale ou de secours requiert le diplôme ou l'habilitation reconnus par le Gouvernement (Code VI, Art. 14).
2. Les personnels prêtent serment avant d'entrer en fonction (Code I, Art. 25).
3. L'exercice sans habilitation et l'usurpation de titre sont punis par le Code II (Code VI, Art. 14, al. 2 ; Code II, Art. B.56 et C.15).
4. Les personnels de secours du service public sont des agents publics (Code I, Art. 6, b) soumis à l'Article 26 du Code I.

Article 61 – Véhicules, matériel et médicaments des services de secours

1. Les véhicules de secours sont entretenus et équipés des signaux et du matériel nécessaires (Art. 20 et 24).
2. Le matériel médical et les médicaments sont placés sous la responsabilité d'un responsable désigné et font l'objet d'un inventaire.
3. Le vol ou le détournement de matériel ou de médicaments est puni par le Code II (Art. B.05 et D.55). La vente illégale de produits pharmaceutiques relève de l'Article B.17 et du Code VII (Art. 35).

Article 62 – Interdictions et déontologie des personnels de secours

1. Il est interdit aux personnels de secours d'abuser de leur position, de discriminer (Code I, Art. 16), d'utiliser le matériel à des fins privées, de servir sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants (Art. 43) ou de divulguer le secret médical (Art. 54).
2. Ils n'accomplissent aucun acte de police ni interrogatoire (Art. 50).

3. Ils sont impartiaux envers toute personne, y compris l'auteur d'une infraction (Art. 51).
4. La corruption passive et l'usage de la fonction à des fins privées sont punis par les Articles D.41 et C.50 du Code II.

Article 63 – Discipline, rapports d'intervention et contrôle

1. Les sanctions disciplinaires (avertissement, suspension, révocation) sont prononcées par la hiérarchie, sans préjudice des poursuites pénales (Code I, Art. 26, al. 5).
2. Chaque intervention donne lieu à un rapport écrit (heure, lieu, soins, remise de la victime), conservé et communicable aux autorités habilitées (Art. 54 ; Code V, Art. 26).
3. Le personnel de secours mis en cause est traité comme tout citoyen (Code III, Art. 64).
4. Les plaintes sont portées devant la hiérarchie ou le Parquet (Code I, Art. 19).

Article 64 – Temps de travail et conditions des personnels de secours

1. Le Code VII (Art. 3, 8 et 9) s'applique aux personnels de secours, sous réserve de la continuité du service : permanences et gardes sont fixées par décret.
2. Le droit de grève s'exerce dans le respect du service minimum (Code VII, Art. 19).
3. Les accidents du travail des secouristes relèvent du Code VII (Art. 9). La sécurité des équipes est assurée par les Articles 33 et 55 du présent Code.